

**HRVATSKA PRAVNA POVIJEST
U EUROPSKOM KONTEKSTU**

Una Sara

Prvi kolokvij : 1.-61., 73.-130.

PRVI DIO

1. BIZANT
2. MLETAČKA REPUBLIKA
3. FRANAČKA
4. SVETO RIMSKO CARSTVO NJEMAČKE NARODNOSTI
5. AUSTRIJA I HABSBURGOVCI
6. UGARSKA I UGARSKO-HRVATSKO KRALJEVSTVO

DRUGI DIO

1. RAZVOJ DRŽAVNOG USTROJSTVA
2. UGARSKO-HRVATSKA DRŽAVNA ZAJEDNICA DO 1526.
3. HABSBURGOVCI NA HRVATSKOM PRIJESTOLJU
4. DRUŠTVENA STRUKTURA I TIPOVI DRŽAVNE VLASTI
5. INSTITUCIJE SREDIŠNJE VLASTI
6. RAZDOBLJA RAZVOJA PRAVA I HRVATSKA PRAVNA VRELA
7. SREDNJOVJEKOVNA PRAVNA VRELA
8. STATUSNO I OBITELJSKO PRAVO
9. STVARNA PRAVA
10. OBVEZNO PRAVO
11. NASLJEDNO PRAVO
12. GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK
13. KAZNENO I KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO

I. BIZANT

A) POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

TRI FAZE RAZVOJA BIZANTSKE DRŽAVE

PRVA FAZA : od 4.-8. stoljeća	DRUGA FAZA : od 8.-13. stoljeća	TREĆA FAZA: 13.stoljeće – propast Bizanta 1453. godine
- Uobličavanje osnove bizantske države - Objedinjena grčka kultura, rimska ideja o državi, kršćanska vjera i crkvena organizacija - Ideja o jedinom nasljedniku Rimskog Carstva s neograničenom vlašću cara koji je i crkveni poglavar - Za Justinijana I. – društvena stabilnost, centralizacija, teritorijalna širenja prema Africi i zapadu, <i>Corpus iuris civilis</i> - 7. st. – STRATIOTSKI SUSTAV - zbog napada Perzije i drugih, podjela države na TEME (vojna područja), uvođenje STRATIOTA (vojnici-seljaci) koji dobivaju zemlju uz obvezu vojne službe, <i>ZEMLJORADNIČKI ZAKON</i>	- 9. st., pretvaranje slobodnih seljaka u kmetove, opremaju vojnike, plaćaju poreze - Car ukida pravo prvokupa, jača krupni posjed – partikularizacija zemlje - Stratiotski sustav → PRONIJARSKI SUSTAV –car dodjeljuje zemljište zajedno s kmetovima uz dužnost ovlaštenika na vojnu službu - Neuspješnost sustava – Venecija zauzima Carigrad 1204. godine	- Bizant više ne postoji kao jedinstvena država - Države sljednice na temelju ugovora Križara i Venecije - Navala Osmanlija i konačan raspad 1453. kada zauzimaju Carigrad

B) DRŽAVNO USTROJSTVO

- AUTOKRATSKA MONARHIJA
- Prvo razdoblje : teokratska priroda → vladar smatran božjim izabranikom i ima nadležnost u crkvenim pitanjima

1. VLADAR

- Koncentracija vlasti u njegovim rukama
- Neutvrđeni nasljedni red → vladar uzima iz vlastite obitelji

2. CARSKI SAVJET /KONZISTORIJ

- Savjetodavna nadležnost
- Najviši državni funkcionari

3. SENAT

- Bivši državni funkcionari, biraju cara
- Najviši državni funkcionari u prefekturama → PRAEFECTI PRETORIO – upravna i sudska vlast
- MAGISTRI MILITUM – vojna vlast
- Podjela carske uprave :

prefektura → *dijeceze* – na čelu su vikari za civilna pitanja i vojni zapovjednici;

dijeceze → *provincije* – skupljanje poreza, vršenje sudske vlasti

Civitates i municipia - gradske općine, autonomija, predstavnička tijela

- Osnivanje Ravenskog egzarhata u 6. stoljeću : na čelu vojskovođa (egzarh) koji objedinjava civilnu i vojnu nadležnost
- osnova vojske : lokalno stanovništvo zbog obveza prema dobivenom posjedu
- u sklopu egzarhata – Istra i Dalmacija

VOJNE JEDINICE / TEME :

- Na čelu teme bio je *strateg* okružen stožerom koji su činili *službenici* (rukovode vojnim poslovima, opskrbom, financijama, poslovi civilne uprave i sudski poslovi)
- Vojnu snagu čine *stratoti*
- Niže jedinice bile su *turme* i *bande*

Dalmatinski temat : sjedište stratega u Zadru, u 10.st. individualizacija dalmatinskih gradova, odvajanje sjeverne i južne Dalmacije, titulu stratega nosi zadarski prior izabran od naroda Zadra, postojao kao virtualna oznaka bizantskog suvereniteta radi sve većeg osamostaljenja gradova

C) PRAVO

<i>Corpus iuris civilis</i> – 529.-534., Justinijan.; kasnije novellae i nomos
Zemljoradnički, pomorski i vojni zakon – Justinijan II.
Ecloga – priručnik za sudove s najvažnijim propisima bračnog, obiteljskog, nasljednog i kaznenog prava i postupka, donesen u 8. stoljeću
Proherion – Bazilije I., 885., zbirka propisa javnog i privatnog prava
Epangoge – oblik zakona sa zakonskom snagom
Bazilike – prerađeni oblik Corpus iuris civilis
Heksabiblos – posljednji zbornik bizantskog prava, 14. stoljeće, građansko i kazneno pravo
Stvarno pravo – zamjena individualnog vlasništva podijeljenim vlasništvom
Obvezno pravo – zbog neprimjenjivanja gubi svrhu u gospodarstvu
Kazneno pravo – inkvizicijski postupak, slobodna primjena mučenja, pokušaj = djelo, smrtna kazna

II. MLETAČKA REPUBLIKA

A) POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

POVIJESNI PREGLED I RAZVOJ

- Mletačka Republika – proces razvoja u 5. i 6. stoljeću na području venecijanskih laguna, dio područja pod Bizantom – sukobi
- 751.godina – nakon pada Ravene pod Langobarde i pokušaja Karla Velikog da osvoji lagunu → uobličavanje zaštićene gradske jezgre sa sjedištem na *otočiću Rialto* – sjedište dužda
- Aachenski mir 812. god → Venecija pripala Bizantu sa pravom slobodnog trgovanja u Carstvu Karla Velikog
- 1084. Zlatnom bulom cara Komnena → neovisna država u vazalnom odnosu prema Bizantu – oslobođena plaćanja daća, slobodna trgovina u Bizantu, **dužd** dobiva titulu *protosebatos*
- 10. stoljeće – zaštita istarskih gradova
- Od 1000.-1358. godine → pod mletačkom vlašću u duždevoj tituli nalaze se i *Dalmatia et Croatia*
- **Zlatno doba Venecije** – 1192.-1205. – dužd Enric Dandolo – *Dux Venetiae, Dalmatiae et Chroatiae*, osvaja Zadar, Carigrad
- Osnivanje VIJEĆA MUDRACA (Malo vijeće) – 12. stoljeće → ograničenje duždeve vlasti; **mletačka komuna**; prevlast moćne trgovačke aristokracije i njen nadzor nad izvršnom vlašću, stabilan razvoj države
- 15. stoljeće – stjecanje Dalmacije, širenje u osmansko zaleđe
- 17. i 18. stoljeće → Venecija gubi posjede i moć, 1796. godine zauzeo ju Napoleon koji ju je 1799. ukinuo i prepustio Habsburgovcima

B) DRŽAVNO USTROJSTVO

- Mletačke institucije nastale su u okrilju romansko – bizantske tradicije
- Struktura **obrnutе piramide** – u podlozi piramide Veliko vijeće iz čijeg se sustava direktno ili indirektno proizlazila ostala tijela
- preplet različitih tipova vlasti :

monarhijska vlast u osobi dužda
aristokratska vlast u tijelu Senata
demokratska vlast u tijelu Velikog vijeća

DUŽD	- Doživotno izabrani prvi službenik - Dodijeljeni savjetnici ograničavaju njegovu moć - Funkcija ima snažno simboličko značenje za državu → položaj obilježen velikim sjajem i raskošnom ceremonijom - Samostalne nadležnosti : ovlast najvišeg zapovjednika u vojnim pohodima i imenovanje poglavara mletačke crkve; ostali poslovi uz suglasnost Velikog vijeća - Polaganje obećanja pri stupanju na vlast → <i>promissio</i> - Presjedao Velikim vijećem, Senatom i drugim vijećima - Mogao je biti tužen pred sudom, Senat ga može svrgnuti
VELIKO VIJEĆE	- Nastalo u 12. stoljeću - Isprva ima 480 članova iz trgovačke aristokracije grada → postupno se smanjuje, zatvara i ograničava; 1323. postaje nasljedno i stječu ga sinovi s 25 godina - Isključiv nosilac zakonodavnih ovlasti, pravo rješavanja svakog predmeta javne prirode i nadzor različitih tijela javne vlasti

	- Birali su članove Senata
SENAT	- Tzv. Vijeće umoljenih - Sa 60 na 120 članova - Redovite članove biralo Veliko vijeće iz reda patricija starih min. 40 godina uz mogućnost reizbora - Izvanredni članovi (dužd, savjetnici, suci Vijeća četrdesetorice, šest velikih mudraca, providuri) - Redovni + izvanredni = 300 čl. - Stvarno javno središte javne uprave u Veneciji - Odlučivanje o ratu i miru, vođenje državnih financija i porezne politike, plovidba i trgovina, izbor vojnih časnika, imenovanje veleposlanika i diplomatski poslovi - Sporovi između pučana i vlastele, pritužbe gradova, potvrđivanje statuta
KOLEGIJ	- Deset članova Signorie i 16 mudraca - Pripremao rad i odluke Senata - Birao ga Senat na 6 mjeseci uz mogućnost 2 reizbora i uz izmjene po trojice članova - Vrsta „vlade“ s mudracima kao ministrima zaduženim za vojne i unutarnje poslove
SIGNORIA	- Drugo tijelo izvršne vlasti s protokolarnim funkcijama - Čine ju dužd, 6 savjetnika koje bira Veliko vijeće, i tri pročelnika Vijeća četrdesetorice - Otvarali pisma naslovljena na dužda, sudjelovali u audijencijama, mijenjali dužda u presjedanju zbornim tijelima
QUARANTIA / VIJEĆE ČETRDESETORICE	- Sudski organ s 40 članova koji sudi civilne i kaznene predmete
VIJEĆE DESETORICE	- Bdjelo nad sigurnošću države s neograničenim ovlastima unutar i izvan zemlje, nadzirali sve organe - Birani na godinu dana bez mogućnosti reizbora

UPRAVNO – TERITORIJALNA PODJELA :

- **Dogado** → područje pod neposrednom vlašću dužda; otočići koji su tvorili grad i izvorno područje na obalama lagune
- **Stato da Mar** → pomorska država, prekomorski teritorij; mletački posjedi u Istri, Dalmaciji, albanska obala, Jonski otoci, Kreta, cipar...
- **Stato da Terraferma** → zaleđe; zaleđe Venecije, tj. Veneto, Friuli, Venezia Giulia, istočna Lombardija i Romagna

C) PRAVO

- **Mletačko pravo** → sustav pravnih normi koje su se razvile i vrijedile na području Dogada, a dijelom i na ostalim područjima pod mletačkom vlašću
- Razvijeno pod utjecajem langobardskog i franačkog prava te rimsko-bizantskog, koje je bilo oživljeno kroz *ius commune*
- Najstarija vrela : **privilegiji njemačkih i franačkih vladara**, izdavani od 840., zbirka pravila **Ratio de lege Romana** s odredbama rimskog prava i Biblije (**Parvum statutum**) te kompilacija **iudicia a probis iudicibus promulgata** (75 glava, sažete sudske odluke)
- **12. i 13. st.** – statutarne zbirke

TIEPLOV STATUT → 1242., za dužda Iacopa Tirpola

- 5 knjiga u kojima su bila sabrana pravila o građanskom postupku, obiteljskom, nasljednom, stvarnom i obveznom pravu
- U 14. stoljeću dodana šesta knjiga – *Liber sextus aditionum et correctionum*, s ispravcima i dopunama
- Kazneno pravo uređivao je ***Liber Promissionis maleficii*** iz 1232. godine
- Dvije značajne postavke Tiepolova Statuta :
Statut se primjenjuje na sve osobe podložne vlasti Mletačke Republike
Hijerarhija pravnih vrela određena Statutom : Primarno vrelo bio je sam **Statut**, ako nema potrebne odredbe, poseže se za **analogijom** te se primjenjuje najbliža statutarna ili običajnopravna norma, ako se ne riješi analogijom, poseže se za **običajem**, ako ni tada nema rješenja, sudac odluku donosi prema svojoj savjesnosti, pravičnosti (**sučev arbitrium** koji proizlazi iz imperiuma)
- Način isključivanja rimskog prava

Mletačko pravo od značaja je za poznavanje prava u Istri i Dalmaciji kao i za njegovo razumijevanje → utjecaj u Istri i Dalmaciji od 13. stoljeća, jača stabilizacijom mletačke vlasti u 15. stoljeću; u gotovo svim gradovima prihvaćen mletački postupak, u Splitskom i Trogirskom statutu nalazimo neoporučno nasljedno pravo; prodro je institut notara i egzeminatora u dalmatinske gradove

III) FRANAČKA

A) POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

POVIJESNI PREGLED

- Nastala u 5. stoljeću nakon ovladavanja Salijskih Franaka nad ostalim franačkim plemenima – područje donjeg toka Rajne
- Kralj Klodvik (482.-511.) – prvo širenje Franačke, seli prijestolnicu u Pariz; u drugom širenju osvojene Tiringija, Burgundija i Provansa
- Pipin Mlađi – uz papinu pomoć 751. zamijenio posljednjeg Merovinga, pomogao stvarati Papinsku državu
- Karlo Veliki – proširio granice države na sjevernu Španjolsku i druga područja te i Langobardsko Kraljevstvo; 780. osnovao Italsko Kraljevstvo
- u Rimu 800. okrunjen za cara, priznat mu je carski naslov i pravo nad Istrom i Dalmacijom
- Razdoblje franačke vlasti od važnosti za hrvatska područja zbog oblikovanja političkih, društvenih i kulturnih odnosa
- Nakon Karlove smrti podjela na Istočnu Franačku, Zapadnu Franačku i Italiju
- Od 888. Istočna Franačka postaje jezgrom Svetog Rimskog Carstva, a Zapadna Franačka Francuska

POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

- Izrastanje feudalnih struktura koje nastaju spajanjem germanske rodovske i vojne aristokracije i zatečene institucije galorimskog veleposjeda
- Nastanak individualnih obitelji s individualnim vlasništvom na zemlji
- Privatno vlasništvo ubrzalo je diferencijaciju seljaka → okrupnjavanje zemljišta i pretvaranje slobodnog u zavisno stanovništvo → razvitak feudalnih odnosa i kmetstva
- Vazalski sustav između obdarenika i kralja → piramidalan oblik; obuhvaća svo slobodno stanovništvo – osnova daljnjeg političkog i društvenog razvoja

B) DRŽAVNO USTROJSTVO

FRANAČKI VLADAR → vrši vladarsku vlast kao ratni vođa koji je osvojio državno područje kao svoj ratni plijen, osobni posjed

- smatra se vlasnikom sve zemlje u državi i nju dijeli svojim vazalima koji su mu obvezni na službu i poslušnost

te polažu prisegu vjernosti

- državne službe su privatne : kralj ih postavlja po vlastitoj volji
- nasljeđivanje po privatnim nasljednicima ravnopravno, svaki *rex Francorum*
- država kao *vladarev patrimonium* → prepletanje javnopravnih i privatnopravnih elemenata; objedinjuje ovlasti oca obitelji kao zaštitnika i suca te neograničeno pravo izdavanja naredbi i zabrana

KRALJEV DVOR

<i>Majordom</i>	Upravlja životom na dvoru, rukovodio upravom i presjedao narodnim skupštinama
<i>Dvorski grof</i>	Sudska nadležnost, presjeda kraljevskim sudom i brine o izvršenju presuda. Kasnije preuzima majordomove funkcije
<i>Referendar</i> <i>Comes stabuli</i>	Upravlja kraljevskom pisarnicom i čuvar je državnog pečata Nadzire kraljevske staje i postaje najvišim vojnim zapovjednikom
<i>Senescalus</i>	Brine o opskrbi
<i>Arhikapelan</i>	Duhovna osoba koja se bavi vjerskim pitanjima

SKUPŠTINE

- Tijela središnje vlasti, a kasnije i konstitutivna nadležnost
- 1. **SKUPŠTINA NAJVIŠEG PLEMSTVA** – raspravlja o najvažnijim političkim i dvorskim pitanjima
- 2. **OPĆA SKUPŠTINA** – odluke o važnim državnim pitanjima

TERITORIJALNA PODJELA FRANAČKE :

1. **Grofovije** → na čelu grof – vojne, upravne, financijske i sudske ovlasti
2. **Centene** → općine slobodnog stanovništva, birale tuzbina s upravnim i sudskim ovlasćima
3. **Marke / markgrofovije** → na granićnim područjima, kralj ima šire vojne ovlasti

C) PRAVO

- **Franaćko pravo** – složeno, objedinjava više sustava prava :

PRAVO NA PROSTORU FRANAČKE

PRAVO KOJE SU UVODILI VLADARI

PRAVO PO NAĆELU PERSONALITETA OVIŠILO O PLEMENSKOJ PRIPADNOSTI

- Važne zbirke obićajnog prava germanskih plemena *leges barbarorum i leges romanae barbarorum* → zbornici rimskog prava za galorimsko stanovništvo – utjecaji kršćanskih i rimskih shvaćanja
- Vladarska vrela : **kapitulari** → opći propisi kojima su vladari dopunjavali ili mijenjali postojeći pravni sustav – *Capitula legibus langobardorum addenda* i *Capitula Italica*
- **Formulari** – obrasci za sklapanje pravnih poslova
- **Isprave** – o pojedinim pravnim poslovima
- **Edictum Rothari, 643.** - langobardska kodifikacija, utjecala na pravna vrela u Dalmaciji
- Franaćki utjecaj na pravni razvoj u hrvatskim područjima može se prepoznati na području **javnog prava** u pogledu razvoja feudalnih struktura, senioriteta i vazaliteta, uređenja vlastelinstva, strukture vlasti i organizacije dvora

IV) SVETO RIMSKO CARSTVO NJEMAĆKE NARODNOSTI

A) POLITIĆKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

- Državna zajednica koja je obuhvaćala cjelokupna područja današnje Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Švicarske, Njemačke, Austrije, Češke, Slovačke i dijelove Francuske, sjeverne i središnje Italije i Poljske
- Od hrvatskih zemalja u njemu je bila Istra zapadno od Raše te cjelokupna Istra od 1797. do 1805. godine
- Nastanak Svetog Rimskog Carstva → 962. papinim krunjenjem u Rimu njemačkog cara Otona I. (Imperator Augustus)
 - u Carstvu je prevladavala njemačka etnička komponenta, no ono je bilo politički, etnički, vjerski i jezično višedimenzionalno i nije predstavljalo zametak nacionalne države
- Struktura odnosa najbliža konfederaciji
- Carevi Svetog Rimskog Carstva imali su znatno veći prestiž; kasnije ovise o prihodima s vlastitih zemalja, a sukobi među moćnicima prelaze u lokalne ratove
- Identitet Carstva narušen unutarnjim vjerskim sukobima i Tridesetogodišnjim ratom → Westfalski mir – priznanje suvereniteta pojedinih zemalja Carstva; ostali vladajući Habsburgovci
- 1806. godine prestaje postojati; Franjo II. Proglasio se carem Austrije, a nakon Napoleonove Rajnske Konfederacije abdicira s položaja cara Rimskog Carstva

B) DRŽAVNO USTROJSTVO

CAR – većinom glasova biralo ga je sedam nasljednih kneževa-izbornika; položaj ipak nasljedan

- Krunidbu do 1530. obavljao Papa
- Skromne nadležnosti – podjela plemićkih naslova, drugih povlastica i carskih službi
- Ograničen vlašću lokalnih vladara

1800 područja različite veličine → **upravljaju prinčevi** (kraljevi, kneževi, grofovi, biskupi i opati)

Osnovni odnos u carstvu bio je:

vladar < > **državni staleži**

odnosno **područja vladavine svjetovnih vladara** < > **slobodni carski gradovi**

STATUS „DRŽAVNI STALEŽ“ → pravo na glas u Državnom saboru (Reichstag)

REICHSTAG → razvio se u 15. stoljeću

VIJEĆE IZBORNIKA	VIJEĆE PRINČEVA	VIJEĆE SLOBODNIH CARSKIH GRADOVA
- Biralo cara	- Crkveni i svjetovni dio	

- Nužna suglasnost Reichstaga caru u donošenju svake odluke, odluci o ratu i miru, skupljanju poreza, donošenju zakona

DVA CARSKA SUDA

DRŽAVNI KOMORSKI SUD	DRŽAVNO DVORSKO VIJEĆE
- Veći broj sudaca, manji broj imenuje car, a ostale kooptira sud između kandidata država članica	- Zasjedalo u Beču - Sastav imenova car koji se mogao uključiti u rješavanje nekih predmeta

C) PRAVO

CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA
- Odobren 1532. godine u Državnom saboru za cara Karla V. - Tim je zakonikom <u>unificirano kaznenopravno zakonodavstvo Carstva</u>, a njegov utjecaj bio je značajan za razvoj kaznenog postupnog prava u Europi - Inkvizijsko načelo rimsko-kanonskog postupka → službeno djelovanje državnog tijela koji utvrđuje je li počinjeno kazneno djelo i odlučuje o kazni; postupak koji se sastoji od ISTRAGE (inquisitio) i SUĐENJA - Sudac postaje aktivni sudionik postupka te je sam mogao istraživati činjenice na kojima će utemeljiti presudu - Materijalni dio → vrlo strog, širok spektar inkriminacija s često propisanom smrtnom kaznom i strogim tjelesnim kaznama - Tortura – uređen postupak; oni koji počinu štetnu posljedicu putem čaranja trebaju biti spaljeni – masovni postupci protiv vještica

V) AUSTRIJA I HABSBURGOVCI

A) **POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ**

POVIJESNI PREGLED NASTANKA

- **Ostarrichi** se prvi put spominje 996. kao istočna marka istočnofranačke države
- 1278. godine Austriju, Štajersku i Korušku stekli su **Habsburgovci** koji će tim područjima vladati sve do 1918. godine
- 1396. godina – prvi sazvani sabor austrijskih staleža
- 1453. godina – Austrija postala nadvojvodstvo; Habsburgovci dobivaju Nizozemsku
- 1526. godine – naslijeđem stekli Češku
- Karlo III. – nametnuo žensko naslijeđe kruna, personalnu uniju zamijenio jedinstvenom vlašću
- Marija Terezija – prosvijećeni apsolutizam, jačanje države, modernizacija vojske, unaprjeđenje školstva, centralizacija; nakon smrti Josipa II. – vraćena ustavnost Ugarskoj i Banskoj Hrvatskoj
- Franjo I. – sukobi s Francuskom, izgubio dio područja (Belgija i Lombardija), dobiva Veneciju s Istrom i Dalmacijom; kruni se Austrijskim carem 1804. godine (kruna se odnosi i na Ugarsku)
- 1815. Sveta Alijansa – Rusija, Austrija i Pruska – konzervativizam do 1848. godine
- Franjo Josip I. – neoapsolutizam, nezadovoljnost ugarskih i hrvatskih staleža – ishod Austro-ugarska nagodba 1867. godine; Austrija dobila Prosinački ustav
- 1908. godina – aneksija BiH
- Prvi svjetski rat – poraz; neovisnost Austrije 1918., pod okupacijom saveznika do 1955. godine
- 1995. članica je Europske unije

B) **DRŽAVNO USTROJSTVO**

Do 1848. g.	- Nema sustava pravnih pravila kojima bi staleži ograničili vlast Habsburgovaca - Pragmatička sankcija Karla III. – nasljedovanje po ženskoj liniji; akt je ustavna osnova vladanja do Austro-ugarske nagodbe
Zbivanja 1848.g.	- Ukinut staleški poredak - Franjo Josip I. onemogućio rad ustavotvorne skupštine na liberalnom ustavu - 1849. g. – Ožujski ustav → uveden u sve zemlje, Austrijska Carevina
Zbivanja 1951.-1960.g.	- Silverstarski patent '51. – otvoreni apsolutizam
1860. i 1861. g.	- Listopadska diploma – prividno vraćena ustavnost, Carevinsko vijeće kao središnji sabor svih zemalja, pokrajinska vlast na zemaljskim saborima - Pobuna austro-njemačkih liberala → 1861. Veljački patent – dvodomno Carevinsko vijeće i utjecaj vladara na njegove poslove
1867. g.	Austro-ugarska nagodba i Prosinački ustav (vidi dolje)
1918. g.	• raspad Austro-Ugarske • proglašena Njemačko-Austrijska Republika
Nakon I.sv.rata	➤ federalno i republikansko uređenje sa Saveznom skupštinom – Narodno i Savezno vijeće i Predsjednik Republike ➤ osnovan Ustavni sud ➤ od 1955. samostalna i neovisna demokratska Austrija

VAŽNI AKTI:

AUSTRO-UGARSKA NAGODBA
• sklopljena 1867. g. između cara i Ugarskog sabora • Monarhija podijeljena na dvije polovine te je osnovana Austro-Ugarska kao realna unija dviju država koje su ustanovile utvrđeni krug zajedničke nadležnosti i zajednička tijela upravljanja (ministarstva) u području vanjske politike, obrane i zajedničkih financija; ostala pitanja su ostala autonomna

- Stabilan ustavni okvir Austrije

PROSINAČKI USTAV / DEZEMBERVERFASSUNG

- Prihvaćen zajedno s nagodbom 21. prosinca 1867. godine
- Sastoji se od **više organskih zakona** koji utvrđuju temeljna pitanja poretka koja uređuje ustav, donesena u zakonodavnom tijelu u redovitom postupku (**ustav se ne sastoji samo od jednog akta!!!**)
- **Prvi državni zakon** → ograničenje Veljačkog patenta na austrijske polovine
- **Drugi državni zakon** → opsežna lista zajamčenih prava građana i nacionalnih skupina (jednakopravnost pred zakonom, sloboda vjeroispovijesti, dioba sudstva i uprave, porotno suđenje,...)
- **Treći državni zakon** → propisuje osnivanje Carevinskog suda s ovlastima ustavnog suda, odnosno nadležnošću za rješavanje sukoba nadležnosti središnjih i zemaljskih tijela te za tužbe građana o povredi ustavom zajamčenih prava
- **Četvrti državni zakon** → odvojeni sudstvo i uprava, zajamčena stalnost sudskog položaja, porotno suđenje za najteže i tiskovne delikte i sudska zaštita za povrede prava u upravnom postupku
- **Peti državni zakon** → pravna i politička neodgovornost cara, pravna odgovornost ministara Carevinskom vijeću (već u Zakonu o ministarskoj odgovornosti)
- Elementi moderne ustavnosti, miran politički, društveni, gospodarski razvoj

C) PRAVO

Prvo razdoblje prava → do 18. stoljeća

- do 18. stoljeća isprepleću se germansko pravo i *ius commune* (*recipirano opće pravo*)
- početno razdoblje pod utjecajem langobardskog i franačkog prava → primjena *leges barbarorum* i *leges romane barbarorum* – najvažnije : **Lex Alamanorum** i **Lex Baiuvariorum** – zamjenjuje ih zakonodavstvo Karla Velikog i dijelom kanonsko pravo
- u Austriji vrijede zbirke njemačkog prava → *Sachsenspiegel* 1225., *Schwabenspiegel* 1275., *Österreichische Landrecht* 1290., *Landsordnung von Tirol* 1282., *Steiermärkische Landrecht* 1425.
- od prodora rimskog prava u 15. stoljeću dolazi do unificiranja dosad raspršenog prava – u mnogim zbirkama objedinjeno privatno i javno pravo

Drugo razdoblje prava → od Marije Terezije do danas

- **Constitutio criminalis Theresiana** – kaznenopravni zakon prihvaćen 1768., izmijenjen i dopunjen 1787.
- **Opći sudski red** 1781.
- **Građanskopostupovni red** 1788.
- **Opći građanski zakonik** (*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*) → rad na njemu počeo na inicijativu Marije Terezije 1753. g.
 - 1812. godine stupio na snagu u Habsburškim nasljednim zemljama i Vojnoj krajini
 - u ostale hrvatske zemlje postupno se uvodio od 1814.-1820.
 - u Ugarsku te Hrvatsku i Slavoniju uveden apsolutističkim dekretom 1852., stupio na snagu **1853.** godine
 - na hrvatsko-slavonskom području ostaje vrijediti do 1946. godine
 - spada među najznačajnije europske kodifikacije privatnog prava
- Nakon OGZ-a – donesen niz zakona koji uređuju državnu upravu, sudstvo, kazneno pravo, građanski i kazneni postupak te odvjetništvo i javno bilježništvo
- **Kazneno-postupovni red 1853.** – nema dovoljna procesna jamstva za obranu optuženika; Kazneni zakon o zločinima, prekršajima i prijestupima 1852. – smrtna kazna, batinanje i okivanje
- **Opći trgovački zakon** 1862.
- **Moderni Kazneno-postupovni red 1873.** – ravnoteža položaja državnog odvjetnika i optuženika i osiguranje poštovanja ljudskih prava u postupku, mješoviti postupak (akuzacijski + inkvizicijski)
- **Pravno obrazovanje u Hrvatskoj** – austrijski model, osnivanje Političko – kameralnog studija u VŽ i ZG (1772.-1776.) i **Pravnog fakulteta u Zagrebu 1776.** godine

VI) UGARSKA I UGARSKO-HRVATSKO KRALJEVSTVO

A) POLITIČKI I DRUŠTVENI RAZVOJ

POVIJESNI PREGLED (spominjat će se i kasnije)

- Na današnje prostore došli iz prekouralske prapostojbine u savezu 7 mađarskih i 3 kazarska plemena koncem 9. stoljeća
- Mađare su u Panoniju dovela dvojica vođa od kojih su kasnije vrela po nalogu Arpadovića bilježila samo glavnog vojnog zapovjednika Arpada, utemeljitelja dinastije Arpadovići
- Usmjerenje Arpadovića prema zapadu → preuzimanje modela vlastelinstva i feudalnih obrazaca upravljanja, pokršćavanje i širenje središnje vlasti
- Okončanje formiranja Mađarske države proveo je Vajk, koji 1000. godine okrunjen za kralja kao Stjepan I. → uklonio pogane i pobornike povezivanja s Bizantom i istočnom crkvom, uspostavio pedesetak županija i županijsku aristokraciju, uspostavio snažno kraljevstvo
- Ugarski kralj Ladislav zauzima Slavoniju nakon dinastičkih previranja, a **Koloman se 1102. okrunio za kralja Hrvatske i Dalmacije** → uspostavljena **državna cjelina Ugarsko-Hrvatsko Kraljevstvo**, ugarski kraljevi područjima Hrvatske, Dalmacije i Slavonije vladaju kao posebnom zemljom
- **Bela III. i Andrija II.** → jača moć i neovisnost plemstva, formiranje **lenskog tipa države** u kojem uz vladara u vlasti sudjeluju i staleži - **Zlatna bula** → zajamčena prava plemstva i njihovo sudjelovanje u vlasti; **Bela IV. – privilegiji slobodnim gradovima**
- **14. stoljeće** – nova dinastija Anžuvinci – pravo vladanja Dalmacijom prodano Mletačkoj Republici
- **15. stoljeće** – središnja vlast opterećena djelovanjem ojačanog plemstva, osmanskim opasnošću, problemima organiziranja obrane – Matija Korvin donosi obranu i stabilnost
- **Krajem 15. stoljeća** – dinastija Jagelovići → dodatno jačanje plemstva i uobličavanje doktrine o svetoj kruni

Doktrina svete krune
➤ Društvena osnova za uobličavanje doktrine je snaga plemstva okupljenog u Saboru od 13. stoljeća ➤ Razvija se od ranih dana ugarske državopravne povijesti, značajna do 1918. godine ➤ U pravnom smislu uobličio ju je Istvan Verboczy 1517. u Tripartitu, izvedena iz učenja o patrimonijalnoj vlasti vladara kao privatnog vlasnika državnog područja ➤ Doktrina prebacuje prerogative vladara na samu krunu (kojom je 1000.g. Stjepan I. okrunjen za kralja Ugarske i kojom su se svi ostali vladari krunili) ➤ <i>Sama sveta kruna nosilac je svih suverenih prava, vrhovne vlasti u državi te je ishodište donacionalnog sustava po kome sve zemljišno vlasništvo u državi dolazi od svete krune i njoj se vraća</i> ➤ kralj koji vrši suverena prava u stvarnosti privremeni je nosilac budući da su ona trajno utjelovljena u samoj kruni i njoj pripadaju ➤ prava prelaze na kralja činom krunidbe i samo onaj koji je okrunjen tom svetom krunom legitimni ugarski vladar ➤ sva zemlja kojom vlada ugarski kralj pripada ugarskoj kruni, a svaki posjednik zemljišta dobivenog od svete krune samo je „član svete krune“, dok je vladajući sloj u Ugarskoj, Hrvatskoj, Slavoniji i Erdelju cjelovito tijelo krune ➤ iako ima mistična ishodišta, značila je afirmaciju javnopravnog suvereniteta države nasuprot patrimonijalnom shvaćanju države kao privatnog vlasništva vladara ➤ ideja svete krune imala je produžetak u pojmu „zemalja svete krune“ (Kraljevina Ugarska, Erdelj i Hrvatska) koje su pripadale svetoj kruni i bile neodvojive od nje ➤ osigurana ideja jedinstvenosti zemlje → Hrvatsku i Slavoniju sudbinski zakivala uz Ugarsku, ali joj je priznala i posebnost ➤ nakon 1918. imala iredentističko značenje u smislu održanja svijesti i poticanja akcije na vraćanje tih dijelova

- Habsburška monarhija – nakon smrti Ludovika II. Jagelovića 1526.; dio ugarskog i hrvatskog plemstva za vladara izabrali Ferdinanda II. Habsburškog, drugi dio i slavonsko plemstvo izabralo ugarskog plemića Ivana Zapoljskog → građanski rat : Ferdinand uspostavio vlast u zapadnom dijelu zemlje, Zapoljski se povukao u Erdelj, središnji dio zauzele Osmanlije
- Zapadni dio zemlje uključen u Monarhiju kao Kraljevina Ugarska, Osmanlije 1686. potisnute iz Budimpešte, a iz cijele Ugarske Požarevačkim mirom 1718.; Erdelj uključen u Ugarsku tek Austro-ugarskom nagodbom 1867.
- Pragmatička sankcija – prihvaćanje nasljeđivanja po ženskoj liniji (više o tome kasnije)
- Kraljica Marija Terezija – vladala bez sazivanja Ugarskog sabora, njen sin Josip II. Izazvao revolt ugarskih staleža zbog naglašenog centralizma i kršenja prava i privilegija staleža
- Formiranje konzervativne i liberalne stranke 1832.

- Zbivanja 1848. – Želje naroda, ukidanje kmetstva, sukobi između kralja i Mađara – rat; Franjo Josip I. uvodi oktroirani ustav i centralizam
- Vraćanje ustavnosti 1860. nije vodilo stabilizaciji
- Kraj Prvog svjetskog rata – Ugarski sabor 31.10.1918. proglasio raskid odnosa s Austrijom i kraj Austro-Ugarske – proglašena republika

B) DRŽAVNO USTROJSTVO

PATRIMONIJALNO RAZDOBLJE

- Kraljeva vlast bila je zajamčena i običajem nasljeđivanja prijestolja u obitelji → praksa da kralj za života po vlastitom izboru okruni jednog od sinova za mlađeg kralja
- Mlađi kralj i herceg bili su iz najuže kraljeve obitelji, dobivali su upravu nad cijelom Hrvatskom kao posebnom zemljom
- Krunidbom mlađeg kralja anticipiralo se nasljeđivanje kralja

LENSKI TIP DRŽAVE

- Zlatna bula iz 1222. postavila je osnovu lenskog tipa države
- Do nastanka tog dokumenta došlo je pod okolnostima izuzimanja plemićkih posjeda ispod vlasti kraljevskih župana što je umanjilo prihode i vlast kralja u županijama, a potaknulo širenje ideje da kralj ipak nije vlasnik sve zemlje i da njegova vlast ima granica
- Andrija II. Bio prisiljen svečanim aktom providenim zlatnim pečatom (zlatna bula) zajamčiti poštovanje nekih ugroženih prava plemstva
- Akt je vrijedio u Ugarskoj i Slavoniji, i drugdje gdje je vladar imao efektivnu vlast

<i>Zlatna bula</i>
➤ U svrhu osiguranja plemićkih prava uređuje ustroj sudstva i nadležnosti sudova, kazneno pravo, ograničuje kraljevska darovanja, zabranjuje oduzimanje valjano stečenih darovnih zemljišta, izuzima plemićka dobra ispod sudbene nadležnosti kraljevih župana ➤ Čl. 31 – <i>facultas resistendi et contradicendi</i> → ovlast plemstva na individualni otpor u slučaju vladareve povrede neke od obaveza preuzetih tim aktom; također je pravo i obveza vladara da se u najvažnijim pitanjima savjetuje s plemstvom ➤ Andrija II. Ispustio ius resistendi iz Zlatne bule 1231., ponovno je vraćeno 1351., a kasnije je uvršteno u Tripartit, u obliku prava plemstva kao zajednice

- U daljnjem su razvoju jačanjem plemstva sudjelovanje u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti dobila tijela u kojima je bilo zastupljeno plemstvo → Kraljevsko vijeće i Ugarsko-hrvatski sabor
- Prve plemićke skupštine pojavile su se 1290. i 1298. → *parlamentum publicum* i *parlamentum generale*; prešle u 15. stoljeću u zakonodavni sabor
- Opći sabori → obvezna prisutnost svakog plemića, najvažnije prigode – krunidba kralja
- Pojavom staleškog Sabora u 15.st., Kraljevsko vijeće dobiva funkciju pripreme zakona, a kasnije postaje stalni Saborski organ

<i>Ugarski sabor</i>
➤ Gornji dom – Dom Velikaša (bivše Kraljevsko vijeće) i Donji dom – Dom zastupnika ➤ Domom Velikaša i cjelokupnim Saborom presjedao <i>palatin</i> (predstavljao sve staleže, ovlašten u slučaju kraljeve smrti sazvati Sabor), Domom Zastupnika presjedao <i>personalis</i> (ujedno i na Kraljevskom sudu) ➤ Zasjedanja svake godine, ili jednom u 3 godine ➤ Prijedloge Saboru podnosili kralj i staleži ➤ Prvotno pravo svakog plemića da sudjeluje na Saboru zamijenjeno je izborom zastupnika : <u>županije slale 4 (kasnije 2) predstavnika koje su birale županijske skupštine, slobodni kraljevski gradovi imali su jedan glas</u> ➤ Zasjedanje → počinje raspravom u Domu Zastupnika, a potom u Domu Velikaša; prednost u raspravi imali su kraljevi prijedlozi, a nakon toga pritužbe i zahtjevi staleža; preko „tegoba“ staleži su upoznavali vladara s povredama prava i tražili uklanjanje štete ➤ <i>Institut gravamina</i> (pritužbe i zahtjevi staleža) – snažno sredstvo pritiska na vladare, u 17.st. koristio se za odbijanje nastavka zasjedanja u slučaju izostanka vladareve reakcije

DVORSKI APARAT :

- Vladar je postupno razvijao i vlastiti specijalizirani aparat na dvoru
- Do 13.st. slavonski ban bio je vicerex Hrvatskog Kraljevstva i drugi po časti na dvoru, nakon čega njegov položaj slabi

- Najvažniji službenik na dvoru – **palatin** – dvorski župan, uloga kraljevog zamjenika, postavljan iz redova najuglednijih velikaša, obično i kraljev srodnik
- **Dvorski sudac** – značajne sudske ovlasti
- **Tavernik** – bio treći po redu na dvoru, njegov položaj potisnuli ban i erdeljski vojvoda
- **Rizničar** – vodio dvorske financije
- **1572., Ugarska dvorska komora**

UPRAVNO-TERITORIJALNA STRUKTURA :

- Župani – činili osnovu upravno-teritorijalne strukture, postavljao ih kralj, formiranje županija
- **župan** je vodio brigu o vladarevim zemljama i prikupljao poreze te sudio i obavljao poslove mobilizacije
- **nove županije – veliki župan** – zastupao interese kralja prema plemstvu i plemstva prema kralju, izgubio velik dio ovlasti
- **županijski sud** – presjedao mu veliki župan, odnosno podžupan – sudila su 4 vijećnika iz redova županijskog plemstva na godinu dana
- **županijske skupštine** – razvile se iz općih skupština županije, sazivao ih palatin, obvezno sudjelovanje svakog plemića iznad 16/18 godina, sazivale se tjedno i dvotjedno – presjedao veliki župan, nadležnosti : opća, cjelokupna nadležnost županije (sudstvo, izbor lokalnih dužnosnika, raspisivanje lokalnih poreza, proglašavanje akata središnje vlasti,...)
- **ius inertiae/vis inertiae** → Važno pravo županije, pravo nadzora zakonitosti i nadzora rada središnjeg izvršnog aparata + pravo županija da zakonito odbiju izvršenje nezakonitih naloga središnjih vlasti
- županijske skupštine imale su pravo izbora delegata na Ugarsko-hrvatski sabor i pravo davanja obveznih naputaka, pravo sudjelovati u ubiranju poreza i raspoređivati ih ravnomjerno na cijelu županiju

VLADAREVE OVLASTI :

- mora položiti prisegu pred Ugarsko-hrvatskim saborom
- pravo sankcije zakona prihvaćenih u Saboru bez koje nisu vrijedili
- imao je pravo apsolutnog veta jer davanje sankcije ničim nije bilo ograničeno
- vrši sudbenu vlast putem kraljevskih sudova
- organizacija uprave, modernizacija u 18.st.
- **osnivanje Ugarskog namjesničkog vijeća 1723.**
- **osnivanje Hrvatskog kraljevskog vijeća 1767.**

ZBIVANJA OD 18. ST. :

- na Saboru vraćena ustavnost i potvrđena ustavna prava Kraljevine, mađarski jezik uveden kao raspravni jezik Ugarsko-hrvatskog sabora uz latinski, te kao nastavni jezik u škole u Ugarskoj
- upravne ovlasti Hrvatsko-slavonskog sabora prenesene na Ugarsko namjesničko vijeće, a financijske na Ugarsko-hrvatski sabor
- **1848. mnoštvo novih zakona, ukidanje kmetstva i feudalnog sustava, Ugarski sabor utvrđen kao narodno predstavništvo, osnovana neovisna ugarska vlada odgovorna saboru, ukinuta cenzura i uvedeno porotno suđenje za tiskovne i najteže delikte, uređen položaj sveučilišta, postavljena ugarska zasebnost od austrijskih zemalja na punu državnopravnu osnovu te joj je dao modernu institucionalnu podlogu**
- **1849.** – proglašenje Ožujskog ustava, reakcija Ugarskog sabora o smjenjivanju Habsburgovaca, slom otpora uvođenjem vojne uprave u Ugarsku i osnivanje novih pokrajina – Srpska Vojvodina i Temišvarski Banat; Hrvatska, Slavonija i Erdelj dobili posebna prava unutar centralističkog okvira
- **1867.-** Austro-ugarska nagodba – smirenje i stabilizacija do 1918.
- Razdoblje nakon II.sv.rata – sovjetska okupacija, Varšavski pakt, 1949. Narodna Republika Mađarska; 1989. Republika Mađarska – liberalno-demokratske vrijednosti

C) PRAVO

- Značajan razvoj prava 1848., zakonodavna djelatnost Ugarskog sabora i zakonodavstvo druge polovice 19.st.
- **Zakoni Ugarskog sabora 1848.** → osnova javnog prava koja je u drugoj polovini stoljeća modernizirana i dopunjavana, počivali su na dihotomnoj političkoj osnovi → jedna strana : tendencija prema liberalnom uređenju i utvrđenju jamstava pojedinačnih prava građana sukladno ugarskoj ustavnoj tradiciji jamstava prava staleža kao pripadnika ugarskog političkog naroda; druga strana : liberalnu

tendenciju ograničavao strah od njezina širenja i na pripadnike ne-mađarskog stanovništva (ugrožavanje mađarske hegemonije) – rezultat dihotomije : ograničena regulativa prava građana

- Ugarska vlada – vladajuća Liberalna stranka, liberalna ali nedemokratska orijentacija uz odbijanje uvođenja općeg prava glasa i tajnog glasanja
- 1869. odvajanje sudstva i uprave, jamstvo stalnosti položaja sudaca i uvođenje njihova inkompatibiliteta s članstvom u Saboru
- 1875. **Zakon o javnom okupljanju**
- 1868. **Zakon o ravnopravnosti narodnosti** – svi državljani Ugarske čine „jedan narod, nedjeljivi jedinstveni mađarski narod“ s mađarskim kao jednim službenim jezikom, pripadnicima narodnosti jamčio je korištenje materinjeg jezika u prosvjeti, upravi i pravosuđu – odnosio se samo na Ugarsku
- 1868. **Zakon o jednakopravnosti Židova**
- **1896. osnivanje Upravnog suda** – nadležnost i za ostale upravne stvari, na osnovi enumerativne klauzule s točno nabrojenim nadležnostima; djelokrug Suda obuhvaća sve grane upravnog prava, izuzeta „politička prava ustavna“
- **1883. osnovan Financijski upravni sud u Budimpešti** – nadležnost i za Hrvatsku i Slavoniju

Ugarsko privatno pravo : osnova uređenja ugarsko običajno pravo; u manjoj mjeri utječe i rimsko pravo – putem sveučilišnog obrazovanja i crkvenih sudova

- Uz pravne običaje pojavljuju se i kraljevski dekreti koji su uređivali pitanja osobnog statusa i bračnog prava
- Akti Ugarskog sabora → *Projectum legum civilium 1791.* – 59 članaka, običajno pravo i sudska praksa
- Propisi županija i slobodnih gradova → *statut Saksonaca iz Szepesa* te *statuti Bude*
- *Decretum maius* → pokušaj sudske reforme za kralja Matije Korvina 1486., 78 članaka, naglašava prednost propisa pred običajnim pravom – vrijedio samo 6 godina
- Najznačajnije pravno vrelo u Ugarskoj i Slavoniji – Tripartit

Tripartit
• <i>Opus tripartitum juris consuetudinarii incltyi Regni Hungariae patriumque eidem annexarum – Tripartitum</i> • Opsežna kodifikacija običajnog prava, 1514., po kraljevu nalogu, Istvan Verboczy • Nije dobila kraljevu sankciju, pa nije stekla snagu zakona • Vrlo brzo prihvaćen u sudskoj praksi, njegova se primjena proširila do te mjere da je postao glavno vrelo u Ugarskoj (na snazi do 1946.) • Sličnu ulogu imao je i u Hrvatskoj i Slavoniji, derogirao ga je OGZ 1853., na bivšim ugarskim područjima ostao na snazi do 1918. • Uključen u Zbornik ugarskog prava (Corpus iuris Hungarici) • S obzirom da je u manjoj mjeri sadržavao postupovna pravila, uz njega je značenje za sudske praksu imao i <i>spis Metodika uputa u sudbeni postupak po običajnom pravu slavnog Ugarskog Kraljevstva</i> iz 1619. kojeg je sastavio hrvatski i ugarski pravnik Ivan Kitonić (obuhvaćeni pravno-postupovni običaji, kraljevski propisi, stajališta pravnih pisaca i Kitonićeva razmatranja)

- **Zakon o trgovačkim odnosima** 1875. – kodificirano gradivo trgovačkog prava
- **Zakon o mjenici i Zakon o braku** – kraj 19.st.
- **Gradanski zakonik** – nacrt izrađen 1920., nije bio prihvaćen iz političkih razloga jer je na prijašnjim ugarskim područjima na snazi ostao Tripartit; prvi mađarski gradanski zakonik donesen tek 1959.
- **Razvoj kaznenog prava** : od ranog razdoblja ugarske državnosti (kralj Ladislav I. – kazneni propisi)
 - za Matije Korvina – zakoni o uređenju kršenja vazalske vjernosti (infidelitas)
 - prvi dio Tripartita sadržava inkriminacije najtežih oblika povreda javnog prava
 - ***Praxis criminalis*** – prvi jedinstveni kaznenopravni propis, donesen u 17.st. za vrijeme Ferdinanda II.; Ugarsko-hrvatski sabor odbio ga prihvatiti, 100 članaka, vrlo stroge sankcije, poznavao olakotne i otegotne okolnosti pri kažnjavanju
 - četiri pokušaja uvođenja jedinstvenog kaznenog zakona u 18. i 19. st. Nisu urodila plodom
 - uveden ***austrijski Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima*** iz 1803.
 - ***prvi kazneni zakon u Ugarskoj*** uveden **1875.** → **145 članaka, opći i posebni dio – kaznena djela**

► Sveučilište u Koloszvaru 1872.

[illegible]

- Pitanje identiteta i dolaska Hrvata na prostore hrvatske države nije posve riješeno
- Temeljni izazov u razmatranju doseljavanja Hrvata je činjenica da se hrvatsko ime u suvremenim vrelima prvi put tek javlja u 9.stoljeću, u Trpimirovoj darovnici (*dux Chroatorum*), dok su vrela koja opisuju dolazak Hrvata i njihovu prvu organizaciju znatno mlađa i kontradiktorna (*De administrando imperio*)
- Glavnina spoznaja o etnogenezi Hrvata temelji se na arheološkim i lingvističkim raščlambama → teško je ponuditi posve konzistentnu teoriju
- Etnogeneza Hrvata bila je vrlo složen proces, koji nije bio ograničen na rani srednji vijek, već je tekao i u kasnijim razdobljima
- Teorije o porijeklu Hrvata :
 - 1 – najprihvaćenija postavka o njihovu slavenskom obilježju na koje jasno upućuje jezik
 - 2 – Hrvati su u svojoj prapostojbini na rubu Europe došli u kontakt s nekim iranskim plemenom koje je ostavilo slabi trag u jeziku i nazivlju
 - 3 – gotsko i iransko porijeklo, Hrvati kao ratnički, a ne etnički sloj
- Pitanje vremena dolaska Hrvata na prostor antičke Dalmacije također je teško razriješiti jer nova plemena koja su se doseljavala, nisu bila kompaktne i velike skupine koje je lako uočiti i pratiti
- Čini se da su Hrvati na područje antičke Dalmacije u zaleđu dalmatinskih gradova došli početkom 7. stoljeća kao slavenizirano pleme, kao savez sedam plemena u kojemu su dominantni bili Hrvati koji su dali ime cijelom savezu → taj su prostor prethodno naselila neka slavenska plemena kojima su Hrvati kao vojnička skupina na poziv avarskog vladara nametnuli svoju vlast i proširili svoje ime
- U Dalmaciji su se prvo Slaveni, a potom i Hrvati sreli s ostacima autohtonog stanovništva te je dalje oblikovanje hrvatskog etnokulturnog i političkog identiteta išlo kroz stapanje tih ranijih Hrvata (Protohrvata), slavenskih kolonista ratara i zatečenih romaniziranih Ilira u jednu skupinu s hrvatskim imenom
- Hrvati će u Dalmaciji izgraditi svoju organizaciju vlasti, a iz povijesnih vrela i materijalnih ostataka vidljivo da se jezgra te organizacija nalazila na prostoru između Nina, Knina i Skradina te Like odakle se proširila na područje gradova Trogira i Splita te njihovo zaleđe
- Na tom prostoru polovinom 9. stoljeća Hrvati su bili uobličeni kao narod s vlastitim knezom i političkim identitetom

B) ZATEČENA BAŠTINA

- Doseljavanje Hrvata odvija se na prostoru na kojem postoje dugotrajni prethodni kulturni slojevi i organizacija vlasti koji će utjecati na procese izgradnje hrvatske državne organizacije i uobličavanje prava
- Najstariji i najznačajniji od tih slojeva vezan je uz **Ilire**, narod bez etničke jedinstvenosti, čija je etnogeneza i dalje nejasna, nisu imali pisanu kulturu → čini se da su njihovi prethodnici na područje jugoistočne Europe doselili s istočnih stepa koncem 3. tisućljeća prije Krista, dok su se vodeća ilirska plemena formirala nakon prodora naroda sa sjevera Europe oko 1000.g.pr.Kr. – međusobno različita plemena pod nazivom Iliri živjeli su na prostoru od Soče do grčkog Epira te između Dunava, Drave i Jadrana
- Na Jadranu su se Iliri sreli s Grcima koji su osnovali svoje kolonije : **Issa** (Vis), **Korkyra** (Korčula), **Traugorion** (Trogir), **Epetion** (Stobreč) i **Salona** (Solin) → grčke kolonije ugrozila je ardijsko-ilirska država kraljice Teute; Rimljani su zbog toga pokorili Teutu i zauzeli pojedina područja, a potom ilirsku državu stavili pod svoj protektorat
- **Liburni** → vladali od Krke do Raše, jaka pomorska snaga
- **Japodi** → u zaleđu Liburna, jedno vrijeme držali i Podvelebitsko primorje
- **Delmati** → izvorno nastanjivali zaleđe Ardijskoga u današnjoj Dalmatinskoj Zagori i Hercegovini, spustili se na more nakon što je Rim srušio ardijsku državu; u otporu protiv Rimljana, preuzeli obalu između Krke, Cetine i Neretve gdje je jedno od njihovih središta bila Salona
- **Histri** → nastanjivali Istru, zapadno od Raše, izmiješali se s Venetima, vjerojatno nisu bili ilirskog porijekla
- Relativno izolirane grčke kolonije → nisu mogle vršiti znatan utjecaj na razvoj prava, no anticipirale su urbanizaciju koja će se na lokalitetima i drugim mjestima odviti u rimskom razdoblju i na dijelu kojih će izrasti srednjovjekovna urbana središta; kulturni utjecaj
- **Rimsko Carstvo** → podijelili su Ilirik na **Panoniju** (između Save i Dunava) i **Dalmaciju** (južno od Save i zapadno od Drine) dok je Istra uključena u desetu italsku provinciju Venetia et Histria
 - a. Teritorijalne denominacije **Illyrus**, **Dalmata** i **Pannonius** i u budućnosti će ostati kao oznaka teritorijalno-političke pripadnosti žitelja tih područja neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti
 - b. Osigurano rimskim trupama, povezano putovima uz koje su osnivane **kolonije** (Solun, Zadar, Sv. Vid kod Metkovića, Čitluk, Epidaur kod Cavtata, Sisak) i **municipiji** (Andautonia kraj Zagreba, Senj, Nin, Skradin, Makarska, Krk, Rab, Osor) u kojima su se miješali doseljenici i lokalno stanovništvo
 - c. Proces urbanizacije, podizanje villa, ženidbe vojnika s domaćim ženama, širenje latinskog jezika i pismenosti te kultova (kršćanstvo) → poticaj procesu romanizacije
 - d. Hrvati preuzeli latinski jezik i administrativne vještine na svoj dvor
 - e. Antički doprinos izgradnji srednjovjekovne kulture došao je preko malobrojnih gradova koji su uspjeli preživjeti navale barbara i ostati u labavoj svezi te zadržati krhki kontinuitet kroz koje je romanizirano stanovništvo očuvalo elemente kulturne baštine

C) IZRASTANJE HRVATSKE DRŽAVNOSTI

- Prva hrvatska kneževina → u sklopu franačke vlasti
- Aachenski mir 812.g. → Bizantu priznata vlast nad mletačkim lagunama i gradovima na istočnoj obali Jadrana (Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik i Kotor) s otocima Osorom, Krkom i Rabom; Franci su zadržali Istru, ostali dio obale i kopneno zaleđe
- Borna – prvi hrvatski knez 818. g. – sudjelovao na franačkoj strani u gušenju pobune protiv carske vlasti kneza Donje Panonije
- **Knez** → birala ga politička elita, potvrđivao car; raspolagao je svojom vojskom i vlastitom oružanom pratnjom te uživao dvostruku legitimaciju i bio „rodovski vladar“ kojeg je car potvrdom pretvorio i u upravitelja carske pokrajine; vrhovna vlast cara snažila je položaj kneza i omogućavala koncentraciju moći u krugu rodovske aristokracije
- **Knez Trpimir** → jak vladar, upravljao političkim organizmom koji se može označiti državom, **Trpimirova darovnica** 852. – jedan od najvažnijih dokumenata hrvatske povijesti u kojem se naziva

„knez Hrvata po Božjoj milosti“, izgradio je prve mehanizme vlasti države koja se kulturno povezivala sa zapadom, utemeljitelj dinastije Trpimirović

- Izgradnja državne vlasti → u znaku franačkog političkog vrhovništva i ugledanja na tamošnje oblike organizacije (dvor, mreža teritorijalnog uređenja)
- **Knez Zdeslav** → podrška Bizanta – težnja hrvatskih vladara da ovladaju bizantskim dalmatinskim gradovima
- **Knez Branimir** → stupio u odnos papi kao prema moralnom i vjerskom autoritetu zainteresiranom za ponovno učvršćenje svoje crkvene vlasti na istočnom Jadranu – dobio blagoslov pape za „cio narod tvoj i cijelu zemlju tvoju“, uspio da ninski biskup Teodozije dobije splitsku nadbiskupiju – nov odnos hrvatskog vladara i gradova na obali

D) SAMOSTALNO HRVATSKO KRALJEVSTVO

Tomislav	- Proširio državno područje, žestokim sukobima protiv Mađara osigurao vlast u Slavoniji te držao Sisak - U dokumentima papine kancelarije naziva se rex → nije jasno značenje upotrebe tog naziva, svi kasniji vladari nazivaju se tako - Bizant mu je povjerio upravu nad dalmatinskim gradovima, ali je za integraciju tih krajeva u Hrvatsko Kraljevstvo značajnije crkveno povezivanje - Crkveni sabor dalmatinskih biskupa 925. → metropolom cijele crkvene provincije (koja je obuhvaćala i hrvatsku Ninsku biskupiju) imenovan je splitski nadbiskup, što pokazuje da je Split bio integralni dio te države - Sabor 928. – ukida Ninsku biskupiju - Osjećaj zajedničke pripadnosti dalmatinskog i hrvatskog područja
Banovi	- Za Tomislavovih nasljednika vrela bilježe pojavu banova – dužnosnici koji razmjerno samostalno upravljaju županijama Likom, Gackom i Kravom u Lici te zauzimaju utjecajan položaj u hrvatskom političkom sustavu - Ban Pribin, Mihajlo Krešimir II., Zvonimir,...
Stjepan Držislav	- Vladao od 969. do 997. – bliski odnosi s Bizantom, priznao suverenitet Bazilija II. Koji mu je podijelio počasne titule <i>eparha i patricija</i> - Nije mogao spriječiti da 1000.g. Venecija svojoj vlasti podvrgne otoke i dio gradova - Bizant je iz dalmatinske teme u 10.st. izdvojio Gornju Dalmaciju sa sjedištem u Dubrovniku - Slabljenjem Bizanta hrvatski vladari pokušavaju uzeti vlast u nad Dalmacijom
Petar Krešimir IV. Trpimirović	- Od 1060. rex Croatiae et Dalmatiae → titula do 1069. postaje i stvarnost u vidu elemenata njegove vlasti i utjecaja u dalmatinskim gradovima i otocima - Kraljeva pratnja – ban Gojčo, koji je upravljao Likom i ban Zvonimir, oženjen Jelenom, koji je upravljao Slavonijom
Zvonimir	➤ Prvo je bio ban Slavonije ➤ 1075. izabran za kralja u Solinu ➤ Okrunio ga legat pape Grgura VII. kao kralja Hrvatske i Dalmacije te mu podijelio i druge znakove kraljevske moći (mač i žezlo) i obećanje o papinoj zaštiti ➤ Upotrebljavao je titule kralja Hrvatske i Dalmacije te kralja Hrvatske zabilježeno na Bašćanskoj ploči ➤ Nakon smrti ostao je bez nasljednika – kratko Stjepan II. Trpimirović – dalmatinski gradovi prihvatili zaštitu Venecije ➤ Udovica Jelena obratila se ugarskom bratu Ladislavu za pomoć da zadrži vlast

II. UGARSKO – HRVATSKA DRŽAVNA ZAJEDNICA DO 1526.

A) ARPADOVIĆI

- Uplitanje kralja Ladislava Arpadovića u hrvatske dinastičke sukobe → kraj držanja hrvatskog prijestolja od vladara iz hrvatskih rodova te nastavak hrvatske državnosti u drugom političkom okviru (stabilna vlast, ali slaba zainteresiranost za probleme)
- **Ladislav Arpadović** → 1091. pohod na Hrvatsku (lako osvojio Slavoniju) – zaustavljen na Gvozdu s kojeg se morao vratiti natrag u Ugarsku
Radi osiguranja i očvršćivanja vlasti osnovao je 1094. Zagrebačku biskupiju podložnu Ostrogonskoj nadbiskupiji
Svog sinovca Aljošu proglasio hrvatskim kraljem
- **Koloman** → Ladislavov nasljednik, okrunio se 1102. u Biogradu za hrvatskog kralja, 1105. prisilio i obalne gradove da priznaju njegovu vlast
 - i. Posebni državnopravni položaj Kraljevine Hrvatske i Dalmacije, u nastavku vladanja Kolomana, pokazuje da je pri njegovom pohodu došlo do sporazuma između njega i hrvatskih prvaka koji su ga prihvatili za kralja
 - ii. **Pacta conventa** → poznati dokument koji je nastao nekoliko stoljeća kasnije, podsjeća na Kolomanov sporazum
 - iii. Uz sporazum, poseban su položaj uredili i drugi vanjski i unutarnji razlozi : Koloman na hrvatsko prijestolje nije htio stupiti kao osvajač, nego kao legitimni vladar zasebnog političkog područja u kome su postajali ojačali aristokratski sloj i vlastite institucije; Ladislav i Koloman pokazivali određenu suzdržanost prema čvršćem objedinjavanju Hrvatske i Dalmacije s Ugarskom iz međunarodnih obzira, želeći izbjeći napetost
 - iv. Za vladara u Hrvatskoj postavio je „mlađeg kralja“, svog sina Stjepana i imenovao bana
 - v. Uspio prisiliti Split, Trogir, Zadar i Rab na predaju, a pritom im dao određene ustupke i privilegije – razvoj autonomnog položaja tih gradova
 - vi. Objedinio Slavoniju, Hrvatsku i Dalmaciju

<i>Ugarsko-hrvatska državna cjelina</i>
➤ Hrvatsko Kraljevstvo zadržalo svoj unutarnji individualitet ➤ Nije više bilo samostalni regnum i nije imalo onu dimenziju međunarodnog subjektiviteta ➤ Središte vlasti bilo je daleko od Hrvatske, što je pogodovalo održanju zasebnog hrvatskog političkog subjektiviteta s obzirom na otežanu mogućnost i zainteresiranost kralja za potpuno podlaganje tog područja ➤ Udaljenost od središta bila je poticaj partikularizaciji vlasti i međusobnim borbama plemstva na hrvatskom području ➤ Dalmatinski gradovi nisu se mogli obraniti od Bizanta i Venecije ➤ Bizantska vlast potpuno nestaje 1180., kada Bela III. vraća Srijem, Bosnu i Dalmaciju ➤ Venecija će se boriti za teritorije do 1409. s ugarsko-hrvatskim vladarom ➤ Dubrovnik od 1358. započinje samostalan put

- **Gejza II.** → 1141.-1162. – uveo običaj da kraljev brat ili sin dobije ulogu hercega koji upravlja Hrvatskom i Dalmacijom kao upravnom cjelinom
- **Andrija II.** → Zlatna bula i *ius resistendi et contradicendi*
- **Bela IV.** → pokušaj osnaživanja svoje moći podjelom kraljevske zemlje i stvaranjem novog i odanog plemstva te podjelom privilegija gradovima → nastanak slobodnih kraljevskih gradova : Varaždin (1209.), Vukovar (1231.), Petrinja (1240.), Samobor (1242.), Gradec (1242.) → ti gradovi dobivaju autonomni status – samostalno pravo izbora gradskih tijela koja samostalno primjenjuju gradsko i kraljevo pravo, no za razliku od dalmatinskih gradova (i Gradeca) ti gradovi nisu dobili pravo stvaranja vlastitog prava
- Krčki knezovi – **Frankopani** → Bela III. priznao im kao nasljedni posjed cijelo područje Modruša
- Bribirski knezovi **Šubići** → Bela IV. Priznao im vlast nad bribirskom županijom, vladari kao neovisni vladari, njihovi potomci bili su banovi u Hrvatskoj te su bili dio seniorskih banova Bosne
- Slavonska obitelj **Babonići**
- Od 1273. slavonsko niže plemstvo i predstavnici slobodnih gradova počinju se okupljati na plemićkim saborima kako bi zaštitili svoje interese → iz njih se razvio staleški Slavonski sabor
- Kralj je dopustio da u županijama funkciju suđenja preuzme lokalno plemstvo → županijsko plemstvo počinje se okupljati na županijskim skupštinama te vlast u županiji podijelili s županom

B) STJECANJA I GUBITCI OD 14. DO 16. STOLJEĆA

- Dinastička kriza izumiranjem muške loze Arpadovića → osnažila centrifugalne političke sile, raste moć Šubića
- Šubići → uz pomoć slavonskog bana Babonića i podršku pape doveli na prijestolje novu dinastiju **Anžuvinaca** (vladali u Napulju) → Karlo Robert 1301. okrunjen za cara kao **Karlo I.** → ukinuo neke velikaške povlastice i počeo jačati kraljevsku vlast
- **Ludovik** → nasljednik Karla I.
 - i. držao pod kontrolom ugarske i hrvatske velikaše
 - ii. neuspješno ratovao s Venecijom, kasnije joj nanio poraz i protjerao s cijelog istočnojadranskog područja,
 - iii. Zadarskim mirom 1358. vratio je vlast nad cijelim dalmatinskim područjem od Cresa do Albanije (i Dubrovnik)
 - iv. Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju nazivao kraljevinama – u dva navrata postavljao hrvatskog hercega kao autonomnog vladara cjeline tih zemalja
- **Žigmund Luksemburški**
 - i. Došao na prijestolje krvavim dinastičkim sukobima
 - ii. Vladao je 1387.-1437.
 - iii. Nakon njegova ustoličenja njegov protukandidat Ladislav Napuljski 1403. godine u Zadru se okrunio za ugarsko-hrvatskog vladara – Žigmund slomio otpor, a Ladislav je Veneciji prodao svoje posjede i pravo vladanja u Dalmaciji (Venecija će do 1420. godine zaokružiti svoje posjede na istočnom Jadranu)
 - iv. Venecija širenje nastavlja i u zaleđu – u svoju pokrajinu uključila Dalmaciju i potisnula hrvatsko ime s tog područja
- **Matija Korvin**
 - i. Uveo stabilnu vlast u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu
 - ii. Vladao 1485.-1490.
 - iii. Ojačao i razvio krajiški sustav obrane prema Osmanlijama → sustav važan nakon propasti Bosanskog Kraljevstva 1463.godine
 - iv. Teški hrvatski poraz na **Krbavskom polju 1493.** otvorio je prostor Osmanlijama za osvajanje velikih dijelova Hrvatske i Slavonije → OSTACI OSTATAKA

III. HABSBURGOVCI NA HRVATSKOM PRIJESTOLJU

A) **DOLAZAK HABSBURGOVACA NA HRVATSKO PRIJESTOLJE**

- **Ustavna kriza** → pogibija ugarsko-hrvatskog i češkog kralja Ludovika II. Jagelovića na Mohačkom polju 1526., nije imao nasljednika
- Glavni pretendenti bili su austrijski nadvojvode **Ferdinand II. Habsburški** i moćni ugarski velikaš i erdeljski vojvoda **Ivan Zapoljski**
- **Ferdinand** se pozivao na ugovore o međusobnom nasljeđivanju prijestolja u slučaju izumrlog roda koji je njegov djed sklopio s Jagelovićima te na prijenos prava na nasljeđivanje prijestolja njegove supruge Ane → ugovori nisu bili osnaženi na Ugarskom saboru, stoga nisu obvezivali plemstvo
- Ugarski sabor 1505. na prijedlog Ivana Zapoljskog donio je zaključak o zabrani predlaganja stranaca za ugarskog kralja
- Češko plemstvo već je 23.11.1526. izabralo Ferdinanda I. za svog kralja, dok je u ugarskim i hrvatsko-slavonskom plemstvu došlo do podjela
- **Građanski rat** između dvaju kraljeva vodio se sve **do 1538.** kada je sklopljen sporazum → Ferdinand je priznao Zapoljskog za vladara u dijelu Ugarske koji je on držao uz uvjet da ga nakon smrti naslijedi Ferdinand
- Politički razlozi hrvatskog plemstva pri odabiru Ferdinanda → već prije pomagao u obrani od Osmanlija te u obećanjima koje je na Cetinskom saboru dao o daljnjoj pomoći koje je poslije izigrao; Hrvatski sabor prvo je ispitivao pravo Ane i Ferdinanda na krunu te upozorio na sklopljene ugovore o pravu na prijestolje

- Sabor je izabrao Ferdinanda i Anu kao kralja i kraljicu Hrvatske → **Cetingradski sabor jedan od najvažnijih događaja u povijesti koji pokazuje svijest hrvatskog plemstva kao tadašnjeg političkog naroda o svom zasebnom državnom pravnom identitetu i Hrvatskoj kao posebnom političkom području neovisnom o Ugarskoj – prvi izraženi primjer savezništva hrvatskog plemstva i Habsburgovaca**

B) BUNA UGARSKIH I HRVATSKIH VELIKAŠA (ZRINSKO-FRANKOPANSKA UROTA)

- **Uzrok** – osmanska okupacija velikih ugarskih i slavonskih područja koja je lišila ugarsko i slavonsko plemstvo tih posjeda te trajna ugroza u smanjenom ostatku Ugarsko-Hrvatske
U 17.st. Osmansko Carstvo počelo je pokazivati zaustavljanje ekspanzije te je ugarsko-hrvatsko plemstvo bilo sve uspješnije u vraćanju posjeda
- **Varšavski mir 1664.** – bečki dvor je na 20 godina prihvatio granice i time zaustavio vraćanje zauzetih posjeda – veliko nezadovoljstvo plemstva, kršenje interesa i prava
- Urota moćnih velikaša koje su predvodili **Ban Nikola Zrinski i brat Petar, Ferenc Wesseleny i Fran Krsto Frankopan**

TIJEK ZBIVANJA :

- Petar Zrinski i Ferenc Wesseleny nakon prvih posrednih kontakata s francuskim kraljem Ludovikom XIV sklapaju sporazum o spasu Ugarske i Hrvatske „ma kakav mu drago zakonom i ustavom dopušteni način“
 - Nastupili su iz položaja **legitimnog i zakonskog otpora kralju temeljem čl.31 Zlatne bule Andrije II** te su prije podizanja otpora namjeravali kralja pozvati na poštovanje ustavnosti
 - Tijek zavjere odvija se u nepovoljnom međunarodnom okruženju i naivnim kontaktima s Venecijom i sultanom – Petar Zrinski ispoljio ambicije da postane hrvatski kralj
 - Urota je završila podizanjem malobrojnih trupa koje je kraljeva vojska brzo onemogućila → Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan otišli u Beč i podvrgli se kraljevoj sudbenosti – posebno sudište koje ih je osudilo na smrt zbog veleizdaje te su pogubljeni 30.4.1671. u Bečkom Novom Mjestu
 - Obzirom da su pogubljeni zbog veleizdaje, zaplijenjena su i njihova zemljišta koja su priključena dvorskim zemljama kao kraljevo vlasništvo, a njihove obitelji nestaju s povijesne scene
- Iako se radilo o uroti pojedinih velikaša kojom su štitili svoje osobne interese – **državopravna priroda namjera** urotnika, značenje tih rodova i veličina imovine daju uroti značaj koji nadraća osobnu ili stalešku razinu
 - Imali su namjeru uspostavljanja Ugarske i Hrvatske kao neovisnog kraljevstva i tako obrazlagali svoj otpor → oslanjali su se na državopravnu argumentaciju i temeljili svoj otpor na zakonskoj osnovi

POSLJEDICE UROTE :

- **Nacionalno-politička dimenzija** – nestanak moćnih, drevnih i uglednih hrvatskih velikaških rodova koji su se mogli suprotstaviti kralju i preko kojih je živjela tradicija hrvatske ustavne zasebnosti
- Nakon što je Petar Zrinski lišen časti bana, kralj u Hrvatskoj i Slavoniji vlada neposredno do 1674. kada imenuje banskog namjesnika, a tek 1680. imenuje bana
- Dugotrajna suspenzija banske časti omogućila je vladaru znatno slobodnije upravljanje Hrvatskom i Slavonijom
- Imovina obitelji Zrinskih i Frankopana protezala se od Međimurja do Bakra i uključivala je mlinove, pilane, ceste i mostove i luke te je predstavljala gospodarsku kralježnicu Banske Hrvatske → oduzimanje te imovine imalo je i šire gospodarske posljedice

C) PRAGMATIČKA SANKCIJA

PRETPOSTAVKE ZA PRAGMATIČKU SANKCIJU :

- Veliki uspjesi austrijske vojske izazvali oduševljenje kod plemstva
- **Ugarsko-hrvatski sabor 1687. prihvatio vladarev prijedlog i donio zakon o pravu nasljedstva ugarske krune u dinastiji Habsburg po muškoj liniji i temeljem primogeniture, s time da ugarsko-hrvatski staleži mogu nakon izumrća kuće Habsburg samostalno izabrati vladara** → uspostavljen nasljedni red koji nije bio predviđen aktima Ugarskog i Hrvatskog sabora o izboru Ferdinanda II. Za kralja, pri čemu su se razlikovale od austrijskih zemalja
- Austrijske zemlje obvezale su se da će birati vladara iz kuće Habsburg i po muškoj i po ženskoj liniji, zbog čega je vladanje Habsburgovaca u tim zemljama dobilo oblike apsolutističke vlasti

ZBIVANJA DO DONOŠENJA PRAGMATIČKE SANKCIJE :

- i. Smrt Leopolda II 1705. – kratkotrajno nasljeđuje Josip I. – 1711. iznenadno umire bez muških potomaka – nasljeđuje ga brat Karlo III.
- ii. Karlo III.(car Karlo VI.) → bio uključen u rat za španjolsko prijestolje te jedini muški član u kući Habsburg također bez muških potomaka → mogućnost Karlove pogibije što bi vodilo do građanskog rata za ugarsko prijestolje s obzirom na ograničenje nasljeđivanja na mušku liniju i pravo staleža na samostalni izbor vladara
- iii. Karlo III. je u tim okolnostima želio osigurati nasljeđivanje po ženskoj liniji
- iv. HRVATSKI STALEŽI → razilaženje u mišljenju s ugarskim koji su na Ugarsko-hrvatskom saboru 1708. i 1712. pokazali namjeru da ograniče hrvatsku autonomiju
- v. UGARSKI STALEŽI → tražili da ostanu na snazi njihov samostalni izbor novog kralja u slučaju nepostojanja muških potomaka

DONOŠENJE PRAGMATIČKE SANKCIJE :

(HRVATSKA) PRAGMATIČKA SANKCIJA	
➤	Hrvatsko-slavonski sabor 11.3.1712. donosi <i>Pragmatičku sankciju kao Zakonski članak XIII:1712</i> → obrazloženje : izbjegavanje građanskog rata
➤	Sadržaj : ključni dio je priznanje nasljeđa ženskoj lozi kuće Habsburg u slučaju nepostojanja muških nasljednika, i to uz uvjet da buduća vladarica/vladar stoluje u Austriji i vlada Štajerskom, Koruškom i Kranjskom
➤	Izostavljanjem Ugarske hrvatsko plemstvo potvrdilo je svoju povezanost s austrijskim zemljama, a istodobno je iskazana skepsa prema namjerama ugarskih staleža u odnosu prema Hrvatskoj i Slavoniji
➤	Savez s Ugarskom označili su kao uvjetovan osobom vladara u obrazloženju „ <i>mi smo, doduše, kako zakoni kažu, zemlje pridružene Ugarskoj, ali joj nismo podanici. Nekaada imadosmo svoje domaće, a ne ugarske kraljeve. Nije nas Ugrima podala ni jedna sila, ni jedno ropstvo, već se sami po sebi, od svoje volje, pokorismo ne kraljevstvu, nego kralju njihovu.</i> “
➤	Donošenjem Pragmatičke sankcije Sabor je potvrdio hrvatsku političku samostalnost
➤	Vladar nije sankcionirao hrvatsku PS ne želeći se zamjeriti ugarskim staležima
➤	Vladar je hrvatskim staležima dijelom udovoljio te im je u posebnoj diplomi zajamčio „ <i>sva njihova prava, privilegije i slobode</i> “

- Ugarsko-hrvatski sabor u svibnju 1712. odbio je prihvatiti Pragmatičku sankciju te je donio zaključak o potvrdi prava ugarskih staleža na izbor novog vladara po izumrcu muške linije te osiguranje od otkidanja bilo kojeg dijela Kraljevine Ugarske

DVORSKA PRAGMATIČKA SANKCIJA

- 1713. Karlo donosi tzv. dvorsku Pragmatičku sankciju → kućni zakon o redu nasljedstva u kući Habsburg
- Utvrdila je da u slučaju nepostojanja muških nasljednika vrijedi pravo ženskog nasljeđa prijestolja koje se po načelu primogeniture proteže i na njihove potomke te je ujedno proglasila nedjeljivost zemalja Habsburške Monarhije, odnosno zabranila da pojedini dijelovi biraju svog vladara iz reda nasljednika te kuće

(UGARSKA) PRAGMATIČKA SANKCIJA	
➤	Ugarsko-hrvatski sabor 1722. prihvatio je Pragmatičku sankciju koja je sljedeće godine uobličena u dva Zakonska članka : 1723:I i 1723:II
➤	Sadržava određene posebnosti : „ <i>staleži kraljevine Ugarske i njoj pridruženih zemalja</i> “ <i>prihvaćaju žensku liniju u habsburškoj kući na mjestu vladara „Ugarske i njoj pridruženih dijelova, kraljevina i zemalja koje se imaju smatrati nerazdruživima</i> “ → time je konstitucionalizirana nerazdruživost Ugarske i Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
➤	Njome je Ugarski sabor priznao i nerazrješivu vezu s austrijskim nasljednim zemljama, a kralj pravo ugarskih i hrvatskih staleža na izbor novog vladara u slučaju izumrcu i muške i ženske linije
➤	Kralj ju je sankcionirao

Pragmatičku sankciju i ženski nasljedni red prihvatili su 1720. i staleži ostalih zemalja Habsburške Monarhije → temeljem tog akta nakon smrti Karla III. 1740. godine na prijestolje dolazi Marija Terezija, rođena 1717., dok je za cara Svetog Rimskog Carstva 1745. izabran njezin muž Franjo Stjepan Lotrinski

[illegible]

I) DRUŠTVENA STRUKTURA I TIPOVI DRŽAVNE VLASTI

22

1. **crkveni i svjetovni vlastelini** – moć osnažena na račun moći **kralja** koji je spadao među njih kao prvi među jednakima (*primus inter pares*)
2. **servientes regis** (*kraljevi sluge*) – vlastelini s manjim posjedom, koje je kralj s njihovim rodom izuzeo od vlasti župana i podvrgnuo svojoj vlasti
3. **slobodnjaci** (*liberi*) – zemljoposjednici, trgovci, obrtnici koji nisu bili pod vlašću nekog vlastelina jer su uživali imunitet kao stanovnici grada
4. **slobodno stanovništvo** – podložnici kraljevih utvrda s različitim službama koji su imali svoj sitni zemljišni posjed, obavljali vojnu ili drugu obvezu u utvrdi i stajali pod sudbenom vlašću župana → vremenom se raslojila, dio ušao u **plemstvo**, dio postali kmetovi
- kmetovi** (*iobagiones villae*) – obvezni na radnu i novčanu rentu prema vlastelinu, nisu imali jedinstven položaj, nego su se razlikovali od vlastelinstva do vlastelinstva

5. **neslobodni sluge**

- Tip države obojen moćnim položajem vlastelina koji postaju samostalnim nosiocima državne vlasti te pretvaraju nekadašnje kraljeve županije u svoja vlastelinstva
- Partikularizacija društva i državne vlasti → pojedini vlastelinski rodovi efektivno vladaju dijelovima državnog teritorija u kojima stvaraju i vlastito pravo
- Jača položaj gradova na obali, vladar privilegijama stvara nove gradove i potiče stvaranje nižeg plemstva kao novog privilegiranog sloja

STALEŠKA DRŽAVA

- Razvila se u 15.st. s jasno uobličenim temeljnim društvenim skupinama (staležima) čiji je položaj pravno određen, povezan s pravom sudjelovanja u političkoj vlasti
- **Funkcije vlasti podijeljene između vladara i staleža** na pravno uobličen način tako da svatko ima svoje organe vlasti s nadležnostima koje se međusobno dopunjuju (kraljevi uredi i staleški sabori)
- **Hrvatska i Slavonija** → promijenjen položaj Slavanskog i Hrvatsko-slavonskog sabora – sabori se od prijašnjih skupština plemstva pretvaraju u tijela koja manje-više redovito djeluju i u kojima su okupljeni članovi koji imaju politička prava → taj „**politički narod**“ (*natio politica*) na čelu s plemstvom donosi odluke o javnim poslovima na propisima i običajima uređen način, a vladar ne može donijeti opće odluke bez suglasnosti sabora
- Dio stanovništva i korporacije koje su u Hrvatskoj i Slavoniji imale pravo sudjelovanja na staleškim saborima i obnašanje javnih funkcija nakon izbora Habsburgovaca nazivaju se „**staleži i redovi Kraljevstva**“ (*status et ordines regni*) → obuhvaćali cjelokupno plemstvo te slobodne i kraljevske gradove
- Uobličena četiri staleža čiji su pripadnici imali različita politička prava i obveze te pravni položaj : **prelati, velikaši, plemstvo te kao cjelina – slobodni kraljevski gradovi s položajem plemića**
- **Prelati** → (*praelates*) visoki dužnosnici u hijerarhiji Katoličke crkve, i to biskupi, opati, prepoziti na čelu kaptola i nadstojnici određenih samostana i redova – imali viši **homagium** (krvina, novčani iznos koji se plaćao za ubojstvo ili ozljedu) nego plemstvo
- **Velikaši** → (*magnates*) državno plemstvo odnosno visoki držani dužnosnici – ban, dvorski dostojanstvenici, veliki župani, grofovi i baruni – pravo osobnog sudjelovanja na saboru i viši homagium od ostalog plemstva
- **Plemstvo** → (*nobiles*) – razvilo se iz *servientes regis* pojačanih nekim drugim skupinama – sitni vlastelini s manjim posjedom, oslobođeni od davanja kralju koji im je jamčio zaštitu obveze : vjernost vladaru i obveza ratovanja za njega na svoj trošak u zemlji, a kraljev izvan zemlje te sudjelovanje na saborima i sudskim skupštinama u županijama u 17. stoljeću izgubili pravo neposrednog sudjelovanja koje je zamijenjeno biranjem plemićkih predstavnika
- Plemstvo je činilo jedinstvenu skupinu te su uživali pravo na osobnu slobodu, izuzeće od oporezivanja, posebnu plemićku sudbenost (vršio ju ban) te pravo na otpor
- **Kraljevski slobodni grad** – položaj pravne osobe s pravom na plemićke privilegije; grad kao cjelinu u Saboru predstavljala su dvojica izaslanika
- **Slobodnjaci** → (*libertini*) oni koji nisu spadali među četiri staleža, a nisu ni podređeni vlastelinu – neplemići oženjeni plemkinjama i oni koji su temeljem svog zvanja neovisno živjeli kao odvjetnici, trgovci, liječnici..., ali nisu imali građanski status (pripadnost nekoj od gradskih općina)
- **Kmetovi** → (*coloni, iobagiones*) najbrojniji dio stanovništva; živjeli na vlastelinstvu u poluslobodnom i zavisnom statusu :
 - zemljište kmetova dijelilo se : alodijalna zemljišta, urbarijalna zemljišta, izvanselišna zemljišta i zajednička zemljišta
 - kmetovi su živjeli na urbarijalnom zemljištu koje su činila kmetška selišta (kuća s okućnicom i obradivo zemljište)

- imali su položaj trajnog zakupnika zemljišta koje su obrađivali i mogli njime raspolagati za života i oporučno nakon smrti uz dozvolu vlastelina
- na temelju sporazuma s vlastelinom mogli su iskorištavati i izvanselišno zemljište
- **osnovne obveze kmetova** : novčana i naturalna renta kao naknada za korištenje selišnog i izvanselišnog zemljišta + razna davanja Katoličkoj crkvi u novcu i naturi (dimnica, kontribucija,...)
- alodijalna zemljišta – obrađuje ih kmet kao svoju radnu obavezu i s kojih su prihodi potpuno pripadali vlastelinu
- zajednička zemljišta – mogli su ih iskorištavati i kmet i vlastelin
- mogli su se seliti uz prethodno podmirenje svojih davanja i dopuštenje vlastelinskog suda te je postojala propisana kazna za vlasteline koji bi to ometali
- tek **patentom Josipa II. 1785. o ukidanju kmetstva** dobili su pravo seljenja, a Slavonski i Hrvatski urbar ujednačili su prava i dužnosti kmetova
- kmetovi potpadaju pod vlastelinski sud
- **Dalmacija** → drugačiji tijek društvenog raslojavanja (više u poglavlje Dalmacija)
 - izgradnja komunalnih društava u gradovima s jakom autonomijom koja se održala do 15.st. kada ih je Venecija podčinila svojoj vrhovnoj vlasti
 - osnova razvoja bila je izdvajanje **imućnijih i uglednijih pojedinaca** i njihovih rodova iz pravno i politički jednakih stanovnika → pojedinci dobivaju sve značajniju ulogu te su se izdvojili u **vijeće** koje je preuzelo donošenje najvažnijih odluka i čiji je sastav nasljedan → podjela na pučane i gradsko plemstvo
 - u zaleđu gradova gasi se seoska općina koja je zadržala neke ovlasti (samoupravne nadležnosti, suđenja, običaji...)
 - u Dalmaciji nije bilo plemstva → **kolonat** – srodan oblik odnosa u poljoprivredi koji se razvio na dalmatinskom području jer nije bilo dovoljno prostora za velika vlastelinstva; razlika od kmetstva : kolon je bio podređen **državnom sudu**

II) INSTITUCIJE SREDIŠNJE VLASTI

A) VLADAR I NJEGOVE SLUŽBE

- Od 9. do 11. stoljeća hrvatski su vladari bili u **vazalnom odnosu** prema franačkom ili bizantskom vladaru ili prema papi te su se obvezivali na plaćanje godišnjeg tributa, poslušnost i vjernost prema senioru i vršenje vladarske funkcije
- **Knez Trpimir** → prvi hrvatski vladar koji je tek nominalno prihvaćao suverenitet franačkog vladara, a stvarno je vladao samostalno
 - Trpimir i knezovi nakon njega predstavljali su **najvišu vlast u unutarnjim odnosima i prema van** jer su samostalno donosili odluke o unutarnjoj upravi, vanjskoj politici, ratu i miru
 - vladar se isprva nazivao *dux*, a već u 9.st. *rex* (premda tada nije bio krunjen)
 - krunidba → prakticira se od prve polovine 10.st. od kada se vladar naziva rex (kralj) kako je 1100. nazvan na Bašćanskoj ploči
 - s Trpimirom je ustanovljena dinastija Trpimirovića – nasljedno načelo
 - sukobi između potencijalnih nasljednika ukazuju i da red nasljeđivanja nije bio uređen te izbori vladara van dinastije upućuju da ni nasljedno načelo nije bilo stabilno

PATRIMONIJALNO RAZDOBLJE : FUNKCIJE VLADARA

- Vladar je bio izvor sve vlasti, a država njegova baština
- Određivao je državnu organizaciju, postavljao sve službenike, ubirao sve poreze
- Zaštitnik pravnog poretka, glavna zadaća : *osiguranje mira i stabilnosti u državi; suđenje* – najvažnija funkcija
- Nije sudio ako ga na to nije pozvala jedna od stranaka, ali kao zaštitnih slabih bio je dužan pružiti zaštitu Katoličkoj crkvi, udovicama, siročadi i siromasima
- Nadležnost državnih tijela ograničena na usko područje ispod kojeg je bujao život uređen običajnim pravom
- Nije intervenirao u društveni život stanovnika
- Najvažnije odluke donosio je **uz savjet dvorskog vijeća** koje je sazivao po potrebi i određivao mu sastav → u pravilu : župani i članovi kraljeve pratnje, kraljica, herceg, ban, opati, biskupi, splitski nadbiskup – njihove odluke proglašavane kao kraljeve

- U doba samostalnog Hrvatskog Kraljevstva → praksa postavljanja suvladara za života vladara (Petar Krešimir IV. postavio suvladara – dux) (Arpadovići, Koloman stavio sina Stjepana kao mlađeg kralja da vlada Dalmacijom i Hrvatskom)
- Uobičajilo se da mlađi kralj ili herceg vrši kraljevske ovlasti u Hrvatskoj i Dalmaciji

<i>Herceg (dux)</i>	<i>Mlađi kralj</i>
➤ Od Gejze II. zamjenjuju kraljeve u Hrvatskoj ➤ Ovlaсти slične kraljevskim, vlastiti službenici ➤ Potjecao iz kraljevske obitelji, budući kralj	➤ Svoju vlast izvodio iz kraljeve te je prema kralju bio u vazalnom odnosu ➤ Vladao samostalno i imao vlastite službenike ➤ Nekoliko njih bilo je i posebno krunjeno
Razlika : <i>Mlađi kralj</i> svoju kraljevsku vlast vrši kao <u>prijestolonasljednik neovisno o kralju</u>, a unatoč vazalnom odnosu prema kralju njihove sporove rješava <u>arbitražni sud</u> <i>Herceg</i> je pak imao ovlasti gotovo jednake kao kralj, u čije ime ih je vršio, ali je bio <u>kao vazal i podređen kralju</u> koji mu je mogao oduzeti funkciju	

- Ustroj dvorskog aparata za samostalnog Hrvatskog Kraljevstva nije posve jasan → spajao *franačke utjecaje i utjecaje hrvatske tradicije*
- Pojava posebnog dvorskog aparata vidljiva je od 9.st. → uz vladara se pojavljuju župani, visoki dostojanstvenici na dvoru od kojih prvo posebne funkcije imaju samo komornik i dvojica kapelana
- **Župan komornik** → brinuo se o riznici, prihodima i rashodima kraljeve blagajne te o kraljevoj postelji i upravljao svim javnim financijama
- **Tepčija** → obavlja sudsku funkciju umjesto kralja
- **Funkcija „djeda“** → nije posve jasna, funkcija franačkog majordoma, upravljao vladarevim imanjima ili prihodima s dvorskog gospodarstva
- **Oružana pratnja i pomoćne službe** (štitonoša, mačonoša, buzdovanar, konjušar, volar, kuhar, ključar,)

LENSKA DRŽAVA :

➤ Od 13. stoljeća Arpadovići i nasljednici dijelili su vlast s vlastelinima, među kojima je kralj bio „<i>prvi među jednakima</i>“ ➤ Svoja prava postupno je gubio putem prenošenja na vlasteline ili putem njihove uzurpacije (<i>pravo na vršenje sudbenosti, pravo izgradnje utvrda i pravo ubiranja prihoda</i>) ➤ Zlatna bula iz 1222. i ius resistendi kao i pravo i obveza kralja da od plemstva traži savjet <u>znamen su novog položaja kralja</u> ➤ Obvezna pisana krunidbena zavjernica → <u>staleži pri izboru novog kralja nametnuli ograničena kralju i njegovim nasljednicima + kralj je u Kraljevsko vijeće morao uzimati određene kategorije članova</u> ➤ Kraljeva vlast očituje se u <i>davanju darovnica i dijeljenju privilegija</i> te <i>vršenju sudbene vlasti</i> ➤ Obvezan je <u>držati godišnje sudbene skupštine</u>, na kojima ga je u Ugarskoj mijenjao palatin, a u Hrvatskoj ban ➤ Bio je vrhovni zapovjednik vojske koju su isprva činile jedinice kraljevih funkcionara i vazala te opća narodna vojska ➤ Uobičen je i ujednačen (za vrijeme Anžuvina) banderijalni sustav → crkveni i svjetovni vlastelini i gradovi opremaju vojnu postavu, čija je veličina ovisila o veličini njihova posjeda odnosno prihoda s posjeda – velikaši koji su imali veći broj vojnika mogli su ih voditi pod svojom zastavom (<i>banderium</i>) ➤ Imao je patronatsko pravo temeljem kojeg je bio pozvan na zaštitu svećenstva i vjernika te je imao pravo osnivati nadbiskupije, biskupije i samostane, imenovati glavare te utvrđivati obveze svećenstva i vjernika
--

- Institucije **mlađeg kralja i hercega** nisu se održale dulje od druge polovine 13. stoljeća, dijelom jer su te časti bile izraz patrimonijalnog položaja vladara koji nije imao ograničenja, a drugi razlog je da mlađeg kralja i hercega nije postavljao tamo gdje stvarno nije vladao (tamo su pravi gospodari bile velikaške obitelji)
- **Kraljev dvorski aparat** : *palatin, ban, dvorski sudac, personal, tavernik, rizničar i kancelar*
- **Palatin** → najvažniji, do 1493. vršio sudbenu nadležnost za područje Ugarske, a od te godine i na području Hrvatske i Dalmacije u slučaju povrede interesa kralja ili u sporovima kralja i podanika
- **Dvorski sudac i personal** → sudbena nadležnost
- **Tavernik** → prvo nadzornik kraljeve riznice i upravitelj kraljevih prihoda i rashoda, a te funkcije u 14. st. preuzima rizničar, a financije Dvorska komora u Beču; rješavao je prizive protiv presuda gradskih sudova – od 15.st. počinje suditi zajedno s prisjednicima iz gradove i formira **tavernikalni sud** koji je kroz presude razvio tzv. **tavernikalno pravo**
- Razlika **personalnih i tavernikalnih gradova**

STALEŠKO RAZDOBLJE :

- Nastup moćnih Habsburgovaca – jača kraljevska vlast i razvija se jači kraljev aparat
- Monarhija je bila nasljedna, ali bez utvrđenog nasljednog reda – ugarsko-hrvatski staleži imali pravo izbora nasljednika
- Tek 1687. utvrđen nasljedni red po pravu primogeniture sinova, a Pragmatičkom sankcijom prihvaćeno i pravo nasljedstva po ženskoj lozi
- Shvaćanje staleža o svetoj kruni – nosilac prava nasljedstva krune morao je biti zakonito okrunjen u posebnoj ceremoniji održanoj najkasnije šest mjeseci od smrti prethodnika; u tu svrhu saziva se posebni sabor, uz krunidbu su bili obavljani i posebni obredi – izdavanje zavjernice, crkveni krunidbeni obred i prisega kralja o poštovanju zavjernice → krunidba kralja vršila se kao jedinstveni ali zajednički čin za Ugarsku te Hrvatsku i Slavoniju
- **Sadržaj zavjernice** → ovisio o snazi staleža u to doba, ali je nakon Pragmatičke sankcije postao standardiziran : za Hrvatsku i Slavoniju još od 17.st. uvedena posebna zavjernica

Najvažnije točke zavjernice :

- 1) obvezivanje kralja da će poštovati postojeće i buduće zakone koje će donijeti zajedno sa Saborom,
- 2) da će poštovati Zlatnu bulu,
- 3) da će kraljevsku krunu zadržati u Ugarskoj,
- 4) da će sve zauzete dijelove Ugarske i Slavonije koje vrati združiti s tim zemljama,
- 5) da će poštovati pravo na slobodni izbor kralja u slučaju ispunjenja pretpostavki propisanih Pragmatičkom sankcijom
- 6) da će prisegom potvrditi obvezu ispunjenja zavjernice

FUNKCIJE KRALJA

➤ Pravo objave rata i mira te sklapanje međunarodnih ugovora i vođenje vanjske politike ➤ Vrhovno zapovjedništvo nad vojskom, vrhovna uprava i nadzor u području sigurnosti ➤ Pravo darovanja zemljišta plemićima te pravo ubiranja pristojbi, carina,... ➤ Pravo podjeljivanja najvažnijih službi i titula (među njima i bana) ➤ Prava u području vjere i crkvene organizacije ➤ Prava u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti ➤ Pravo sazivanja i raspuštanja Ugarsko-hrvatskog sabora i Hrvatsko-slavonskog sabora ➤ Pravo zakonodavne inicijative, ali i prava koja je mogao vršiti bez sabora (tumačenje i izvršenje zakona, uređivanje hitnih pitanja, obnavljanje starih zakona) ➤ Pravo vrhovne izvršne vlasti podrazumijevalo je izvršavanje zakona sabora i osnivanje vlastitih ureda koji će se potom razviti u zakonodavna tijela kao što su Ugarsko namjesničko vijeće i Hrvatsko kraljevsko vijeće

B) BAN

POVIJESNI PREGLED FUNKCIJE BANA:

- Najviši dužnosnik, osim kralja, na području Hrvatskog Kraljevstva od srednjovjekovne hrvatske pa do 20. stoljeća

- Najstarija vrela iz 10. stoljeća spominju ga kao poglavara Like, Gacke i Krbve, tj. pograničnog područja Hrvatske prema zapadu gdje je ban vjerojatno zapovijedao utvrdama
- Na vojnu funkciju tadašnjeg bana upućuje porijeklo naziva iz avarskog jezika (bajan) što znači vojskovođa
- Ustaljenjem županija funkcija bana slabi te je od 10. stoljeća ban najviši dužnosnik na hrvatskom dvoru kojeg postavlja kralj i koji djeluje kao njegov zamjenik, povjerenik ili suvladar
- Značaj funkcije bana pokazuje i ban Pribina koji 949. s prijestolja uklanja kralja Miroslava i postavlja njegovog brata Mihajla Krešimira II. te bana Dmitra Zvonimira koji nakon toga postaje kralj
- Arpadovići također preuzimaju funkciju bana te postavljaju jednog ili dva bana (za Hrvatsku i Slavoniju), a iznimno i tri (za obalna područja) → ban tada postaje najviši dužnosnik na hrvatskom području koji kao kraljev namjesnik obavlja vojne, sudske i izvršne poslove
- Banov položaj sličan je položaju palatina u Ugarskoj, a za Arpadovića je po časti dolazio odmah nakon njega – bio je shvaćen kao poglavar „pridružene zemlje“ (pars adnexa), a ne kao dio ugarske hijerarhije pa ga je preskakao redosljed presjedanja Ugarsko-hrvatskim saborom
- Banova vlast snažno se razvila pa se po značenju približila vladarskoj → Šubići tako vladaju Dalmacijom i Hrvatskom kao samostalni vladari te se sukobljavaju s kraljem i počinju pretvarati bansku vlast u nasljednu
- U 16. stoljeću jača banova vlast pa dobiva naziv i potkralj (vicereks), ali će sve više biti stavljen pod kontrolu središnje vlasti

FUNKCIJE BANA:

- Kandidate za bana kralju su predlagali staleži okupljeni u Saboru
- Bio je **kraljev službenik** koji je provodio kraljeve naloge i bio odgovoran kralju
- Bio je **izvršni organ Sabora** te je provodio saborske zaključke i imao vlastiti djelokrug
- Ako je povrijedio prava staleža, Sabor bi ponio pritužbu kralju ili Ugarsko-hrvatskom saboru
- Uvođenje u funkciju bana do 1869. obavljalo se **ceremonijom ustoličenja** (*instalatio*) pred Hrvatsko-slavonskim saborom postupkom u kojem je ban polagao prisegu kralju pred povjerenicima Sabora → ceremonija se odvijala da se banu predao **banski stijeg** kao simbol zapovijedanja vojskom i **bansko žezlo** kao simbol sudske i upravne vlasti te **ključ škrinjice privilegija** kao i **pečatnjak** koji se lomio pri završetku funkcije
- **Podban** → birao ga ban odmah po ustoličenju, funkcija traje koliko i banova; objedinjavao je i funkciju velikih župana Zagrebačke i Križevačke županije do reforme 1756. (uvodi se ugarski model županija)
- Nadležnosti se mijenjaju tokom vremena → **najvažnija**: **sazivanje skupštine plemstva i gradova** na kojima je u kraljevo ime slušao pritužbe i rješavao probleme → prelazi u **sazivanje Sabora**
- **Redovne nadležnosti**: **izvršavanje saborskih zaključaka, pravo samostalnog suđenja, ubiranje daća i samostalno zapovijedanje vojskom**
- Sudili samostalno ili u skupštinama s plemstvom i imali opću nadležnost koja uključuje sve vrste sporova osim izricanja smrtne kazne i zaplijene imovine → priziv protiv njegovog suda podnosi se kralju
- **Banski stol**, zabilježen još u 13.st., presjedao mu ban, najviši sud na hrvatsko-slavonskom području do osnivanja **Stola sedmorice 1862.** kao vrhovnog suda za Hrvatsku i Slavoniju
- **Javne financije**: ubiranje kraljevih poreza, najvažniji **marturina** (zemljišni porez), **kraljevske daće** koje su plaćali stanovnici gradova, **sajmišne daće**, **prihodi od rudarenja** te **banova daća** (*ius descensus*)

- Za Arpadovića zapovijedao je vojskom Kraljevstva koja se podizala po potrebi dok je pod Anžuvincima zapovijedao samo svojim banderijem, tj. trupama svojih posjeda
- Opću mobilizaciju proglašavao je Sabor, ali je tim jedinicama zapovijedao ban temeljem svog izvornog prava
- Osnivanjem Vojne Krajine prava bana u pogledu raspolaganja vojskom osjetno se smanjuju jer je on u pogledu vojske postao podložan višim vlastima u Grazu, odnosno Beču
- Najveće ograničenje dogodilo se 1791. temeljem zakonskog članka LIX:1791. njegovim podređivanjem Ugarskom namjesničkom vijeću u zajedničkim poslovima Ugarske i Hrvatske

C) SLAVONSKI I HRVATSKO-SLAVONSKI STALEŠKI SABOR

POVIJESNI PREGLED:

- Sabori na hrvatskom području spominju se još u razdoblju Hrvatskog Kraljevstva, no te rane skupštine nisu imale značaj tijela na kojima se donose državne odluke – na njima od prigode do prigode raspravljana najvažnija pitanja zajednice, proglašavane važne vladareve odluke i krunjen kralj
- Crkvene državne sinode → sazivao ih papa, pribivali mu i vladari i drugi dostojanstvenici – rješavana važna crkvena pitanja s političkim značajem
- 13. stoljeće – raspad patrimonijalne države → razvoj sabora kao mjesta na kojima je plemstvo u suradnji s banom odnosno vladarom rješavalo zakonodavna, sudska i upravna pitanja od državnog značaja i jedinstveno nastupalo prema vladaru → u ranom razdoblju takvi sabori pojavljuju se u vidu povremenog zasjedanja plemstva
- Od 15. stoljeća uobličuju se Slavonski i Hrvatsko-slavonski sabor kao tijela čije zaključke na institucionalno definirani način potvrđuje kralj umjesto da izdaje privilegije
- Prvi sabor :
 - **1273.g., Zagreb** – prvi sabor *slavonskog plemstva i jobagiona kraljevskih utvrda „cijele Slavonije“*
 - vrela navode da ga je sazvao i presjedao mu ban Matija koji je i potvrdio njegove zaključke
 - na tom saboru su plemići i jobagioni iznijeli banu primjedbe tvrdeći da su kraljevski sudovi na njihovu štetu povrjeđivali neka prava Kraljevine i banovine (pitanje o nadležnosti sudova i pravila sudskog postupka)
 - plemići i jobagioni popisali su i dali banu na potvrdu „prava Kraljevstva i banovine“ u 33 točke s molbom da ih se on i suci pridržavaju
 - ban je u ispravi koju je izdao ta prava i potvrdio jer se osnivaju na „istinitim i zakonitim razlozima“
 - rudimentarni oblik zakonodavnog postupka → proces oblikovanja normi u pisanom obliku i autoritativna potvrda
- Zakonodavni sabori održali se u **Zagrebu 1278. i 1432.** te u **Križevcima 1439.**
- Na tim su saborima donesene norme koje su jamčile prava plemstva i drugih osoba : da osoba koja nije platila porez, a ima nekretnine, ne može biti zatvorena; o osnivanju posebnih sudova po županijama; odredba o neformalnijem postupanju protiv počinitelja teških zločina te o strogim kaznama za plemiće koji ne bi htjeli sudovati u takvim postupcima
- Zasjedanja slavonskih i hrvatskih staleža u načelu su se održavala **bez sudjelovanja kralja** → kralj Žigmund Luksemburški sudjelovao na „krvavom križevačkom saboru“ 1492. na kojem su poubijani njegovi protivnici
- Na području Hrvatske i Dalmacije nije uspostavljen sabor sa zakonodavnim nadležnostima, već je u nekoliko navrata održan skup plemstva koji je rješavao samo upravna i sudska pitanja → **sabor u Kninu 1353.** (pitanje desetine Kninske biskupije); **sabor u Ninu 1396.** (opća pitanja uprave, status o pripadnosti Paga te Cresa i Osora) → nisu se razvili zakonodavni sabori zbog vlasti moćnih hrvatskih velikaša uz koju se kraljeva vlast znatno slabije osjećala pa nije bilo ni potrebe za vrstom obrane interesa plemstva
- Od polovine 15. st. na saborima se okuplja niže plemstvo, prelati i velikaši te predstavnici kraljevskih gradova – sabori se pretvaraju u predstavništvo zemlje čije zaključke sankcionira kralj → sazivali se za područje Slavonije, a iznimno za područje Hrvatske i Dalmacije zbog slabe prisutnosti kraljevske vlasti i osmanskih prodora
- **Saziv sabora hrvatskog plemstva u Cetingradu 1527.** → **Ferdinand II. Habsburgovac izabran za hrvatskog kralja**
- **1558. HRVATSKO-SLAVONSKI SABOR** → slavonski i hrvatski staleži, stegnuti na smanjenom državnom prostoru, uspostavljen kao predstavništvo kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije

RAD SABORA

HRVATSKO-SLAVONSKI SABOR (OD 1558.)	
➤ Bira 4 nuncija → izaslanici za Ugarsko-hrvatski sabor – 1 za Dom Velikaša, 2 za Dom zastupnika te 1 protonotar (u njihovo ime formulira zaključke) → <u>nunciji sudjelovali kao delegacija zemlje te su imali poseban položaj i prava</u>	

- Sabor se na hrvatskom jeziku nazivao **spravišće i stanak**, a na latinskom jeziku *diaeta generalis, congregatio generalis*; od 1681. puni naziv – ***Congregatio Regnorum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae***
- Do 1791. sazivao ga ban uz obavijest vladaru, a rjeđe kralj; nakon 1791. mogao je biti sazvan jedino temeljem dopuštenja vladara, a sazivao ga je i predsjedavao mu je ban (u staleškom razdoblju Sabor se sastajao 2-3 puta godišnje)
- Ban je Sabor sazivao **banskim pozivnicama** (*litterae banales*) koje je prelatima i velikašima slao osobno, nižem plemstvu putem županija, a gradovima direktno
- Županijsko niže plemstvo izbjegavalo je odlazak na Sabor jer je značilo dulje izbjivanje sa svog gospodarstva i troškove boravka i puta → birali su **4 delegata** kao svoje predstavnike uz davanje obveznih naputaka (*instructio*) u pogledu rasprave i glasovanja
- Gradovi su slali 2 delegata uz obvezne naputke
- Dvije kategorije članstva u Saboru : virilisti (dolazili po osobnom pravu, *ex iure virili*) i zastupnici županija i gradova → imali su načelno jednaki pravni položaj u radu Sabora i pri glasovanju, ali su virilisti imali veći prestiž – **VAŽNO!** → odluke se nisu donosile zbrajanjem glasova, već njihovim vaganjem, odnosno procjenom predsjedavajućeg o "težini" predanih glasova s obzirom na značenje onih koji su glasali – prednost se daje starijim i uglednijim članovima, a tek potom broj glasova
- Jednodomno tijelo do 1918. uz dvojni strukturu članova
- Tijek rasprave : po otvaranju se najprije iznose kraljevi prijedlozi o kojima Sabor donosi odluku, a zatim su staleži i redovi iznosili svoje prijedloge i pritužbe o kojima se potom rješavalo
- Zaključci sabora : opći propisi (*articuli*) koje je morao sankcionirati vladar te **pojedinačne pravne norme** (*acta*) → svi zaključci imali su formalni status zakona i svi su se inartikulirali tj. uvrštavali u **jedinstvenu ispravu (zapisnik)** i dobivali broj prema redu donošenja; zaključci su se dalje vodili kao jedinstvene isprave za to zasjedanje te su se označavali brojem, a nekad i naslovom koji se odnosi na sadržaj [Zakonski članak VII:1712. – riječ je o sedmom zaključku koji je donesen na Saboru 1712.g. (zakoni Ugarsko-hrvatskog sabora označavali su se obrnuto, godina pa broj)]

- Ugarska strana negirala je Hrvatsko-slavonskom saboru zakonodavnu prirodu u doktrini i politici od 18.stoljeća → obrazloženje : samo je Ugarski sabor državni parlament i jedino on donosi zakone, dok je Hrvatsko-slavonski sabor tek pokrajinska skupština koja je ovlaštena donositi podzakonske opće akte za svoje područje
- Specifični položaj Hrvatsko-slavonskog sabora u složenom sustavu vlasti ugarsko-hrvatske države ipak ga pozicionira kao državni sabor, a tradicionalni naziv statuta za opće akte koje je donosio nije označavao i pravni položaj tih vrela, već kao i *leges i constitutiones*, pisana vrela nasuprot običajnom pravu
- **1708.** Ugarsko-hrvatski sabor donosi članak **1708:XIII – o suglasju zakona, prema kojem zakoni Hrvatsko-slavonskog sabora ne smiju biti suprotni zakonima Ugarsko-hrvatskog sabora** → zakon je donesen na Ugarsko-hrvatskom saboru unatoč protivljenju hrvatskih nuncija; kralj ga nije sankcionirao
- **1715.** na kraljev prijedlog donesen je na Ugarsko-hrvatskom saboru zakonski članak **1715:CXX – utvrđeno da je Hrvatsko-slavonski sabor oduvijek imao pravo donositi zakone za svoje područje te da zakoni tog Sabora koje kralj potvrdio ne mogu više doći u pitanje + propisao je da se kralju imaju na sankciju podnijeti zaključci Hrvatsko-slavonskog sabora koji se odnose na kraljevu upravu, upravljanje pravosuđem i sudski postupak čime je ocrтана nadležnost Hrvatsko-slavonskog sabora**
- **Nadležnosti Hrvatsko-slavonskog sabora:**
 1. **Izborne funkcije** (kralja, prijedlog kandidata za bana, ustoličenje bana, izbor nuncija za U-H sabor, izbor protonotara, glavnog kapetana,...)
 2. **Zakonodavna funkcija** (donošenje općih propisa)
 3. **Pravosudna funkcija** (briga o urednom vršenju sudbenosti, izbor sudskih prisjednika, rješavanje sporova oko nekretnina među velikašima)
 4. **Upravna funkcija** (zemaljska obrana, javne financije, prosvjeta i bogoštovlje, uređenje voda, cesta, školstva, poslovi iz nadležnosti županija)

D) UGARSKO-HRVATSKI SABOR

- Ugarsko plemstvo se sredinom 15. st. konstruiralo u Sabor, a početkom 17.st. podijeljen je na Gornji i Donji dom, odnosno Dom velikaša i Dom zastupnika
- Uz ugarsko plemstvo već u počecima sudjelovalo i slavonsko plemstvo, a od 1442. i nunciji, poslanici Slavanskog sabora, a povremeno i Hrvatskog → motivacija u mogućnosti da slavonsko plemstvo iznese svoje primjedbe i traži njihovo rješavanje neposredno od kralja te da na sebe protegne povlastice koje su utjecajni ugarski staleži dobivali od kralja
- Četvorica delegata nastupala su zajednički preko protonotara koji je u njihovo ime iznosio pritužbe i traženja → Hrvatsko-slavonski sabor nuncijima je davao obvezujući naputak glede zastupanja stavova i glasovanja na Ugarsko-hrvatskom saboru; prijedlozi zakona kojima bi se nunciji suprotstavili u ime hrvatsko-slavonskih staleža nisu stupali na snagu u Hrvatskoj i Slavoniji, a ako bi ih Ugarsko-hrvatski sabor unatoč protestu prihvatio u sadržaju koji se odnosi za hrvatsko područje, hrvatsko-slavonski staleži imali su pravo obraćanja kralju da spriječe sankcioniranje (prm. Zakonski članak 1708:XIII)

RAD SABORA

UGARSKO-HRVATSKI SABOR
➤ U službenim spisima nazivao se Diaeta, kao i Diaeta Regni Hungariae, Diaeta generalis; u hrvatskoj se nazivao Hrvatsko-ugarski ili Zajednički sabor – ispravnije Ugarsko-hrvatski jer je bio sabor ugarskih velikaša s hrvatskim nuncijima ➤ Kako se saživao do 1848. najčešće u Požunu, dobio je naziv i Požunski sabor ➤ Sazivao se posebnim kraljevim pozivnicama (litterae regales) upućenim osobno Domu velikaša i općim pozivom ostalima → u njima utvrdio početak i mjesto te predmet rasprave ➤ U razdoblju od 30 dana prije početka zasjedanja pa do povratka članova bilo je zabranjeno održavanje sudskih ročišta ➤ Zasjedanje bi načelno počelo 4. dan od otvaranja i bilo završeno u roku od 15 dana jer niže plemstvo financijski nije moglo ostati duže (do 17. stoljeća pokušavane brojne manipulacije kako bi niže plemstvo bilo odsutno) ➤ Prije zasjedanja članovi Sabora dokazivali su svoje pravo na sudjelovanje na Saboru, a nakon održane mise zajedno bi otišli u kraljevu palaču kako bi saslušali kraljeve prijedloge, a tek potom u domove kojima su pripadali ➤ Hrvatsko-slavonski delegati imali su poseban položaj koji je dolazio do izražaja i na simboličkom planu jer su imali mjesto za stolom gdje su sjedili ugledniji članovi ➤ Zasjedanje : čitanje kraljevih prijedloga na zajedničkoj sjednici obaju domova → rasprava u Domu zastupnika, a potom u Domu velikaša (snažilo utjecaj nižeg plemstva) – ti su prijedlozi u Domu zastupnika prvo prolazili kroz „odbore“ od pojedinih skupina zastupnika povezanih istim političkim opredjeljenjem ili regijom – o tim prijedlozima na koncu odlučuje cjelokupni sastav doma → prijedlog upućen Domu velikaša koji je o izglasanom zaključku obavještavao Dom zastupnika – ako zaključak nije bio usklađen, održavala bi se zajednička sjednica obaju domova u kojoj se odluka donosila većinom od tri staleža prema jednom; ako nema većine rješavanje se odgađa ➤ Ako je prijedlog prihvaćen u oba doma, bio bi stiliziran i još jednom pročitao na zajedničkoj sjednici i onda otpremljen kralju na sankciju ➤ Sankcija → potpis akta i ovjera kraljevim pečatom ➤ Nakon sankcije kralj ga je promulgirao (proglasio) i potom slao u sabor na objavljivanje čitanjem – ako sabor nije bio u zasjedanju, zakon se slao u županije gdje je u pravilu bio objavljivao na županijskim skupštinama ➤ Zakoni koji su vrijedili za Hrvatsku i Slavoniju slani su u Hrvatsko-slavonski sabor, odnosno u hrvatske i slavonske županije ➤ Kralj je bez ograničenja mogao odbiti sankciju, a mogao je i izmijeniti prihvaćeni zakon, ali taj izmijenjeni bi se vraćao na mišljenje domova koji su onda ponovno raspravljali i odlučivali o zaključku ➤ Drugi dio zasjedanja → pritužbe i zahtjevi (gravamina et postulata) ugarskih, a odmah potom i odvojeno od ugarskih zahtjeva, protonotar je čitao pritužbe i zahtjeve hrvatsko-slavonskih staleža → ugarski članovi nisu se mogli miješati u hrvatska traženja, a jednako tako i hrvatski u ugarska pitanja; ALI hrvatski zastupnici mogli su zamoliti kralja da zakon koji je donesen na prijedlog ugarskih zastupnika bude protegnut i na Hrvatsku i Slavoniju ➤ Kada bi se dio zakonskog prijedloga kralja ili ugarskih staleža odnosio na Hrvatsku, hrvatsko-slavonski nunciji trebali su ga prihvatiti ili odbiti, što su činili s obzirom na ocjenu

- i naputke s Hrvatsko-slavonskog sabora → ni kralj ni ugarski staleži nisu mogli donijeti zakon koji se odnosio na Hrvatsku bez prethodnog izjašnjenja hrvatsko-slavonskih nuncija
- Temeljem članka 1791:LVIII – odlučivanje o financijama preneseno je na Ugarsko-hrvatski sabor, u tim pitanjima od tada do 1848. vrijedilo načelo majoriteta

III) GRADANSKO I KAZNENO PRAVO

A) RAZDOBLJA RAZVOJA PRAVA I HRVATSKA PRAVNA PODRUČJA

RAZDOBLJA RAZVOJA PRAVA

- Složenost i raznorodnost hrvatskog pravnog razvoja u srednjem vijeku uvjetovana povijesnim okolnostima iziskuje da se pri izlaganju i razumijevanju pojedinog pravnog gradiva posebna pažnja obrati kako na razdoblje nastanka i postojanja pojedinih institucija tako i na teritorijalni okvir i s njime povezani upravno-politički i pravno-kulturni kontekst
- 12. stoljeće – vremenska razdjelnica razvoja prava → počinje prodor pismenosti u pravnu sferu, a s time je povezan i prodor rimskog prava i pojedinih instituta vezanih uz pismenost (notarijat, pismena oporuka,...) što utječe na formu i sadržaj pravnih instituta
- Do 12. stoljeća pravo se pojavljuje u obliku hrvatskog običajnog prava odnosno u vidu prevladavajućeg utjecaja običajnog prava na institucije koje su se izgrađivale u sklopu državne vlasti → i u tom razdoblju vidljivi su utjecaji susjednih pravnih poredaka na hrvatsko pravo (franački javnopravni instituti, bizantske institucije građanskog i kaznenog prava,...)
- U 13. stoljeću na našem obalnom području, najviše u gradovima – utjecaj rimskog prava i utjecaj pravnih poredaka iz vanjskog i unutarnjeg okruženja – na obali utjecaj i mletačkog prava koje dopire zbog blizine i zbog autoritativnosti vezane uz vlast Mletačke Republike; u unutrašnjosti izraženi ugarski utjecaji, a u manjoj mjeri i utjecaji iz srednje Europe (njemačko pravo), dok kasnije jačaju utjecaji iz Austrije

HRVATSKA PRAVNA PODRUČJA

- Vidljive formalne, sadržajne i pravno-kulturne razlike vezane uz različita područja
- Pripadnost pojedinim državnim okvirima relativno se stabilizirala u 16. stoljeću kada su hrvatski kraljevi u unutrašnjosti i uskom dijelu obale bili vezani uz Habsburšku Monarhiju, veći dio obale i usko zaleđe bilo je pod vlašću Mletačke Republike, na južnom rubu je samostalni Dubrovnik održavao svoj razvoj koji je prelazio njegovu veličinu, dok je dio hrvatskog područja bio pod Osmanskim Carstvom
- Akademik Lujo Margetić identificirao je pet hrvatskih pravnih područja – istarsko, dalmatinsko, kvarnersko, užehrvatsko i slavonsko :

Istarsko	Miješanje utjecaja rimskog, bizantskog, langobardskog, franačkog, mletačkog i slavenskog prava
Kvarnersko	Usko i najraznorodnije jer su na njemu prisutni hrvatski pravni običaji uobličeni u npr. Vinodolskom zakoniku; Rijeka je izložena utjecaju sa sjevera s pravom bliskim tršćanskom, dok je cresko područje bilo pod iznimnim utjecajem mletačkog prava, a Trsat i istočni dio pod utjecajem ugarsko-hrvatskog prava
Dalmatinsko	proteže se od Krka do Dubrovnika te je obilježeno statutarnim pravom gradova u kojima se miješaju utjecaji običajnog, rimskog te bizantskog i mletačkog prava, a u manjoj mjeri ugarsko-hrvatskog prava
Užehrvatsko	Središte u Lici i Dalmatinskoj zagori te obilježava razmjerno autonomni razvoj starog hrvatskog prava, običajnih korijena, uz razmjerno skromniji utjecaj ugarsko-hrvatskog i mletačkog prava, ali i elemenata rimskog prava
Slavonsko	Prevladava utjecaj ugarsko-hrvatskog prava s dominantnom i stožernom ulogom Tripartita, ali je ta prisutnost ugarskog prava bila manja u zapadnom dijelu

- Postojale su vrlo značajne razlike među statutarnim poredcima dalmatinskih gradova, kao i velike razlike u dinamici njihovog razvoja
- Još značajnija je razlika između istočnog i zapadnog dijela Slavonije u kojoj je pravo u istočnom dijelu bilo usko povezano s ugarskim pravom, dok se na zapadnom dijelu razvio pravni sustav odvojen od ugarskog → pojedini instituti (npr. “pravo djevojačke četvrtine“ iz Zlatne bule) su imali posve različita obilježja, a u Gradecu uopće nisu bili prisutni neki instituti ugarskog prava, ali su od samog osnivanja Gradeca u njegov pravni poredak bili ugrađeni neki instituti kanonskog prava koji se u Ugarskoj pojavljuju znatno kasnije
- Zajednička obilježja ponekad prekoračuju granice pojedinih područja pa se istovjetne karakteristike mogu otkriti u obalnim gradovima ili kontinentalnom području
- vrijedi upozoriti na karakterističnu razliku između autonomije istarskih i dalmatinskih gradova koja svoj pravni izraz imaju u samostalno donesenim statutima nasuprot uređenja hrvatskih i slavonskih gradova putem privilegija
- bizantska vlast u pokrajinama, pa i u Dalmaciji, bila je slabije prisutna te je prepuštala gradovima da sami uređuju svoja unutarnja pitanja i pravnu osnovu → istarski i dalmatinski gradovi već u Bizantu imali stupanj autonomije i autohtoni pravni razvoj otvoren prožimanju s okolinom
- suprotno tome, u Slavoniji uopće do 11.st. nije bilo urbanih središta, a zemlja je bila predmet vladarskih darovanja pa je uređenje gradova u 13. st. kao i samoupravnih prava županija bilo provedeno kroz heteronomne privilegije koji su ih zadržali u nekom stupnju ovisnima o vladarevoj vlasti
- unatoč srodnosti gradskih struktura koje su bile zasnovane na gospodarskoj logici, prisutnost mnogobrojnih stranih trgovaca, instituta poput notarijata te instituta rimskog prava, u praksi je pravne poretke slavonskih i dalmatinskih gradova činilo znatno bližima

B) SREDNJOVJEKOVNA PRAVNA VRELA

Obavijesti o razvoju prava u prošlosti crpimo iz koncentričnog kruga vrela :

1. PRAVNA VRELA:
 - U središtu kruga pravnih izvora
 - Neposredno sadržavaju obavijesti o pravnim normama poput propisa (zakoni, statuti, uredbe), običajnog prava (zbornici običajnog prava) kao i sudske prakse (presude) te dokumenti o pravnim poslovima (ugovori, oporuke)
2. VRELA KOJA DOPUNJUJU PRAVNA VRELA:
 - Neposredno dopunjuju pravna vrela i pružaju obavijesti
 - Potrebna su za potpunije razumijevanje značenja pravnih instituta i njihove društvene svrhe
 - Podaci o tijeku donošenja propisa (zapisnici Sabora i pojedinih tijela) i doktrinarne isprave
3. OBAVIJESTI IZ ŠIREG PRAVNOG OKRUŽENJA:
 - Obavijesti vezane uz šire pravno okruženje osnovnog objekta interesa poput npr. Podataka o organizaciji sudova i uprave u pojedinoj zemlji te sustava pravnog obrazovanja i njegova obilježja – preko njih otkrivamo šire i dublje slojeve određenosti pravne norme
4. GRADIVO O ŠIREM PRAVNOM I DRUŠTVENOM OKRUŽENJU
 - Političko, gospodarsko, kulturno okruženje u kojem pravni instituti nastaju, razvijaju se i u kojem ostvaruju svoju svrhu
 - Podaci o političkom i gospodarskom sustavu, o koncentraciji moći i utjecaju na donošenje ili provedbu pravnih normi, o prevladavajućim kulturnim obilježjima sredine (jezik, kultura)
5. OBAVIJESTI O KONKRETNIM DOGAĐAJIMA I ULOZI OSOBA
 - Anali i biografije

Značajno je kada je riječ o razinama bližima pravnoj dimenziji koja je osnovni oblik našeg interesa, uključiti i obavijest o stranim pravnim sustavima.

Pravni instituti pojedinog nacionalnog pravnog sustava u nekom stupnju nastaju i razvijaju se pod utjecajima ili u interakciji s institutima iz stranih pravnih sustava → takva određenost bitna je u slučaju hrvatske pravne povijesti koja je u visokom stupnju određena stranim utjecajima.

SREDNJOVJEKOVNA PRAVNA VRELA NA HRVATSKOM PROSTORU

Formalna vrela iz kojih neposredno možemo crpiti takve obavijesti koje se odnose na razvoj srednjovjekovnog prava na hrvatskom prostoru jesu **zakoni, uredbe, statuti, urbari, običajno pravo i raznorodne isprave** iz kojih kao posebnu kategoriju možemo izdvojiti *privilegije*.

<i>Zakoni</i>	- Propis koji u srednjem vijeku donosi najviša vrhovna vlast u državi, vladar u suradnji sa Saborom ili samostalno - Sadržava opće norme i proteže se na cjelokupno državno područje ili samo jedan dio i za cjelokupnu društvenu skupinu ili samo jedan dio - U srednjem vijeku su se relativno rijetko donosili jer je bila riječ o društvu u kojem je državna vlast svoju nadležnost ograničavala na područja od svog neposrednog interesa (organizacija vlasti, porezi, kaznena djela i kazne vezane uz državu), a nije zahvaćala u preostale sfere → ti preostali odnosi uređeni na razini partikularnih zajednica ili ustanova
<i>Uredbe</i>	- Propisi koje donosi tijelo izvršne vlasti, u pravilu vladar ili službenici - Na opći i trajni način uređuje se ustroj vlasti ili odnosi državljana - Po sadržaju podsjećaju na zakon, ali se ne donose iz djelokruga koji pripada zakonodavnoj vlasti - Slučajevi kad su kraljevi vladari putem uredbi nasuprot pravu staleža da se zakoni donose u Saboru značili su apsolutistički način vladanja
<i>Statuti</i>	- Zbirke propisa koje donosi neko tijelo autonomne vlasti u sklopu svog djelokruga i za teritorij svoje nadležnosti, odnosno pripadnike - Autonomija znači pravo neke vlasti da temeljem privilegija ili statusa samostalno donosi pravna pravila za svoje područje, što se razlikuje od samouprave koja znači pravo neke vlasti da samostalno preko organa provodi pravna pravila koja je netko drugi donio - Dalmatinski gradovi donose statute + Gradec - Statuti gradova i propisi kaptola i cehova
<i>Urbari</i>	- Zbirke pravnih pravila kojima su bili uređeni odnosi između vlastelina i kmetova - U pravilu ih donose vlastelini, u sklopu upravne vlasti nad zavisnim stanovništvom na zemlji koju im je dodijelio vladar, i to za područje svog vlastelinstva, pa su takvi akti imali privatnopravni karakter - Najpoznatiji Modruški urbar kneza Bernardina Frankapana - Zbog pojačane eksploatacije kmetova i njihovih buna te promijenjene uloge predmoderne države Marija Terezija donosi Hrvatski i Slavonski urbar kao opće i okvirne propise dispozitivne prirode
<i>Običajno pravo</i>	- Nastaje dugotrajnim održavanjem određenog načina ponašanja koje zbog široke prihvaćenosti dobiva snagu obveznosti te postaje obvezno i za buduća ponašanja - Sadržava određenu sankciju u slučaju kršenja - Uglavnom je bilo nepisano, a do njegova zapisivanja, najčešće u obliku zbirki, dolazilo je zbog nesigurnosti u sadržaj pojedinih normi koje su bile izrazito značajne ili sporne - Zbirke običajnog prava u hrvatskom se srednjovjekovnom pravnom nazivlju označavaju sa „zakon“, koja svoj korijen ima u praslavenskom jeziku (Vinodolski zakon, Kastavski zakon,...) te ga ne treba miješati sa značenjem zakona kao akta najviše državne vlasti; gotovo nikad nisu potpune i u njima su sakupljene norme važne za svrhu i interese koji su potaknuli sastavljača na sakupljanje

	- Izvan zbirke ostaje cijeli niz pravila običajnog prava koja su toliko ukorijenjena i notorna da ih nije bilo potrebno zapisati ili sastavljaču nisu bila poznata - Tako zapisano običajno pravo gotovo nikada nije tek produžetak „drevnih običaja“ koji predstavljaju „staro hrvatsko pravo“ nego je prepleteno s utjecajima do doba u kojem je zapisano i s interesima onih kojih ih sakupljaju - Snaženjem države propisi potiskuju običaje
Raznorodne isprave	- Vrlo raznorodan pisani izvor, u pravilu, o pojedinačnim pravnim poslovima koji govore o primjeni prava i održavaju pravni život - Obuhvaćaju vrlo širok krug pravnih čina različitog značenja i važnosti od ugovora, oporuka, presuda do vladarskih darovnica
*privilegiji	- Prerastaju značenje isprave jer su se pod tim nazivom u nas označavale sve pravne norme koje nisu neposredno nastale običajem te sve isprave kojima je podijeljeno ili zajamčeno neko pravo - Ugarsko-hrvatski vladar donosio je u obliku privilegija i svoje dekrete, zakone, a kralj, herceg i ban privilegijama su osnivali gradove podjeljujući im slobode i prava → važnost u javnom pravu - U sklopu privatnog prava, kralj u svečanom obliku nekoj osobi trajno podjeljuje neku povlasticu

NAJVAŽNIJA PRAVNA VRELA I NJIHOVE KARAKTERISTIKE:

TRIPARTIT
➤ Glavno pravno vrelo u Ugarskoj i Hrvatskoj i Slavoniji koje je ponajprije uređivalo odnose <u>privatnopravne naravi</u>, ali u manjoj mjeri sadržava i neke odredbe javnopravne i kaznenopravne <u>prirode</u> ➤ Taj je propis temeljem kraljevog naloga 1514. izradio Istvan Verboczy, <u>prihvatio ga Ugarski sabor, a kralj ga je potpisom sankcionirao, ali nije promulgirao (potvrdio kraljevskim pečatom)</u> ➤ Razlog izostanka promulgacije bio je <u>otpor višeg i crkvenog plemstva, koje Tripartit sukladno ideji svete krune, a protivno stvarnim odnosima, izjednačio s nižim plemstvom izričitim utvrđenjem da postoji samo jedna jedinstvena (plemička) sloboda</u> ➤ Nije postao zakon niti je stekao pravnu snagu ➤ Verboczy ga je na svoj trošak tiskao u Beču 1517. godine i poslao ga županijama → definirao ga je kao „vjerni prikaz postojećeg prava“, a zbog njegove uvjerljivosti, sistematičnosti i praktičnosti <u>sudovi su ga počeli široko primjenjivati pa je ta poluslužbena zbirka via facti nametnula kao glavno pravno vrelo koje se neposredno primjenjivalo i potisnulo sva ostala privatnopravna vrela</u> ➤ Zbog široke uporabe, preveden je na mađarski 1571., a na hrvatski ga prevodi Ivan Pergošić 1574. (Nedelišće) ➤ U Hrvatskoj i Slavoniji vrijedio je do uvođenja OGZ-a 1853. koji je tada uveden i u Ugarsku, no u Ugarskoj je po okončanju apsolutizma ponovno uveden 1861. i ostao na snazi do 1946. ➤ Na mađarskim sveučilištima i Pravnom fakultetu u Zagrebu studirao se kao <u>jedan od temeljnih predmeta, odnosno kao građansko pravo zemlje – u Zagrebu se predavao sve do 1946. jer se smatralo da je ključ za razumijevanje stvarnih odnosa u poljoprivredi koji su se temeljili na običajima</u> ➤ Kao vrijedeće pravo primjenjivao se na <u>područjima pod ugarskom vlašću</u> koja su nakon 1918. ušla u sastav jugoslavenske države (Prekomurje, Međimurje, Baranja, Bačka i Banat) ➤ SADRŽAJ: u osnovi čine <u>sistematizirani ugarski, a dijelom i hrvatski običaji</u>, što je razlog zbog kojeg se u hrvatskoj pravnoj doktrini i na PFZG izlagao pod nazivom „hrvatsko-ugarsko privatno pravo“

- **Sastavljen je kao zakonik** – sadržavao zakone, kraljevske dekrete i druge propise te običajno pravo (uz ugarsko-hrvatske običaje vidljivi utjecaji kanonskog i rimskog prava kroz školničku obradu gradiva, trodijelnu podjelu i primjenu terminologije rimskog prava na ugarske običaje)
- U osnovi je zbirka sudske prakse čiju je osnovu činilo običajno pravo, a njegova je interesna osnovica ona nižeg plemstva → zbog toga su s posebnom pažnjom obrađena pitanja osobnih prava, imovine, pravnog položaja, obitelji, nasljeđivanja i ugovornih odnosa plemstva kao i pitanje sudske postupka, dok se na stanovnike gradova i podložno stanovništvo odnosi mali broj normi
- **Trodijelna struktura** rađena po uzoru na Gajeve institucije iako nije dosljedno provedena → normativnom sadržaju prethodi predgovor koji se razlikuje od ostala tri dijela i donosi definicije i svojevrsna pravnoteorijska razmatranja o pravdi, pravu, običajnom pravu i elementima kao i sažetak postupovnih pravila; PRVI dio govori o plemstvu i postanku, o vladaru, pravima staleža, crkvenim i kraljevim donacijama, nasljeđivanju, bračnom imovinskom pravu, skrbništvu, punoljetnosti.... DRUGI dio sadržava načela imovinskog prava, zakone, statute, običaje i privilegije te postupovno pravo; TREĆI dio govori o posebnom običajnom pravu Slavonije i Erdelja i razlikama između ugarskog, slavonskog i erdeljskog prava, napose glede homagiuma i miraza – no iz različitosti nije izveo zaključak o različitom državnopravnom položaju navedenih teorija, već je ustvrdio da zajednice unutar države mogu stvarati pravo kao statutarno (ne smije biti suprotno općem pravu Ugarske)
- Nije poznavao jedinstvenu definiciju vlasništva, već je koncepcija počivala na otvorenom krugu različitih stvarnih prava → otvorio prostor za postojanje skupnog vlasništva iako ga nije poznavao
- Na kolektivnom vlasništvu je počivala kućna zadruga (Hrvatska i Slavonija) koja je propala nakon stupanja OGZ-a

STATUTARNO PRAVO DALMATINSKIH I ISTARSKIH GRADOVA

- **Statuti srednjovjekovnih gradova bili su zbirke propisa** koje su donosili i provodili gradski organi, a vrijedili su na području njihove nadležnosti, odnosno za pripadnike gradske zajednice i izvangradskog područja
- Unatoč višedimenzionalnosti gradova kao relativno zatvorenih upravnih, društvenih i gospodarskih sustava izdvojenih od ruralne okoline, njihova konstitutivna odrednica bilo je pravno priznanje gradskog statusa čija je karakteristika bila pravo na autonomiju i samoupravu, tj. pravo na samostalno organiziranje gradske vlasti i samostalno donošenje i provođenje pravnih pravila putem vlastitih organa
- 14.st. Bartolus de Sassoferato – kao **bitno obilježje grada** ističe slobodnog građanina s političkim pravima, zajednicu građana kao nosioca izvornog gradskog suvereniteta te običajno pravo oblikovano prešutnom suglasnošću građana oko neke prakse i dosljedno tome, pravo građana na izradu statuta kao pisanog prava
- Statuti kao zbirke prava javljaju se kao završni stupanj u oblikovanju srednjovjekovnih gradskih prava → prije pojave statuta život se upravljao prema nepisanom i općepoznatom običajnom pravu čija su pojedina prava povremeno zapisivale gradske vlasti – one su pri tome stvarale i nove norme (Statuta) kao dopunu ili modifikaciju običajnog prava i to posebno onih pravila čiji se sadržaj u postupcima javljao kao dvojben → Jednom zapisana takva su se **kazuistički oblikovana** pravila nastavila primjenjivati kao opće norme, a umnažanje sporadično zapisanih pojedinačnih odredaba i potreba za sustavnom i dostupnom regulativom vodi kodifikaciji gradskog prava
- Potreba za kodifikacijom u dalmatinskim gradovima – odraz porasta trgovine i pravnog prometa koji je tražio sigurne pravne oblike, ali i izraz unutarnje društvene dinamike grada → gradsko plemstvo (koje je u unutarnjim društvenim sukobima u komuni vlast preuzetu od skupštine svih građana pretvorilo u monopol svoje vlasti) težilo je osigurati svoje interese sređivanjem i zaleđivanjem prava – no kodificiranje prihvatljivo i pučanima jer se tako onemogućavalo daljnje pogoršanje njihova položaja i ograničio se utjecaj plemstva na nejasno tumačenje nejasnih odredbi običajnog prava
- Od 13. stoljeća – do tada zapisana najvažnija pravila običajnog prava i novostvorene norme prikupljaju u jedinstvene statutarne zbirke koje postaju osnova pravnih poredaka dalmatinskih i istarskih gradova → postaju neka vrsta gradskih ustava i općih pravnih zbornika koji obuhvaćaju sve grane prava, od javnog preko obiteljskog i nasljednog prava, stvarnog i obveznog te kaznenog prava, do organizacijskog i postupovnog prava – no ne obuhvaćaju sve običajno pravo koje ostaje vrijediti zajedno sa statutima
- Kodifikacija prava pretpostavlja i sistematizaciju i racionalnu obradu sakupljenih pravila, pa prikupljanje i obradu gradskog prava obično predvode **učeni pravници** primjenjujući znanja koja su stekli pravnim obrazovanjem → oni posežu i za postojećim modelima koje poznaju, najčešće statutarim zbirkama drugih gradova te pravnim priručnicima iz kojih uzimaju ono što im se čini

potrebnim – tako putem pravničkog utjecaja i utjecaja suverene državne vlasti, pri kodifikaciji gradskog običajnog prava stvarno dolazi i do njegove nevidljive modernizacije i promjene

- Utjecaj učenih pravnika bio je i jedan od načina na koji je u statute prodrlo **opće pravo** (*ius commune*) s osnovom u rimskom i kanonskom pravu koje je u većini europskih gradskih zajednica vrijedilo kao supsidijarno pravno vrelo - iznimka Mletačka Republika koja nije dopuštala pozivanje na *ius commune* – zato poredci dalmatinskih i istarskih komuna pod mletačkom vlašću ne spominju *ius commune*, iako je njegova tiha recepcija jasno vidljiva u pojedinim statutarnim odredbama i sudskoj praksi
- **Kazuistička osnova statutarnih zbirki** razlog je da se iz današnjeg motrišta njihov sadržaj doima kao fragmentiran, proturječan, nejasan i opterećen mnogim pravnim prazninama → srednjovjekovni se statuti ne mogu shvatiti u duhu modernog zakonodavstva kao relativno potpuni i zaokruženi sustav pravila koji građanima i sucima pružaju jasnu uputu o ponašanju – umjesto toga treba shvatiti statutarna pravila kao norme koje su zabilježene radi potreba životne i pravne stvarnosti dok njihov sadržaj treba razumjeti kao orijentaciju (sucima) u potrazi za najboljim rješenjem
- „**pravne praznine**“ u **statutima** – situacija da neki konkretni odnos nije bio uređen statutarnim propisima – uglavnom nisu znak da odgovarajuće pravo nije postojalo, već da je to pitanje bilo na zadovoljavajući i općepoznat način uređeno običajnim pravom pa nije postojala potreba u primjeni
- Svaki dalmatinski i istarski gradski statut predstavlja poseban ne samo normativno, već i kulturološki određen sustav čije je razumijevanje nemoguće bez rekonstrukcije njegovih osobnosti, ali i bez poredbenog izučavanja s obzirom na utjecaj prava iz ostalih dalmatinskih gradova i bližeg okruženja, a i širem mediteranskom kontekstu
- Statutarno pravo jedan je od **bisera hrvatske pravne kulture** i njezina jasna poveznica sa širim europskim okruženjem
- Naši najrazvijeniji gradovi svoje statutarne zbirke imali su već u 13. st. → **Zadar, Split i Trogir** – ali nisu sačuvane; najstariji sačuvani dalmatinski i istarski gradski statuti : **Korčulanski** (1265), **Dubrovački** (1272), **Zadarski** (1305), **Porečki** (1363) te **Dvigradski i Bujski** (14.st.)

ZBORNICI HRVATSKOG OBIČAJNOG PRAVA

- Dijelovi hrvatskog običajnog prava sačuvani su u seoskim srednjovjekovnim pravnim zbircima od kojih su najvažniji **Vinodolski zakon** (1288), **Novigradski zakon** i **Vranski zakon** iz polovine 15.st. te **Poljički statut** kao zbornik prava autonomne općine → nastali su u srazu lokalne zajednice i njezinih običaja s pojedinim nosiocima vlasti na osnovi izjava predstavnika sela, sabrani i popisani lokalni stari običaji kako bi poslužili za primjenu na sudovima čiji suci te običaje nisu poznavali – nakon što su ih potvrdile vlasti, oni su stekli neposrednu pravnu snagu te su se primjenjivali u odgovarajućim sudskim instancijama kao primarna pravna vrela
- Elementi starog hrvatskog običajnog prava već i prije su prodirali i bili recipirani u druge zbirke, a naročito u statute pojedinih dalmatinskih gradova te su se nastavili sustavno primjenjivati u zaleđu dalmatinskih gradova uz puni prihvati ugarsko-hrvatskih vladara i mletačkih vlasti
- Hrvatski pravni običaji neposredno prisutni i u drugim seoskim zakonima : **Kastavski, Veprinački, Mošćenički, Vrbanski i Trsatski zakon**
- Uočljivo je da su se srednjovjekovni hrvatski pravni običaji (*consuetudines Croatorum*) zadržali i bili propisani na području pod upravom bana južno od Gvozda i da se javljaju kao suprotstavljeni ugarskim pravnim običajima (*consuetudines Hungaricalis*) prisutnim pod upravom slavonskog bana, u Tripartitu
- Iz vrela se vidi da se hrvatsko običajno pravo primjenjivalo na Kninskom sudbenom stolu, gdje su ga tumačili „starci“ kao stručnjaci za hrvatsko običajno pravo – iz tih su se razloga njima obraćale i zadarske vlasti radi pomoći u razrješenju hrvatskog običajnog prava na području zadarske komune odnosno radi primjene na zadarskim sudovima
- U 15.st. – znatnije izmijenjeno staro hrvatsko običajno pravo bilo je živo i priznato kao dio pravnog poretka na području hrvatskog bana i njegova sudskog sjedišta u Kninu te područjima pod mletačkom vlašću, a u prvom redu na području gdje je bilo nekadašnje središte stare hrvatske države

VINODOLSKI ZAKON

- Najstariji zbornik običajnog prava, najbolje sačuvan
- Pojam „zakon“ u starom hrvatskom pravu znači običaj
- Nastao je 6.1.1288., pisan je čakavskim idiomom hrvatskog jezika i glagoljicom te je, uz Rusku pravdu, najstariji pravni dokument na slavenskom jeziku – zbog toga rano izučavan i preveden na više stranih jezika

➤ Nastao je zbog nesporazuma između Leonarda Frankapana, novog gospodara tog prostora, i seljaka koji su tražili poštovanje svojih prava → sastavilo ga je na skupu u Novom Vinodolskom povjerenstvo od 42 izabrana predstavnika devet vinodolskih općina koji su najbolje poznavali pravo, uz sudjelovanje predstavnika kneza Frankapana ➤ U stvarnosti bila je riječ o vrsti kompromisa u kojemu su bitno pretegnuli interesi gospodara ➤ 75 članaka, sadržane odredbe iz različitih grana prava te se njime uređuju ovlasti kneza koji donosi konačne odluke o javnim poslovima, položaj Katoličke crkve, ustroj vinodolske općine i ovlasti njenih službenika, ali su najviše prisutne kaznenopravne odredbe ➤ Utvrđene su kazne za djela protiv vlasti, Crkve, za nanošenje tjelesnih ozljeda, podmetanje požara itd. ➤ Odredbe kaznenopravne prirode usmjerene su na ograničavanje kneževih ovlasti ➤ Najviše su zastupljene novčane kazne koje uglavnom pripadaju knezu te spadaju među njegove važne prihode ➤ Prisutna je i „vražda“ – krvnina, koja se isplaćivala rodu kao znak priznanja krivnje i naknada počinjene štete, trebala je spriječiti krvnu osvetu ➤ Glavno dokazno sredstvo je priznanje počinitelja i iskazi svjedoka te dokaz prisegom, a zanimljiva je i zajednička prisega optuženika sa suprisežnicima ➤ Naglašena je uloga pristava u postupku jer on nije pomoćni organ, već obavlja sam neke radnje izvan parnice
--

Novigradski i Vranski zakon vrijedili su na području zadarske komune koje joj je pripojeno 1409., a nastali su u pedesetim godinama 15.stoljeća u sklopu mletačkog sređivanja prilika na tom razmjerno novom području Mletačke su vlasti priznavale zatečene pravne običaje pod uvjetom da nisu suprotstavljeni mletačkoj regulativi i da su potvrđeni od mletačkih vlasti.

Sređivanje prilika započelo je inicijativom pučanstva Novigradskog kotara, a Mlečani su ga nastavili popisivanjem običaja i na drugim područjima.

NOVIGRADSKI ZAKON
➤ Nastao je 1452., a dopunjen je 1454., nakon čega su ga potvrdile mletačke vlasti ➤ Nastao je na širem skupu na kojem su osmorica „hrvatskih plemića“, koji su predstavljali osam seoskih zajednica, zadarskom javnom bilježniku diktirali tekst koji su ostali dopunili, nakon čega je tekst preveden na latinski ➤ Zbornik navodi da donosi običaje „koji su bili na tlu Hrvatske između Knina i Nina“, ali je sigurno da je seoska društvena elita koja je utvrđivala tekst zakona, u njega uvela i interese svog sloja pa i osobne interese, što je bio slučaj i kod nastanka ostalih zbornika ➤ Raznorodni i uglavnom nesistematizirani sadržaj zbornika govori o nasljeđivanju posjeda, položaju nezakonite djece, funkcioniranju seoske zajednice i načinu donošenja zajedničkih odluka, o podjeli rojeva pčela, čuvanju seoskog stada, svjedocima u sudskom postupku, uređenju pašnjaka, a posebno i o podjeli kućne zadruge, odredbe o odnosu „gospodara“ i „kmetića“ (kolona), o tlaku kmetića i gospodarevu pravu prvokupa nasade loze

VRANSKI ZAKON
➤ Nastao oko 1454., a vrijedio je za područje Vranskog vlastelinstva koje je do 1409. imalo razmjerno izdvojeni razvoj zbog svoje podložnosti crkvenim redovima → razlog sukobljavanja pučanstva sa zakupnicima prihoda vlastelinstva oko visine podavanja ➤ Popis običaja sastavili su sudac vranskog podgrađa oko vranske utvrde i predstavnici vranskih sela te potvrdile mletačke vlasti ➤ Kratak dokument od 38 članaka, u središtu pažnje je seljak koji je u zavisnom položaju bliskom onom kmeta ➤ Seljak je istovremeno uključen u općinu koja je zadržala autonomiju, ali je izgubila nekadašnji položaj slobodne seoske općine napose zbog gubitka imovinskog supstrata, tj općinske zemlje u zajedničkom vlasništvu, u korist vlastelina ➤ Kolektivistička priroda općine vidljiva je i u solidarnoj odgovornosti stanovnika u slučaju krađe

POLJIČKI STATUT
➤ Nastao oko 1440. kao zbornik običajnog prava autonomne Poljičke općine, a ubrzo po nastanku potvrdile su ga mletačke vlasti – vrijedio je do 1807. do kada je bio više puta noveliran

- U tom opsežnom propisu isprepliću se elementi rodovskog i feudalnog uređenja
- Pisan je narodnim jezikom na bosančici, a pažnju izaziva pravna terminologija slična Ruskoj pravdi, pa je već u 19.st. privukao pažnju stranih istraživača i preveden na više stranih jezika
- Sadržaj se odnosio na ustrojstvo vlasti Poljičke općine, sudstvo i upravu te kazneno, građansko i postupovno pravo
- Najviši zajednički organi vlasti poljičkih općina bili su *izvanredna „skupščina“* sviju Poljičana te *redovitiiji predstavnički „kupan općeni zbor“*
- *„Poljički stol“ ili „banka“* – sudsko-upravni organ (vlada) – u njega birani samo plemenitaši
- *„veliki knez“* – najviši središnji individualni organ sudbene i upravne vlasti
- Najvažnije odredbe posvećene obiteljskoj imovini → elementi rodovsko-plemenskog uređenja, utjecaji rimskog prava – „**plemenščina**“ – obiteljska imovina, u nepodijeljenom je vlasništvu zajednice i stoji u podlozi ravnopravnosti i solidarnosti članova koji je uživaju temeljem pripadnosti zajednici, načelno je neotuđiva, osim za „velike nevolje“
- Statut sadržava i propise o diobi plemenščine po glavama, a lakoća diobe upućuje na nagriženost te institucije i rastakanje zajedničkog vlasništva
- Dopušta krvnu osvetu u slučaju krvnih delikata i poznaje solidarnu odgovornost srodnika za počinjenu štetu
- Načelo personalnog važenja poljičkog prava, prisutna i vražda

C) STATUSNO I OBITELJSKO PRAVO

STATUSNO PRAVO

- Pojedini dijelovi statusnog i obiteljskog prava na hrvatskim su područjima bili raznorodno uređeni
- U srednjovjekovnom pravu **punoljetnost** se uvijek razlikuje **prema spolu** – ne postoji kao jedinstvena kategorija, već se razlikuje opseg prava koja se stječu s pojedinom dobi → svojevrsna orijentacija bila je ***nastup spolne zrelosti*** prema kojem je već u rimskom pravu granica punoljetnosti bila postavljena na 12 godina za žene i 14 za muškarce; Tripartit predviđa nepotpunu poslovnu sposobnost ženama s 12, a muškarcima s 14 godina (nije se stjecalo i pravo raspolaganja zemljišnim vlasništvom – trebalo je navršiti 14 godina za žene, a 24 za muškarce)
- Mnogi dalmatinski statuti vezali su stjecanje poslovne sposobnosti uz dobnu granicu iz rimskog prava, ali je npr Šibenski statut tu granicu podigao na 14 za žene i 16 za muškarce; no u dalmatinskim se pravnim porecima nastupom određene dobi ***nije stjecala puna pravna i poslovna sposobnost***, već je bila **potrebna emancipacija**, tj. nastup nekih društvenih činjenica → **emancipacija** je, slično rimskom pravu, predstavljala odricanje oca od očinske vlasti i izlazak djeteta iz obiteljske zajednice – tek činom emancipacije punoljetna djeca postaju članovima komune s pravom samostalnog nastupanja u pravnom prometu bez prethodne očeve suglasnosti
- Osnovni način emancipacije bio je **putem javne isprave** izdane na osnovi očeve volje – no emancipirati se moglo i **sudskom odlukom** (ako otac nije htio) te **ex lege** (neposredno na temelju zakona), uz **prešutnu očevu suglasnost ako sin neko vrijeme stanuje drugdje**
- Sam čin emancipacije kao formalan izlazak iz obiteljske vlasti nije nužno značio i stvarni odlazak iz zajedničkog kućanstva

OBITELJSKO PRAVO

- Pravna vrela uređuju imovinsko-pravne odnose roditelja i djece te skrbništvo, dok je vrlo slaba pažnja posvećena osobnom bračnom pravu koje je gotovo u cijelosti bilo uređeno kanonskim pravom
- Pravnorelevantan bio je samo crkveni brak koji je bio nerazrješiv, ali je crkveni sud mogao rastaviti supružnike od stola i postelje
- U pogledu bračnih imovinsko-pravnih odnosa na hrvatsko-slavonskom se području kod bračnih zajednica građana i kmetova žena smatrala **sustjecateljicom** imovine stečene u braku – odgovaralo je stvarnosti u kojoj su i žene privređivale radeći na polju i drugdje
- Udovica nakon smrti muža ima pravo na polovinu stečene imovine, i to kao **suvlasnik**, dok je u ostalim dijelovima mogla sudjelovati kao **nasljednica**
- **Plemićke obitelji**: bile su imućnije, ženina isključiva uloga bila je rađanje i skrb o djeci, pa je u tim obiteljima muž mogao raspolagati cjelokupnom imovinom za života i slučaj smrti, tj. nije se smatrala suvlasnicom
- Dalmatinske komune → inokosne obitelji i obitelji od više bračnih zajednica (otac i majka i bračne zajednice sinova s njihovom djecom) odnosno one koje su uključivale i druge srodnike koji su svi činili jedno domaćinstvo

- Članovima obitelji smatrani su **sluge**(*servi*) i **služkinje**(*ancillae*) koji su bili pod vlašću kućedomaćina, a nisu imali punu pravnu ni poslovnu sposobnost – zbog dugogodišnjeg služenja u obitelji u zamjenu za uzdržavanje postaju članovima obitelji → ovisni o gospodarevu kruhu, zajedno sa svojom djecom bili su podložni i djelomično zavisni o vlasti gospodara koji ih je nekažnjeno mogao tući (ne smije ih osakatiti)
 - Društveno nepoželjno da sin i kći sklope brak bez očeve suglasnosti, ali je i brak sklopljen bez suglasnosti bio valjan, s tim da su takva djeca mogla npr. Izgubiti pravo na neoporučno nasljeđivanje dijela koji im je trebao pripasti → jedina očeva obaveza, koja je nakon smrti prelazila na sinove, udaja i davanje miraza kćeri – ako ju sinovi izigraju, prelazi na rođake pa i gradske vlasti
 - Svrha miraza – osiguranje materijalne osnove za život obitelji te osiguranje ženine egzistencije u slučaju prestanka braka; zbog toga čak ni žena koja je ostajala nominalni vlasnik miraza nije mogla posve slobodno opteretiti imovinu
 - Zakonita su samo djeca rođena u braku, ali je dijete rođeno izvan braka od osoba koje nisu bile u braku moglo biti pozakonjeno sklapanjem braka te je moglo nasljeđivati oporučno i neoporučno
- NAČELA BRAČNE IMOVINE:
1. „**dotatno načelo odvojenih dobara muža i žene**“ – na njemu počiva većina dalmatinskih statuta, prema kojem je žena imala samo pravo na miraz i ugovorom utvrđena prava
 2. „**načelo zajednice dobara bračnih drugova**“ – manji dio statuta, žena nasljeđuje polovinu dobara stečenih za vrijeme braka, osim ako je ubrak ušla s mirazom – u tom slučaju vraća joj se miraz, a na ostalim dijelovima ima pravo plodouživanja do preudaje
 3. **Brak na istarski način** – muž i žena su prilikom sklapanja braka „ujedinjavali“ svu imovinu; po smrti jednog od njih, preživjeli bračni drug mogao je preuzeti svoju imovinu ili pak ostati kod načela zajednice dobara i preuzeti polovinu sve imovine

D) STVARNA PRAVA

VLASNIŠTVO I PODIJELJENO VLASNIŠTVO

Za **vlasništvo** u srednjem vijeku karakteristično je da se **ne pojavljuje kao jedinstven pojam** , već u pluralnim oblicima koji su odgovarali društvenoj i gospodarskoj stratifikaciji i raznovrsnosti zbilje.

- Rimsko pravo → vlasništvo kao maksimalni i isključivi skup ovlasti na stvari koja pripada jednom vlasniku ili suvlasnicima, kao i naziv kojim se označava (dominium, proprietas), u srednjem vijeku se rijeđe pojavljuje

Umjesto vlasnika kao nosioca svih ovlasti na stvari, srednjovjekovni se „vlasnik“ češće pojavljuje kao nosilac ograničenog i precizno utvrđenog skupa ovlasti nad stvari, dok „vlasništvo“ postaje oznaka za takav ograničeni skup ovlasti koja pripadaju njihovoj vlasniku.

- „vlasništvo“ nad zemljom u srednjem se vijeku približava pojmu zemljišne služnosti koji je u Justinijanovom zakonodavstvu oštro suprotstavljen vlasništvu → takav fragmentirani oblik znači da nad istom stvari može postojati više „vlasnika“ s više različitih skupova ovlasti, tj. različitim vlasništvima

PODIJELJENO VLASNIŠTVO

PODIJELJENO VLASNIŠTVO NAD ZEMLJOM:
➤ Najkarakterističniji i najrašireniji tip vlasništva, raširen u cijeloj Europi kao i kod nas
➤ Odražava različite političke, društvene i gospodarske položaje svojih nosilaca
PRAVNI ODNOSI : KRALJ ↔ VAZAL
Kralj – izvorni vlasnik zemlje
Vazal – kralj na njega prenosi privatnopravne ovlasti raspolaganja i korištenja zemljištem, ali najčešće i javnopravne ovlasti sudbenosti i upravljanja nad podložnim stanovništvom na zemljištu (kmetovima) te pravo ubiranja poreza
→ <u>pravna osnova vlastelinstva kao zemljišnog dobra koje vazal dobiva na ograničeno raspolaganje i korištenje zajedno s funkcijama javne vlasti, uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (fidelitas) vladaru ili senioru</u>

Navedeni tip odnosa praktično i teorijski uobličili su postglosatori, a zatim i teoretičari u 17. stoljeću. Mogu se razlikovati tri tipa vlasništva i tri različita nosioca vlasničkih ovlasti. Ona su se razlikovala od jedinstvenog Justinijanovog pojma vlasništva ponajprije po tome što nisu bila ni isključiva ni potpuna te što su bila spregnuta s javnopravnim ovlastima.

VLADAR	Vrhovno vlasništvo – <i>dominium eminens</i>	Izvor svih ovlasti te zadržava rezidualne ovlasti prema tom zemljištu. Vazal gubi svoje vlasništvo u korist kralja u slučaju povrede vjernosti (<i>infidelitas</i>) ili pak u slučaju izumrća roda obdarenika (<i>defectio seminis</i>) kojemu je vladar darovnicom ustupio dobro jer je to dobro ustupljeno kao nagrada za osobnu vjernost prema vladaru.
VAZAL	Neposredno vlasništvo – <i>dominium directum</i>	Najbliži Justinijanovom pojmu vlasništva. Ima široko, iako uvjetovano, pravo raspolaganja (ne smije prodati kraljevom neprijatelju) i pravo korištenja (vršenje različitih radova na zemlji, ubiranje priroda, uzimanje rente), ali i vršenja funkcija vlasti prema podložnom stanovništvu na zemlji, i to sudbene vlasti, ubiranja poreza i donošenja pravila o obvezama tog stanovništva (<i>urbari</i>)
KMET	Koristovno vlasništvo – <i>dominium utile</i>	Uz obveze prema vlastelinu i davanja prema vladaru i crkvi, ima i određena prava – npr. Na dio priroda sa zemlje, kao i uvjetovano pravo raspolaganja svojim dijelom zemlje (uz suglasnost vlastelina). Ponegdje je vezan uz zemlju pa nema slobodu seljenja, ali ga ni vlastelin bez sudske presude ne može s nje udaljiti.

Pravni promet s obzirom na zemlju odvijao se i među drugim stanovnicima, pa tako sklopljeni ugovori na hrvatskom području odražavaju navedenu odsutnost općeg pojma vlasništva i pluralitet vrsta vlasništva. Tako su zbog nejasnoće i pravne sigurnosti pri sklapanju ugovora stranke izbjegavale navesti pojam vlasništvo te su precizno navodile koje ovlasti prenose na kupca (npr. Držati, prodavati, darovati, zamijeniti).

OBITELJSKO VLASNIŠTVO

Ius hereditarium – jedan od tipova srednjovjekovnog vlasništva i najstariji zabilježeni tip vlasništva na hrvatskim područjima.

Najčešće se bilježi na području Dalmacije odakle i potječe najveći broj vrela.

Obiteljsko vlasništvo → obuhvaćalo je imovinu koja je u obitelji bila barem dvije generacije (*bona hereditaria*) i koja je pripadala svim nepodijeljenim članovima obitelji jer se uzimala kao imovina budućih generacija i bila zalag trajanja obitelji.

Do provedene diobe nije mogao nijedan član raspolagati svojim dijelom imovine, pa tako ni otac ni majka nisu mogli npr. Slobodno oporučivati ili otuđiti imovinu prije nego iz nje izdvoje nasljedni dio djece.

Bona acquisita → individualno vlasništvo koje se razlikovalo od *bona hereditaria*, stečena dobra kojima je slobodno raspolagao onaj koji ih je stekao i koji je bio njihov puni vlasnik.

Bona acquisita često se dijele na ***bona empticia*** – imovina stečena kupnjom i drugim pravnim poslom, i *bona acquisita u užem smislu* – imovina koju je stjecatelj dobio od kralja i kojima je raspolaganje utvrđeno kraljevom darovnicom, najčešće tako da je nasljeđivanje ograničeno na muške potomke prvog stjecatelja.

Taj koncept postupno je nagrizan prodorom privatnog vlasništva koje pripada pojedincu koji njime slobodno raspolaže, ali se u ograničenim oblicima vrlo dugo održao naročito u statutarnim poredcima dalmatinskih gradova kao i na selu.

Dalmatinski institut preferiranja jednog djeteta → taj je institut posebno slabio načelnu jednakost djece iz režima obiteljskog vlasništva. Tako je niz dalmatinskih statuta utvrđivao da svakom djetetu načelno pripada jednak dio obiteljske imovine, ali je roditelj oporučio mogao po slobodnoj volji nekome od sinove ili kćeri dati do desetine svoje ukupne imovine preko dijela koji mu je inače pripadao.

Nakon provedene podjele obiteljske imovine vlasnik je mogao slobodno raspolagati dobivenim dijelom, ali s obzirom na obiteljsko porijeklo imovine njegovi prijašnji dionici nisu gubili neka prava čija je mogućnost realizacije trajno opterećivala novog stjecatelja, odnosno samu tu imovinu i budućeg stjecatelja. → u starom hrvatskom pravu postojalo je **rođačko pravo prvokupa** koje nije zastarjevalo.

Zbog toga stjecatelj neke imovine i nakon duljeg vremena stoji u opasnosti da će neki od rođaka prodavatelja tražiti realizaciju tog prava ili osporiti izvršenu kupoprodaju. → u starim se hrvatskim ispravama zato navodi da je prodavatelj sam (vlastitim sredstvima ili novcem) stekao imovinu kojom raspolaže, a isprave bilježe i da je kupac rođacima prodavatelja prilikom kupoprodaje dao određenu svotu novca da izbjegne pravo prvokupa.

Obiteljskom karakteru vlasništva može se pripisati i osebnost starog hrvatskog prava u vidu izostanka **instituta zastare i dosjelogosti**. → vrela bilježe slučaje osporavanja vlasništva nakon proteka vrlo dugog vremena – to potvrđuje ugovor iz okolice Splita (1198.g.) u kojem se prodavalac obvezuje prema kupcu na trajnu zaštitu u

slučaju da neki „Slaven“ pred sudom ospori prodaju nekretnine, dok obvezu iste zaštite od evikcije prema građaninu Splita preuzima tek na dvije godine. → u Splitu je zastara nastupala nakon dvije godine, a među Hrvatima nije ni postojala

➤ Pitanje opozivosti darovanja:

Darovanje nije bilo neopozivo, već opozivo, te je darovatelj predanu darovanu stvar uvijek mogao tražiti natrag. Akademik Margetić objašnjava tu pojavu tako što se radilo o stvari ili nekretnini iz nepodijeljene obiteljske imovine koju je darovao onaj koji ju je posjedovao i na neki način već smatrao svojom, iako je ta stvar mogla postati njegovom tek nakon diobe, a njome je do tada mogla raspolagati samo „obiteljska zajednica“.

Darovanje nakon diobe moglo se osporavati na osnovi neovlaštenog raspolaganja.

- S obzirom da su darovanja najčešće bila u korist Katoličke crkve, takvi su sporovi dospijevali pred crkvene sudove koji su kroz kanonsko pravo primjenjivali načela rimskog prava i nastojali suditi u vlastitu korist te tako utjecali na prodor neopozivosti darovanja.

PRAVO PRVOKUPA

Pravo prvokupa je pravo ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju. To pravo ovlaštenik mora realizirati u nekom roku, a tek nakon njegova odbijanja ili propusta roka stvar se može ponuditi na prodaju trećemu, obično uz ograničenja vezana uz cijenu ponuđenu ovlašteniku tog prava koja nije smjela biti niža jer bi upućivalo na izigravanje.

- Razvilo se već u Bizantu i na drugim područjima tako da su prednost pri kupnji zemljišta, uz isključivanje svih ostalih, imali rođaci, pa suvlasnici, pa vlasnici susjednih zemljišta, pa onda vlasnici ostalih zemljišta.

Svrha instituta je da štiti rodbinsku i teritorijalnu zajednicu od ulaska stranaca u njihov krug.

- U Hrvatskoj, Slavoniji te Istri pravo prvokupa razvilo se razmjerno samostalno uz postupno širenje kruga ovlaštenika od rođaka na vlasnike susjednih zemljišta i stanovnike naselja.
- U dalmatinskim gradovima pravo prvokupa obuhvaćalo je najprije rođake, potom susjede i ostale posjednike u gradu.

Pravo prvokupa **nije zastarijevalo**, a upravo se s obzirom na to pravo prodaja nekretnine **morala javno objaviti**, i to u mjestu na čijem se području nekretnina nalazila.

Isprava o kupoprodaji mogla se zaključiti tek nakon proteka određenog roka u kojem je vremenu ovlaštenik mogao izjaviti svoju namjeru kupnje.

Opterećivalo je individualno vlasništvo te se ono nastojalo izbjeći na razne načine.

- U Bizantu se nije primjenjivalo ako je bila riječ o darovanju, davanju u miraz i zamjeni jer se smatralo da svrha tih poslova nije zaoblazanje ovlaštenika na prvokup.

Izbjegavanja rođackog prava prvokupa u Dalmaciji :

- Posezalo se za fiktivnim uzajamnim darovanjem pri čemu bi prikriveni prodavatelj u ime „ljubavi i poštovanja“ davao nekretninu prikrivenom kupcu koji bi mu uzvratio „protudarom“ u vrijednosti tobože darovane nekretnine, a „protudar“ je bila cijena „darovane“ nekretnine
- Prilazilo se i fiktivnoj zamjeni nekretnina, pri čemu se veći komad zemlje zamjenjivao za manji i znatno manje vrijedan uz „izravnavanje“ razlike novčanim iznosom koji je zapravo bio cijena stvarno prodane zemlje

SKUPNO VLASNIŠTVO

Skupno vlasništvo na zemlji karakteristično je za ranije razdoblja razvoja prava kada se javlja kao **oblik uređenja zajedničkog iskorištavanja dobara koje uživa cijela zajednica** (pašnjaci, šume, livade), a naročito za stočarstvo.

- Prisutno je i kasnije u rodovskim strukturama, i to obično u zabačenijim planinskim područjima u kojima nije bila razvijena robno-novčana razmjena, već je prevladavala naturalna razmjena i stočarstvo kao osnovna proizvodna grana.
- Javlja se i kod drugih gospodarskih oblika koji se temelje na zajedničkom iskorištavanju dobra

Skupno vlasništvo ima karakteristiku da u njemu sudjeluje više osoba kojima svima zajedno pripadaju vlasnička prava, da ono može postojati samo na nepodijeljenoj stvari, s tim da udio pojedinca nije određen te da je za njegovo izdvajanje (diobu skupnog vlasništva) potrebna suglasnost cijele zajednice.

- Cijelozaj zajednici pripada **pravo raspolaganja**, dok pojedinim članovima zajednice pripada **pravo korištenja** npr. Pojedinog dijela zemljišta ili kuće

- Članovi zajednice koja ima skupno vlasništvo povezani su **osobnopravnom vezom** (zadruga, brak, nasljedstvo)
- Određivanjem vlasničkih udjela članova zajednice nastaje **suvlasništvo**, a realnim izdvajanjem nečijeg dijela nad izdvojenim dijelom nastaje **vlasništvo**

Skupno vlasništvo strano je ideji rimskog prava o pravu vlasništva pa se i terminologija zasnovana na rimskom pravu tek uvjetno može rabiti za objašnjenje tih odnosa.

Na našim područjima vlasništvo kućne zadruge bilo je oblik skupnog vlasništva, ali se ono može prepoznati i kod zajedničke imovine nepodijeljene braće koja nastaje nasljedstvom, kod zajedničke imovine bračnih drugova te kod nasljedničke zajednice.

KUĆNA ZADRUGA

Kućna zadruga bila je jedan od najznačajnijih instituta na hrvatskim područjima – zbog toga što je u stvarnosti obuhvaćala vrlo velik dio stanovništva te jer su faktično postojale vrlo dugo pa su pojedini oblici zabilježeni još osamdesetih godina prošlog stoljeća.

- Relikti zadrugnog uređenja i danas su vidljivi na pojedinim područjima, a doskora su bili prisutni i u pravnim shvaćanjima.

Kućnu zadrugu vrlo je teško definirati, zbog toga što izmiče kategorijalnom aparatu rimskog prava i zapadnih pravnih poredaka u kojima takav institut nije bio poznat tako i zbog izvanredne složenosti različitih odnosa unutar nje. → **može se odrediti kao životna i proizvodna zajednica članova povezanih odnosima solidarnosti i zasnovana na zajedničkom vlasništvu (ponajprije zemljom i sredstvima za proizvodnju) koje istodobno pripada zadrugi kao pravnom subjektu i pojedinim članovima.**

Sastojala se od **više udruženih individualnih obitelji**, ali je privatno vlasništvo pojedinih članova u zadrugi postojalo u pravilu samo nad osobnim stvarima i pokretninama.

Nasljedna prava članova prema imovini u zadrugnom vlasništvu nisu postojala jer je ta imovina pripadala zajednici sve dok zajednica traje pa su sukladno tome prava na zadrugnom vlasništvu imali svi članovi zadruge.

- U staleškom su razdoblju bile uobičajen način organizacije života i rada na kmetskim selištima vlastelinstava u Hrvatskoj i Slavoniji gdje su obuhvaćale gotovo sve stanovništvo koje je živjelo u takvim odnosima
- Zadruga u nesigurnoj okolini svojim članovima pruža veću sigurnost negoli inokosna obitelj, a vlastelinima osigurava lakše ispunjenje kmetskih obaveza i olakšava kontrolu nad kmetovima
- U Hrvatskoj i Slavoniji funkcionirala je u okrilju ugarsko-hrvatskog privatnog prava odnosno Tripartita koji nije poznavao taj institut – no koncepcija vlasništva u Tripartitu nije bila zasnovana na zatvorenom krugu stvarnih prava, što je otvaralo prostor za zadrugu i njezino posebno običajnopravno uređenje
- Kućna zadruga („skupčina“) na vlastelinstvu tretirana je kao jedinstveni pravni subjekt koji čine svi urbarski podložnici koji žive na jednom kmetskom selištu

Zadruga je element ruralnog života, iako je postojala i u gradovima.

Prije 1848. ona nije bila staleški ograničena jer je postojao i manji broj plemićkih zadruga. Bila je karakterističan oblik života među kmetovima i slobodnim seljacima te je u doba ukidanja staleškog uređenja 1848. u kućnim zadrugama živio najveći dio poljoprivrednog, a zacijelo i dio cjelokupnog stanovništva na hrvatskom području.

U doba početka izgradnje modernog društva u 19.st. bila je na našem području prisutna u **Vojnoj Krajini, Banskoj Hrvatskoj**, ponegdje u **Dalmaciji** te se dugo vremena održala na **području današnje Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske i Kosova.**

- **Proces raspadanja zadruga** koji se ubrzano odvijao od polovine 19.st., ali se nastavio i do polovine 20.st., nije značio potpuni obrat u načinu života osamostaljenih obitelji koje su zadržale faktičnu međusobnu povezanost i elemente vrijednosnih orijentacija te oblika života i rada karakterističnih za zadrugu

Prvo sustavno uređenje kućne zadruge sadržano tek u **Temeljnom krajiškom zakonu** koji su donijele austrijske vlasti u Vojnoj Krajini 1807. godine zbog posebnog značenja koji je zadruga imala u krajiškom vojno-lenskom ustroju kao svojevrzni spremnik vojnih obvezanika.

U Hrvatskoj i Slavoniji takav zakon nije donesen sve do 1870., iako se ukidanje staleških odnosa i prijelaz urbarijalne zemlje u privatno vlasništvo obrađivača 1848. odrazilo na intenziviranje dioba zadruga i pojavu elemenata društvene krize zbog usitnjavanja zemljišta.

Uvođenjem **Općeg građanskog zakonika 1853.** daje se težak udarac zadrugama – strogo zatvoren sustav stvarnih prava u kojemu je privatno vlasništvo temeljni oblik prava vlasništva, priznavanje isključivo inokosnih obitelji, sloboda oporučnog raspolaganja i načelo nasljeđivanja po lozama. → suprotno tome, kućna zadruga bila

je svojevrsna kolektivna obitelj s temeljem u skupnom vlasništvu, nepostojanju prava nasljeđivanja i diobi zajedničkog vlasništva po muškim glavama

- Austrijski Vrhovni sud je 1857. u dvjema presudama kućne zadruge i kućno vlasništvo interpretirao kao proširene individualne obitelji i suvlasništvo
- Takva primjena OGZ-a urodila je ubrzanjem raspadanja zadruga i društvenom krizom pa su 1860. na hrvatsko-slavonskom području obustavljene ovrhe takvih presuda

Zadružno će vlasništvo biti uređeno tek **Zakonom o uređenju zadruga 1870.** → no on se korijenio u OGZ-u pa je opet potaknuo diobe, ali i društvenu krizu zbog čega je 1872. stavljen van snage.

Zakon o zadrugama 1874. bio je nešto umjereniji, ali će rješenje donijeti kompromisni **Zakon o zadrugama iz 1889.** i njegova **novela 1902.** koji su prihvatili postojanje zadruga i otvorili mogućnost njihovog spontanog nestajanja i održanja → to uređenje ukinuto je **1945.**, ali su nastavile pravno postojati.

Pravno nestaju nakon odluke Vrhovnog suda Hrvatske kojom je i na kućne zadruge primijenjen Zakon o nasljeđivanju iz 1955. temeljem kojeg se zadruga smatrala građanskim vlasništvom te su brisane iz zemljišnih knjiga i upisivane kao vlasništvo članova.

E) OBVEZNO PRAVO

PRAVNI ODNOSI U POLJOPRIVREDI

U srednjem je vijeku poljoprivreda bila najznačajnija proizvodna grana te, jednako kao i stočarstvo, s običajnopравnim korijenima u davnim vremenima.

Ugovorni odnosi u poljoprivredi imali su osnovu u običajnim pravilima, a i sami takvi ugovorni odnosi, koje su sklapali nepismeni seljaci pri redovitom obavljanju svojih poslova, nisu bili u pisanom, već u usmenom obliku i sklopljeni pred svjedocima.

SPREGA	MOBA
Takvim su se ugovorom seljaci (sprežnici) obvezivali na međusobno pomaganje u obavljanju poljoprivrednih radova kroz cijelu godinu ili više. Najčešće je bila riječ o sprežanju tegleće marve (volovi, konji) radi oranja zemlje svih sprežnika, ali je ta pomoć mogla biti i u obliku objedinjavanja radne snage seljaka. Svrha je sprege bila pomoć siromašnijim seljacima koji nisu imali vlastitu stoku za oranje. Stoku je hranio sprežnik na čijem se zemljištu radilo, a orale se u pravilu svaki dan kod drugog sprežnika. Trajanje prava na oranje bilo je razmjerno broju volova koje je vlasnik tog zemljišta dao u spregu. Mogu biti vrlo dugotrajni i prenositi se generacijama.	Ugovor o međusobnoj pomoći seljaka pri obavljanju različitih poljoprivrednih i drugih odnosa kod kojih je bilo potrebno više ruku (oranje, kopanje, kosidba, žetva, gradnja). Onaj kome je pomoć trebala i tko je sazvaio mobu, bio je dužan hraniti mobnike, ali nije bio dužan platiti njihov rad niti uzvratiti mobu. Mobu su sazivale pojedine obitelji, bilo zadružne ili inokosne, a običajnim je pravom bilo uređeno tko, kada i kako može sazvati mobu, tko ide na mobu, organizacija rada i prehrane mobnika.

Na dalmatinskom su području specifični i vrlo rašireni ugovori kojima su bili utvrđeni pravni odnosi u poljoprivredi bili kolonat i težaštvo.

KOLONAT
Vrsta ugovora o zakupu temeljem kojeg je vlasnik zemljišta davao slobodnom obrađivaču, kolonu, zemljište na obradu, dok se kolon obvezivao obrađivati zemljište i davati vlasniku naknadu u novcu ili naturi. Kolonat se u pravilu zasnivao radi obrade vinograda i maslinika. Ugovorom su precizirane obveze kolona glede obrade zemlje, naknade vlasniku, prijevoza plodova te prava kolona na kuću, tegleću marvu, na poboljšice na zemljištu. Osnovna podjela kolona bila je: <u>oni koji su dobili od vlasnika kuću ili stoku i one koji su imali kuću ili stoku ili pak sagradili kuću na kolonatskom zemljištu.</u> Koliko je koja strana unijela u ugovorni odnos uvjetuje podjelu plodova. Ugovori su bili raznovrsni u pogledu određivanja prava i obaveza te nije postojao neki dominantni tip ugovora, ali je u temelju tog pravnog odnosa bilo bizantsko pravo, osobito Zemljoradnički zakon. Kolonatom su se uspostavljali vrlo dugotrajni odnosi te su generacije kolona obrađivale istu zemlju. <u>Kolonat podsjeća na kmetstvo</u>, ali je bitna razlika bila slobodni status kolona koji je bio podvrgnut redovitom državnom sudu, a ne sudbenosti svog vlastelina. Razrješenje kolonatskih odnosa počelo je 1930., ali su konačno ukinuti tek 1946.

TEŽAŠTVO

Najamna pogodba o radu. Ugovor s težakom mogao je sklopiti vlasnik zemljišta koje je trebalo obraditi, a obveza težaka je bila određena po danima. Značajno je bilo da je taj odnos <u>bio uređen i statutarnim propisima gradova</u> jer je postojao javni interes da se u okolnostima male količine kvalitetne obradive zemlje i malobrojnog stanovništva zemlja obrađuje i ne zapusti. → vidi se u propisivanju kazne ako težak ne dolazi na rad – bio je dužan platiti kaznu obično u visini dogovorenog iznosa naknade po danu ili pravedne naknade jer se računalo da vlasnik mora uzeti drugog težaka. Spor između vlasnika i težaka rješavao se u hitnom postupku pred sucem pojedincem. Ako je propustio da posao obavi prema ugovoru, težak se osuđivao na novčane kazne, a sud ga je globama mogao siliti da dovrši posao.

PRAVNI ODNOSI U STOČARSTVU

KOMUNICE	Na dinarskom planinskom području u srednjem vijeku formirale su se komunice koje su obuhvaćale dio planine odnosno seline (pašnjaci, šume, bunari, mlinovi) Na tim područjima nisu bili zasnovani feudalni odnosi, ona su došla u skupno vlasništvo sela, bratstva ili plemena. Najčešće su bratstva imala nepodijeljenu šumu te proljetne katune i pašnjake. U skupnom vlasništvu plemena bili su pak pašnjaci i šume te plemenski putovi, izvori za napajanje stoke. Zemljište komunice bilo je neotuđivo, ali trajna stvarna prava nad pojedinim dijelom mogao je steći član zajednice uz suglasnost cijele zajednice.
KESIM	Ugovorni odnos u kojem je vlasnik stoke davao drugome svoju stoku na čuvanje, a svrha ugovora bila je podjela prinosa od stoke. U pravilu vlasnik stoke imao je pravo na vunu i dio mliječnih proizvoda, a pastir pravo na priplod i drugi dio mliječnih proizvoda. Pastir je bio dužan vratiti vlasniku isti broj grla, i to u jednakom stanju bez obzira na smetnje. Bio je uređen u Tripartitu, a ugovorni odnos sličnih obilježja postojao je na gotovo cijelom hrvatskom području.
SOČEDA	Ugovor o radu s obilježjima ortaštva na istarskom području. U pravilu se sklapao na pet godina, a prema njemu je vlasnik stoke predavao drugoj strani određen broj stoke. Najčešće su se davali volovi i barem jedna krava te polovina žitarica za prehranu. Sociedal je s volovima orao i sijao, a urod žita svake se godine dijelio na pola, kao i priplod nakon isteka ugovora. U slučaju gubitka ili povrede životinje krivnjom sociedala on je bio dužan nadoknaditi štetu iz svog dijela, a u suprotnom se šteta dijelila na pola. Ako je bila riječ o ovcama, vlasnik je imao pravo na 2/3 vune i priploda te 2/3 svih životinja.
SUPONA	Ugovor o međusobnoj pomoći stočara karakterističan za planinska područja sa surovijom klimom. Tim su se ugovorom suponici sporazumijevali da pomiješaju svoju stoku i potom je podijele prema vrstama pa s obzirom na različita mjesta ispaše svakoj vrsti postave pastire. Svaki suponik daje jednog ili više pastira i svaki hrani svojeg pastira i daje sol za svoj dio stoke. Na taj

	se način osigurava najbolja ispaša i dijele troškovi čuvanja. Svaki supornik ima pravo na plodove od stoke, dok se gnojivo dijeli prema broju vrsta stoke i udjelu broja pastira.
--	---

UGOVORI U POMORSTVU

Ugovori u pomorstvu na hrvatskom području bili su slični onima u Sredozemlju jer je pomorsko pravo koje je vrijedilo na cijelom mediteranskom području bilo podložno sličnim načelima.

KOLEGANCIIJA
Ugovor u mletačkom pravu kojim je uspostavljen rani oblik društva čija je svrha bila trgovina u drugim lukama i podjela dobiti među ugovarateljima. Ugovorom o koleganciji jedna strana (socius stans) daje drugoj strani (tractator) novac ili robu kako bi potonja strana mogla trgovati u stranim lukama, a ugovor se sklapao obično na godinu dana. Dobit se dijelila na pola, dok se rizik dijelio razmjerno i obuhvaćao je onog koji je uložio kapital i onog tko ga je preuzeo i obavljao posao. Stans je ostajao vlasnik uloženog kapitala te mu je tractator odgovarao za poslovanje, a u svoje ime je odgovarao i trećim osobama. U slučaju plovidbe izvan Jadrana bez dozvole, tractator je snosio sav rizik. Koleganciju poznaju statuti Dubrovnika, Splita, Zadra, Šibenika i Paga što svjedoči o razvijenoj trgovačkoj aktivnosti gradova.

ENTEGA
Ugovor definiran u bizantskom pravu kojim su se udruživali vlasnik broda, mornari te vlasnik entege (novca ili robe) radi stjecanja dobiti trgovanjem, a obično se sklapao na više mjeseci. Time je nastajalo trgovačko društvo u koje je brodar udruživao brod, mornari rad, a trgovac robu ili novac. Sredstva koja je trgovac dao upisivala su se u brodsku knjigu i trebala su biti prijavljena nadležnim vlastima. Trgovalo se uložnim novcem ili robom, a dobit se dijelila 2/3 za mornare i brodaru, a 1/3 za vlasnika entege. Dobit je obuhvaćala sve prihode kao i vozarinu ostvarenu prijevozom druge robe. U slučaju plovidbe izvan Jadrana dobit se zbog rizika dijelila na pola. Rizik gubitka robe ili novca pado je na vlasnika robe, osim ako je brod plovio neugovorenim putem – tada snose brodar i mornari. U slučaju brodoloma vlasnici su u naknadi štete sudjelovali svojim dijelom dobitka, a ne i glavnicom. Na brodu je moglo biti više entega te su sve one činile zajednicu dobiti i rizika. Iz svih entega formirala se zajednička masa kojom je upravljala većina vlasnika koja je donosila odluku hoće li se trgovati samo Jadranom ili i izvan njega. Bila je opsežno uređena u Dubrovačkom statutu.

DRUŠTVO KARATISTA
Nastaje ugovorom suvlasnika broda kojim se oni obvezuju da će zajednički iskoristavati brod te da će dijeliti ostvarenu dobit. Brod je bio podijeljen na 12 idelanih dijelova ili 24, a jedan idealni dio broda nazivao se karat i nad njim se stjecalo vlasništvo. Pojedina osoba mogla je imati jedan ili više ili sve karate, a vlasnici karata bili su suvlasnici broda. Vlasnici karata uobičajeno su imali karate u više brodova radi rasporeda rizika. Vlasnici su mogli raspolagati svojim karatima te ih otuđiti. Prema broju karata dijelila se dobit, a karat je ujedno nosio udio u upravljanju i poslovanju brodom. Pojedini je vlasnik karata imao onoliko udjela u donošenju tih odluka koliko je imao karata, a na sličnom se načelu danas temelji upravljanje trgovačkim društvima.

F) NASLJEDNO PRAVO OPORUČNO NASLJEĐIVANJE

Na hrvatskom i slavonskom prostoru u kućnim zadrugama nije postojalo nasljedno pravo na zemlju i nekretnine te su se u zadruzi nasljeđivale jedino osobne stvari.

Tamo gdje kućna zadruga nije prevladavala najraširenije je bilo obiteljsko vlasništvo u sklopu kojeg je prevladavalo neoporučno nasljeđivanje tj. prenošenje imovine na zakonske nasljednike, dok je oporuka bila rijetka.

Oporuka je bila raširenija u hrvatskim i slavonskim gradovima u kojima je kao odraz prisutnosti privatnog vlasništva, ostavitelj bio slobodan u imenovanju nasljednika, pod uvjetom da ne zaobiđe *descedente*.

- I Tripartit je uredio oporuku i predvidio i pisani i usmeni oblik, s tim da su oba morala biti ovjerena na vjerodostojnom mjestu

U dalmatinskim i istarskim komunama oporučno nasljeđivanje bilo je znatno zastupljenije i vrela mu posvećuju veliku pozornost.

- Najveće povjerenje uživala je notarska oporuka, sačinjena pred javnim bilježnikom, koji bi napisao oporučiteljevu posljednju volju, pročitao je i ovjerio u njegovoj nazočnosti te zatim sastavio javnu ispravu s istovjetnim sadržajem
- Postojala je i pisana oporuka koju je ostavitelj morao potpisati i datirati i koja je vrijedila sama po sebi
- Usmena oporuka u dalmatinskim statutima bila je namijenjena primjeni na izvangradskom području, koje je bilo siromašno i udaljenije od notara s manjim brojem pismenog stanovništva ili za primjenu u izvanrednim slučajevima → ta je oporuka pravnu snagu stjecala tek sastavljanjem službenog dokumenta kod javnog bilježnika temeljem izjava svjedoka u roku od mjesec dana po smrti

U pogledu širine raspolaganja imovinom za slučaj smrti valja istaknuti da je staro hrvatsko pravo stajalo na načelu da cijela imovina ostavitelja pripada muškoj djeci, ali se postupno širila mogućnost ostaviteljeve slobodne raspoložbe.

S vremenom je ostavitelj načelno imao pravo slobodno raspolagati cjelokupnom imovinom ako nije imao zakonite nasljednike ili nasljednike u drugom koljenu.

Prodor individualnog vlasništva u oporučno nasljeđivanje vidljiv je već u institutu preferiranja djeteta.

NUŽNO I NEOPORUČNO (ZAKONSKO) NASLJEĐIVANJE

S obzirom na značenje održanja obitelji i viđenje obiteljske imovine, jasno je i značenje nužnog nasljeđivanja, to jest prava najbližih srodnika ostavitelja na određeni dio ostavine ako im ostavitelj taj dio oporučno ne ostavi.

Srednjovjekovna su vrela tom pitanju posvećivala veliku pažnju i razradila sustav načela i pravila koja su se u tim slučajevima primjenjivala. → ipak uz zajedničke osnove u detaljnijem je uređenju prevladavala velika raznolikost vezana uz npr. Veličinu nužnog dijela, odnos prema emancipiranoj djeci itd.

Neoporučno nasljeđivanje nastupalo je ako umrli nije ostavio oporuku

- Osnovno načelo neoporučnog nasljeđivanja, preuzeto iz rimskog prava, bilo je da bliži nasljedni red isključuje nasljednike iz daljeg nasljednog reda
- Nasljedni redovi ravnali su se uglavnom po blizini srodstva, ali su davali prednost braći, a tek nakon braće i sestara dolaze na red preci – kojima je takva imovina bila manje potrebna nego mlađim srođnicima
- U kontinentalnim i obalnim gradovima, ali i kod slavonskog plemstva u pogledu stečenih dobara, vrijedilo je načelo izjednačenosti muških i ženskih potomaka ostavitelja → iznimka Zadar i neki gradovi u kojima vrijedi da sinovi nasljeđuju nekretnine, a kćeri pokretnine

U Hrvatskoj i Slavoniji je plemića koji nije imao potomaka glede *bona hereditaria* nasljeđivao najbliži muški srodnik iz linije odakle su ta dobra došla. – ako ga nije bilo, nasljeđivao je kralj.

Ako kmet nije imao potomaka, njegova nasljedna dobra nasljeđivao je vlastelin. – u slučaju stečenih dobara polovinu je nasljeđivao vlastelin, a polovinu je kmet mogao oporučiti.

U dalmatinskim se gradovima imovina pokojnika, koji nije ostavio potomke i pretke do četvrtog stupnja i pobočne rođake do trećeg stupnja, namjenjivala Katoličkoj crkvi.

U slučaju umrlog bez oporuke i bez potomaka u dalmatinskim i istarskim gradovima vrijedilo je načelo *paterna paternis, materna maternis* – očevo očevima, majčino majčinima – prema kojem se dijelovi vraćaju onoj liniji odakle su došli.

G) GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK

GRAĐANSKI SUDSKI POSTUPAK I USTROJ SUDSTVA

U ugarsko-hrvatskom pravu u srednjem vijeku sudski postupak bio je jedinstven, premda do relativnog odvajanja građanskog i kaznenog postupka dolazi u 15.st.

S obzirom na slabo razlikovanje javne i privatne sfere, delikt se shvaćao kao povreda privatnopravne sfere pojedinca, pa nije postojala izraženija razlika između kaznenog djela i civilnog delikta odnosno štete u građanskopravnom smislu.

- Ipak, u praksi se javila potreba razlikovanja između postupka koji su u pravilu bili vezani uz teže kazne i češće vezani uz povredu javnog interesa i onih s lakšim kaznama (u što ulazi građanskopravna naknada štete), koji su bili vezani uz privatni interes

Osnovna pravila sudskog postupka uobličena su *običajnim pravom* u razdoblju jakih anžuvinskih vladara koji početkom 14. st. učvršćuju i prilagođuju stare oblike postupka prije nego li se osjetio utjecaj rimsko-kanonskog tipa postupka zasnovanog na odvojenosti građanskog i kaznenog postupka.

- Uređenje postupka u Ugarskoj zadugo odražavalo društvene i političke okolnosti vremena u kojem je uobličeno
- Jedno od **glavnih obilježja** tog uređenja je postojanje mnogobrojnih postupovnih jamstava prava stranaka, koje su najčešće bili plemići, a njihov ratio je u zaštiti interesa stranaka pred kraljevim sudovima koje su Anžuvinci težili staviti na profesionalnu razinu i ojačati utjecaj
- Uređenje sudskog postupka bilo je korelat staleške države
- Postupovna običajna pravila bila su kodificirana u kratkoživućem **Decretum maius** iz 1486., dok su znatno dugovječniji bili **Tripartit** iz 1514. i utjecaj Kitonićeve **Metodične upute u sudbeni postupak** iz 1619.
- Kodificirani i nekodificirani pravni običaji sve do 1852. ostaju osnova ugarskog sudskog postupka

SUDOVİ:

Ugarski Stol sedmorice

- Vrhovno sudište u Ugarskoj te Hrvatskoj i Slavoniji (do osnivanja hrvatskog Stola sedmorice 1862.) bio je ugarski Stol sedmorice s isključivo prizivnom nadležnošću.
- Sud čini sedam najviših dužnosnika, i to palatin, dvorski sudac, vrhovni kancelar, tavernik, majordom, hrvatski ban i erdeljski vojvoda

Kraljevski sudbeni stol u Požunu

- Sudio najteža i najznačajnija kaznena djela na vrlo visoke iznose naknade štete
- Ujedno je u drugom stupnju odlučivao i o presudama ugarskih županijskih sudova i hrvatsko-slavonskog Banskog stola

Banski stol (tabula banalis)

- Najviši sud na hrvatsko-slavonskom području
- Zasjedao je u Zagrebu, a kao oktavalni sud javlja se još u 13.st.
- Nakon reforme 1725. činili su ga ban, podban, protonotar, dva velikaša te po jedan prelat i plemić koje imenuje kralj
- Rješavao je u prizivu protiv presuda Zemaljskog sudbenog stola u Zagrebu, županijskih sudova i svih kaznenih sudova, dok je njegova prvostupanijska nadležnost obuhvaćala veleizdaju, teže tjelesne ozljede, osporavanje privilegija

Županijski sudovi

- U praksi bili najvažniji zbog široke prvostupanijske nadležnosti (štete i uvrede s kaznama do 100 florina, ubojstva, paleži, krađe, razbojništva i druga kaznena djela za koje se mogla izreći i smrtna kazna)
- Prizivi vrlo skupi
- Presjedao mu je dožupan, sudjelovali plemićki sudac, prisežnik, bilježnik i prisjednici iz reda županijskog (nižeg) plemstva koje bi odredio veliki župan
- Županijski suci bili su pravu vičniji pojedinci gotovo uvijek bez prethodnog pravnog obrazovanja pa su često sudili temeljem lokalnih pravnih običaja + pristranost i korumpiranost
- Loša kvaliteta parnica, dugo trajanje,...

Gradski sudovi

- U slobodnim kraljevskim gradovima
- Gradski sudac, dva vijećnika, bilježnik, nekoliko prisjednika iz reda građana

<u>PARNICA:</u>
Počivala je na akuzacijskom načelu , ali je stupanj postupovnih ovlasti stranaka ovisio o pripadnosti staležu te je bio znatnije umanjen kod kmetova koji su bili podložni vlastelinu i njegovu sudu, a njegov iskaz bio je manje vrijedan.
<u>ODVJETNIK:</u>
Stranke je u svim vrstama postupka mogao zastupati odvjetnik koji je obično bio pravu vičniji laik bez ikakvog pravnog obrazovanja. Odvjetnici su uglavnom bili na lošem glasu zbog korištenja postupovnih mogućnosti kojima su postupak produljivali do zastare pa i do smrti protustranke, a ujedno ubirali visoke honorare. Odvjetnici su bili dužni zastupati siromašne stranke, to jest one čija imovina nije dostajala za vođenje postupka.

<u>POKRETANJE POSTUPKA:</u>
Načelno se pokretao pismenom ili usmenom tužbom sudu nakon koje je citacijom uz dostavu prijepisa tužbe tužena stranka pozivana pred sud.
Pokretanju sudskog postupka mogla je prethoditi neka vrsta istrage u kojoj potencijalni tužitelj uz pisani nalog suca prikuplja iskaze svjedoka temeljem kojih će odlučiti o podizanju tužbe.
<u>DOKAZNA SREDSTVA:</u>
U osnovi se najviše svode na iskaz svjedoka, a manje su se koristile isprave i vrlo rijetko mišljenja vještaka. Pravilima o postupku bila je utvrđena snaga pojedinog dokaza pa je presudu bilo moguće neposredno zasnovati na priznanju tuženika, javnoj ispravi, mišljenju vještaka i suglasnom izjavom dvaju svjedoka. Bilo je predviđeno da se postupak odvija kroz četiri ročišta, ali je prigovorima tijekom postupka te pravnim lijekovima nakon postupka bilo moguće iznimno dugo odugovlačenje.
Tako su mnogobrojni lijekovi te postupovna jamstva za vrijeme Anžuvina radi zaštite stranaka postali glavna smetnja osnovnoj svrsi postupka čije je glavno obilježje postalo neučinkovitost i dugotrajnost.

Običajnopravno uređenje postupka prevladat će i u 18.st. kada se tek kratkotrajno osjetila ambicija Josipa II. za potpunim uređenjem pravnog sustava kroz uvođenje **Općeg sudskog reda** iz 1781. – zasnovanog na načelima općeg njemačkog sudskog reda odnosno prakse Carskog suda Svetog Rimskog Carstva. → ukinut s okončanjem apsolutizma 1790. kada su na snagu vraćena dotadašnja načela suđenja i ujedno zajamčena dostupnost sudske zaštite te je zabranjeno kraljevo miješanje u sudstvo.

ISTRA I DALMACIJA

Na dalmatinskom i istarskom području prevladavao je **rimsko-kanonski tip** postupka temeljem kojeg su se na sudu još u 12. stoljeću razlikovali kazneni i građanski postupak, odnosno postupanje u građanskim parnicama i postupanje protiv počinitelja kaznenih djela.

U statutarnim poredcima obalnih gradova uobičajeno je bilo postojanje **suda ili kurije, tijela s upravno-sudskom nadležnošću koje su činili knez i dvojica sudaca izabranih na 6 mjeseci u gradskom vijeću.**

- To je tijelo sudilo u građanskim sporovima kao **kolegijalno tijelo**, ali s jasnom prevlašću kneza koji je imao konačnu riječ, dok je u kaznenim predmetima za djela kod kojih je postojao izražen javni interes knez u pravilu sudio sam

Pravila postupka su počivala na zajedničkim načelima pa se oštra razlika u nadležnosti kurije i kneza kao samostalnog suca nije odrazila i na sam postupak.

Prizivi protiv tog suda u građanskim postupcima podnosili su se središnjim mletačkim tijelima.

SUCI :

Suci pojedinci → sudili u sporovima manje vrijednosti i tržišnim sporovima, a kao ambulantni suci dolazili su suditi u okolna sela. Birani su na šest mjeseci u gradskom vijeću. Laici bez pravničkog obrazovanja.

Obranički (izabrani) sud → postojao u građanskim sporovima. Ustanovljavale su ga stranke sporazumom kojim su utanačivale nadležnost arbitara koje su same izabrale i obvezivale se poštovati njegovu odluku.

Nezadovoljna strana mogla je tražiti pravnu zaštitu pred redovnim sudom.

Statuti veliku pažnju posvećuju organizaciji sudstva i postupku pa je velika pažnja posvećena otklanjanju sukoba interesa.

Suđenja su se odvijala **javno**, pod „trijemom“ ili u kneževom dvoru na utvrđene sudske dane. Sudski blagdani uključivali su nedjelju, najvažnije crkvene blagdane i svetkovine svetaca te doba žetve ili berbe, i obuhvaćali su preko stotinu dana godišnje, što je bilo dovoljno za redovito odvijanje sudskih postupaka u manjim zajednicama.

U građanskim postupcima kao pravni pomoćnici stranaka sudjelovali su **odvjetnici.**

- U gradovima kao javna služba postojali su **komunalni odvjetnici** koji su na tu dužnost birani u gradskom vijeću u trajanju od šest mjeseci
- Oni su morali prihvatiti svaki predmet, ali su stranke mogle izabrati i privatnog odvjetnika
- Imali su pravo na nagradu od stranaka, a zabranjeno je bilo ugovaranje nagrade u postotku vrijednosti spora jer se stjecanje prekomjerne koristi neodgovarajuće uloženom trudu kosilo s vjerskim i moralnim načelima

Dalmatinski i istarski statuti izričito **zabranjuju samopomoć** te pružaju **jamstva** razmjerno objektivnog i nepristranog suđenja kao i široku dostupnost pravne zaštite svim stanovnicima komune. → razvijena sudska služba, olakšana teritorijalna dostupnost u maloj zajednici, brojnost pisanih vrela koja su jamčila stabilnost poretka, pomoć komunalnih odvjetnika,...

PRISTAV, JAVNI BILJEŽNIK I KAPTOLI

„*loci credibilia*“ – vjerodostojna mjesta koja su bila značajna za sigurnost pravnog prometa.

- Nosioći bili ovlaštteni da u sklopu svoje nadležnosti potvrdom pravnih poslova ili pravnih akata dadu potvrđenim ispravama snagu javne isprave s obilježjem javne vjere
- Uz javne isprave vezana je presumpcija autentičnosti odnosno jača dokazna snaga negoli običnih isprava pa je sadržaj javne isprave trebalo uzeti kao vjerodostojan

Danas su takva „javna mjesta“ javni bilježnici koji su posebnom dozvolom države ovlaštteni na vršenje pojedinih funkcija javne vlasti.

U srednjem vijeku su nosioći takvih ovlasti bili pristavi, javni bilježnici (notari) te ovjeritelji isprava (egzeminatori) i kaptoli.

PRISTAV
Najprije se služba pristava javila u Ugarskoj, a bila je raširena i na hrvatskim područjima. Pristav je po uobičajenom sadržaju svog djelovanja bio vezan uz usmene oblike pravnih poslova koji su bili prisutni na području slabo raširene pismenosti. Osnovna zadaća pristava je bila da pamti, i na zahtjev, reproducira pravne radnje, pri čemu je njegova riječ reproduciranom sadržaju davala snagu javne vjere, pa je bio „usmeni notar“. Dužnost se ponajprije odnosila na pravne radnje pojedinca, ali je mogla biti vezana i uz radnje provedene u sudskom postupku, naročito presudu i ovrhu (Vinodolski zakon). Pristav je ponegdje i sam provodio neke pravne radnje (odlučivao koje svjedoke treba ispitati ili je uvodio u posjed stranku koja je dobila parnicu)

JAVNI BILJEŽNIK
Notari koji su ovlaštteni izdavati javne isprave. Bili su prisutni u gradskim sredinama i obalnim gradovima te slavonskim gradovima gdje su djelovali temeljem opće ovlasti i statusa notara koju su dobili <i>imperiali auctoritate</i>, od cara ili pape ili palatinskog grofa. U 15. stoljeću više se nije radilo o slobodnim profesionalcima, nego o javnoj službi pod nadzorom državne i gradske vlasti i uređenoj državnim i statutarnim propisima, a često su notari dolazili kao dio osoblja koje dovodi novi knez. Do 1613. notare je u Dalmaciji postavljala javna vlast, ali ih od te godine postavljaju mletačke vlasti. Pretpostavka za imenovanje bilo je završeno pravno obrazovanje na učilištu na kojem se predavalo notarsko umijeće (ars notaria, Bologna ili Padova), a u nas završetak kaptolske škole u svom mjestu u sklopu koje su se predavale osnove prava. Institut je rasprostranjen od Istre do Dubrovnika, a uz njega je značenje imao i ovjeritelj isprava – <i>examinator</i>, a u Istri <i>vicedominus</i>. Na zahtjev stranke sastavljao je ugovore, oporuke i druge isprave, tako da je prvo sastavljao koncept dokumenta, a na zahtjev stranke izrađivao ispravu sa svim formalnostima. Statuti su im posvećivali zamjetnu pozornost i posebno propisivali elemente javne isprave i načine njene izrade kao i postupanje sa zabilješkama nakon njegove smrti. Najčešće su se priznavale samo javne isprave izrađene u svom gradu, a one iz drugih pod uvjetom da su ih izradili zakoniti i dobri bilježnici i potvrdile vlasti tog grada. Bili su dužni voditi računa i o elementima zakonitosti sadržaja svojih isprava, pa su ih temeljem toga stizale sankcije ako bi pogriješili.

Osobitost dalmatinskih gradova bila je da su isprave koje je sastavio notar tek potvrdom ovjeritelja isprava stjecale snagu javne isprave, osim oporuka.

Ovjeritelj isprava bila je funkcija koja je iz Venecije rano prodrila u dalmatinske gradove (1228.), a u njima je zadobila navedenu nadležnost koja je bitno nadilazila važnost te službe u Veneciji i ujedno umanjivala važnost javnog bilježnika.

Uz ovjeru vjerodostojnosti dokumenta, ovjeritelji isprava provjeravali su i ovjerom potvrđivali da nije riječ o „zelenaškim“ ispravama, kamatnim zlouporabama i poslovima štetnim za komunu, siročad i Katoličku crkvu. Ovjeritelji su zamjenjivali i suce u slučajevima kada nisu mogli suditi zbog rodbinskih veza sa strankama ili drugog opravdanog razloga.

U Istri je takvu ulogu imao *vicedominus*.

KAPTOLI
U Slavoniji su sličnu funkciju postupno počeli obavljati i crkveni kaptoli i samostani kao loca credibilia, od kojih su najvažniji bili Zagrebački i Čazmanski kaptol. Oni su posebnim kraljevskim privilegijem dobili pravo da vlastitim pečatom ovjeravaju isprave o pravnim poslovima koje su bile sastavljene pred njima. Te je isprave pisao pisar kaptolske kancelarije, a ovjeravao custos. Kaptoli su uz nazočnost kraljevog povjerenika sudjelovali i u uvođenju u posjed kao i pri provođenju pojedinih postupovnih radnji, a sami su mogli sudjelovati kao izabrani sud stranka. Na hrvatskom području bio je značajan Krbavsko-modruški kaptol, čije je sjedište u 15.st. preseljeno u Novi Vinodolski, a izdavao je isprave na glagoljici. Javili su se i u više dalmatinskih gradova.

H) KAZNENO I KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO

U razvoju kaznenog i kaznenog postupovnog prava na našim područjima postoje određena zajednička obilježja, ali je uređenje u znatnoj mjeri bilo raznorodno.

Najuočljivije opće obilježje srednjovjekovnog kaznenog prava u cijeloj Europi je bio **izostanak načela zakonitosti** – *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, prema kojem kazneno djelo i kazna za nj moraju prethodno biti utvrđeni u pravu kao nužna pretpostavka da sud uopće može utvrditi je li neko izvršeno štetno djelo bilo ujedno i kazneno djelo te može li se izreći kazna počinitelju.

- Lista i opisi kaznenih djela kao i propisane kazne služile tek kao orijentacija u kaznenom progonu i donošenju presude
- U dalmatinskim i istarskim gradovima knez je mogao kažnjavati i prijestupe koji nisu u propisima bili utvrđeni, primijeniti arbitrium pa odmjeriti višu ili nižu kaznu, kao i drugu vrstu od propisane, a moguće je bio i oprost kod kazne
- Iz prisutnosti se pojedinih kaznenih djela ili učestalosti nekih kazni u propisima ne mogu izvoditi jasni zaključci o njihovoj raširenosti u stvarnosti

Subjektivni element kaznenog djela (krivnja) → u razdoblju srednjeg vijeka slabo prisutan, iako se ipak nazire.

- Čak i po Vinodolskom zakonu kažnjava se samo zlonamjerno zbacivanje pokrivala sa ženske glave, dok se u Paškom statutu določna odgovornost može identificirati kod više djela
- U osnovi se kazna odmjeravala za objektivno djelovanje, a znatno manje se uzima u obzir krivnja

Kazna je u prvom redu imala retributivno značenje odmazde za počinjenu štetu te se vrsta i visina odnosno težina kazne nije toliko odmjeravala s obzirom na subjektivni odnos počinitelja prema djelu.

Pojedini instituti koji pretpostavljaju subjektivni odnos prema djelu bili su slabo zastupljeni.

- **Nužna obrana** postojala je vezana uz pojedina konkretna djela (kućedomaćin koji ubije provalnika), a ne kao opći institut (osim Splitski statut iz 1312.)
- **Pokušaj** ne postoji kao opći pojam nedovršenog namjernog ostvarenja kaznenog djela, već se radnje koje su po svom sadržaju bile pokušaj kažnjavale u obliku posebnog kaznenog djela
- **Sudioništvo** se kažnjavalo jedinstvenom kaznom koja se protezala na sve sudionike zajedno, dok kasniji propisi uvode diferencirano kažnjavanje za poticatelje i pomaganje
- Propisi iz 15. i 16.st. sve više razlikuju **dolus i kulpu** te se kazna određuje prema krivnji, a poznat je i **slučaj** (casus) – koji se ne kažnjava
- Postoji i **supsidijarna kolektivna odgovornost** – ne nađe se kradljivac pa selo nadoknađuje štetu – relikst starih hrvatskih običaja

U statutarom pravu obalnih gradova uočljiva je neuravnoteženost u odnosu propisanih kazni za pojedine vrste djela jer su imovinski delikti bili iznimno oštro kažnjavani.

→ tako su teže krađe kažnjavane u rasponu od šibanja do odsijecanja različitih udova i kopanja oka do smrtno kazne, dok je za tučnjavu u kojoj je „potekla krv“ bila propisana tek niža novčana kazna.

Razlog je u prirodi srednjovjekovnog društva u kojem je nasilje bilo znatno slabije obuzdano te su impulzivne provala nasilja bile razmjerno uobičajene, ali su se rješavale između samih sudionika tuče. – suprotno tome je krađa podrazumijevala planiranje i prijetvornost počinitelja u maloj zajednici pa je takav delikt moralno teži jer je podrivao u integritet zajednice.

KAZNE
Okrutne i zastrašujuće – smrtna kazna, odsijecanje ruke, kopanje oka, obilježavanje užarenim pečatom, stajanje na stupu srama, izgon, zatvor, novčana kazna, odsijecanje noge te trzaj na koloturu za mornare. Najčešće je propisana novčana kazna, ali izricale su se i okrutne. Okrutne tjelesne kazne i ritualizirani oblici njihova izvršavanja svrhu su, uz retributivnu prirodu kazne, imali i u slaboj učinkovitosti vlasti u suzbijanju kriminala. Javno i ritualno izvedene kazne trebale su obeshrabriti buduće počinitelje, počinitelje društveno stigmatizirati, okolinu trajno upozoriti na nj i društveno ga izolirati.

Kaznene su odredbe u obalnim gradovima u osnovi bile sadržane u pisanom pravu, to jest bile su dio statutarnog poretka, a na tom su planu neposredno vrijedile i mletačke uredbe.

Na hrvatsko-slavonskom području u 17. i 18. stoljeću norme koje su uređivale kazneno i kazneno postupovno pravo bile su sadržane u većem broju izvora, među kojima su najvažnije bile norme običajnog prava.

Za kratko je vrijedio i **Opći kazneni zakonik o zločinima i njihovu kažnjavanju** iz 1787. Josipa II., koji je ukinut 1790. → Josip II bio je prvi koji je uredio posebnim zakonima kazneno i kazneno postupovno pravo, što će biti napušteno već u Kaznenom zakoniku iz 1803. i ponovno uvedeno tek 1852. i 1853.

Kazneni zakonik iz 1803. neposredno je vrijedio od 1815. u Istri i Dalmaciji, dok u Banskoj Hrvatskoj nije vrijedio kao pozitivni propis, ali su ga hrvatski sudovi primjenjivali u praksi. → pravi jasnu razliku između dolusa i kulpe, ne poznaje kolektivnu odgovornost, ali i dalje poznaje stroge kazne.

Napredak uvođenjem **Kaznenog zakona iz 1852.** na oba hrvatska područja, kao i u ostale zemlje Monarhije – unatoč strogosti i opterećenosti konceptualnim manjkavostima.

KAZNENI POSTUPAK

Za kazneni postupak u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji najvećim dijelom vrijedi ono što je rečeno kod građanskog postupka.

Temeljno obilježje bila je uređenost tog postupka običajnim pravom, akuzacijski karakter postupka koji se odvijao kao spor između oštećenika i optuženika uz naizmjenično ispitivanje svjedoka.

- Valja istaknuti da se u slučaju kaznenih djela za koja su bile zapriječene teške kazne te u slučaju napada na područje javnog interesa postupak odvijao brže i jednostavnije te s manje mogućnosti „ometanja“
- U županijama su dožupani imali obvezu da kvartalno provedu istraživanje i nad plemićima i neplemićima te da ako je tko od njih počinio kakvo teško kazneno djelo, podnesu sudu izvješće → sadržaj tog izvješća na sudu se uzimao kao vjerodostojan te se o njemu nije provodio dokazni postupak, ali se optuženik mogao očistiti optužbe polaganjem prisege zajedno s određenim brojem suprisežnika

DOKAZNA SREDSTVA:

Institut prisege → institut prisege optuženika s određenim brojem „porotnika“ da je njegov iskaz istinit, odnosno da nije kriv, bio je prisutan i u Vinodolskom zakonu iz 1288. kao i u drugim zbornicima hrvatskog običajnog prava.

- Taj se institut mogao primijeniti ako optuženik nije bio zatečen na djelu
- Broj potrebnih porotnika određuje sud, a Vinodolski zakon određuje za krađu 6, 12 ili 25, ali 50 za ubojstvo
- Od tih se porotnika nije očekivalo poznavanje činjenica vezanih uz počinjenje djela, već moralno jamstvo da optuženik govori istinu
- Optuženik je sam nalazio porotnike, obično među rodbinom, a ako bi neki broj porotnika nedostajao, on bi sam prisezao onoliko koliko ih nedostaje

U srednjem vijeku dominirao je i **božji sud**, koji se provodio sudskim dvobojem i vađenjem nekih stvari iz vrele vode, pri čemu bi se onaj čiji iskaz tako provjerava, smatrao nevinim ako bi ostao nepovrijeđen.

Tortura – redovito dokazno sredstvo od 17.st.

- U praksi se često primjenjivala, naročito protiv seljaka, dok se protiv plemića mogla koristiti jedino ako su bili zatečeni pri počinjenju djela
- Za određivanje torture trebali su postojati jaki indiciji, uz izostanak odlučujućih dokaza, to jest izostanak dvojice svjedoka potrebnih za osudu
- Priznanje dobiveno torturom moralo se potvrditi ponovljenim iskazom izvan torture

POSTUPAK :

Postupno se razvija mješoviti postupak s inkvizicijskim i akuzacijskim elementima.

- Optužnicu podiže službeni tužitelj
- Prije podizanja optužnice tijela javne vlasti u gradu ili županiji provode istragu sa saslušanjem svjedoka koji su teretili osumnjičenika kako bi tužilac mogao podići uvjerljivu optužnicu
- Teret dokazivanja prelazi na tužitelja, dok je prije bio na optuženika
- Kazneni sudski red 1656. – uredio kazneni postupak u Hrvatskoj i Slavoniji te je prihvaćen kao supsidijarno vrelo pod nazivom Praxis criminalis

Tek od Marije Terezije kazneni postupak počinje se kretati prema modernijim oblicima, a tada se akuzacijski element postupka zamjenjuje sve izraženijim inkvizicijskim oblicima.

Opći kazneni sudski red Marije Terezije 1768. (*Constitutio criminalis Theresiana*)

- Vrijedio u Vojnoj Krajini, ali ne i u Banskoj Hrvatskoj
- Nakon dovršene istrage optuženik ima pravo na saslušanje, a pravo na branitelja samo u iznimnim slučajevima, dok je cijeli postupak bio tajan

1776. ukidanje torture

- Marija Terezija – u praksi se primjenjivala svojevrijedno, a ne u duhu propisa koji su tražili dobre indicije za takav način iznude priznanja

Opći red za kaznene sudove – Josip II. 1788.

Kazneni zakonik 1803.

- Bio na snazi u Istri i Dalmaciji
- Postupak se sastojao od faze istrage i faze u kojoj je sudsko vijeće raspravljalo o dokazima i donosilo presudu
- U istrazi je bio obavezan pritvor, osumnjičenik se nije obavještavao zašto je optužen, pod prijetnjom kazne bio je dužan govoriti istinu, istražni sudac morao je u obzir uzeti činjenice koje mu idu u prilog
- Postupak je bio tajan, a optuženik nije imao pravo na branitelja
- Strogost je reakcija na ukidanje torture

DALMATINSKI I ISTARSKI GRADOVI:
➤ Postojao samo inkvizicijski tip postupka s aktivnom ulogom suca
➤ U slučaju povrede osobnog interesa taj postupak počinje privatnom tužbom, dok je u djelima javnog interesa postupak počinjao inicijativom suca, tj. kneza, na prijavu građana
➤ Građani, ali i komunalni službenici, bili su potaknuti na prijavu kaznenih djela nagradom koju je dobio prijavitelj (polovina kazne), uz zadržavanje anonimnosti
➤ Kompenziralo je nepostojanje organa zaduženih za otkrivanje kaznenih djela i počinitelja
Osnovne postavke postupka bile su zajedničke građanskom i kaznenom postupku u kojemu se kao dokazno sredstvo pojavljuju iskazi okrivljenika, tužitelja i svjedoka te opće znanje.
Iracionalna dokazna sredstva, osim prisege, uglavnom nestaju, ali bila je dopuštena tortura.
Najčešći su svjedoci, ali ako ih nema, kod lakših se djela optuženih prisegom oslobađa odgovornosti.
Raširenost prisege u građanskom i kaznenom postupku bila je vezana uz vjerski i moralni pritisak na prisezatelja kao i na stah od društvenih sankcija zajednice koja bi prepoznala lažnu prisegu.
Ocjena dokaza počiva na kombinaciji načela vezanog dokazivanja i načela slobodne prosudbe dokaza. → u slučaju počinjenja štete od sitne stoke bila je dovoljna prisega oštećenika, ali je za dokazivanje silovanja bilo potrebno priznanje optuženika ili vjerodostojni svjedoci.